Этика: Изобретая добро и зло

Д. Л. Маки

1977

Предисловие

Этическое суждение может говорить о правильности или неправильности конкретного поступка или рода поступков, проводить различие между хорошими и плохими чертами и склонностями, или формулировать некий принцип, из которого выводится множество более точных таких суждений: например, что следует стремиться к всеобщему благоденствию, или стараться уменьшить страдание живых, или полностью посвятить себя служению Богу, или заботиться только о себе — все это этические суждения первого порядка разной степени общности. Суждение же второго порядка говорит о нашем способе мышления о морали и связанных с ней понятиях или о том, что происходит при высказывании суждения первого порядка, в частности, выражает ли оно открытие или решение.

В этой книге я рассмотрю суждения как первого, так и второго порядка — как содержание этики, так и ее статус. В повседневной жизни превалируют суждения первого порядка, о конкретных действиях, и обсуждая их, мы можем перейти к формулированию или оспариванию общих принципов первого порядка, и только затем обратиться к суждениям второго порядка. Но, упорядочивая свои взгляды для последующего изложения, я решил начать с конца и сначала разобраться, что происходит в этических дискуссиях первого порядка, чтобы уже затем внести в них свой вклад. Естественный ход изложения противоположен естественному ходу знакомства с предметом, поэтому первая часть книги посвящена статусу этики, вторая — ее содержанию (не считая Главы 2.1, переходной между этими двумя частями), а в тре-

тьей части я лишь вкратце рассмотрю границы этики, то есть в чем психология, метафизика, теология, юриспруденция и политическая теория опираются на этику, и в чем она опирается на них.

При таком порядке изложения самые сухие, сложные и абстрактные рассуждения неизбежно окажутся в начале, поэтому малознакомому с этикой как разделом философии может быть трудно осилить Главу 1. И все же я советую не пропускать эту главу или остаток Части 1, а ограничиться поверхностным прочтением, пытаясь уловить основные идеи, не зацикливаясь на малопонятных деталях или сложных аргументах, которые он наверняка лучше поймет, когда затем увидит использование выводов из них в последующих частях.

Я хотел бы поблагодарить миссис Э.Хинкс не только за первичную печать этой книги, но и за перепечатывание измененных версий нескольких ее глав. Среди коллег, чьи замечания мне помогли, я хотел бы особенно отметить Дерека Парфита, прочитавшего всю первую версию Частей 1 и 2 и предложившего множество улучшений и правок.

Ссылки на цитируемые работы и авторов, чьи мнения упоминаются в тексте, приведены не в сносках, а в конце книги, потому что подробные ссылки кажутся излишними, ведь я не пытаюсь опровергнуть тех, на кого ссылаюсь: даже те из них, с кем я категорически не согласен, внесли значимый вклад в наше понимание этики, и если я цитирую их слова, то лишь потому, что они изложили свои взгляды и аргументы ясней и убедительней меня.

Я вольно интерпретировал и заимствовал идеи современных писателей и таких классиков моральной философии, как Платон, Аристотель, Гоббс, Юм, Кант и Сиджвик, но настоящими учителями моральной философии всегда будут преступники и воры, которые, как говорит Локк, следуют правилам чести и справедливости друг к другу, но лишь из удобства и потому что не могут без этого сосуществовать, а не потому что видят их некими законами природы. Надеюсь, это станет звучать не столь парадоксально по ходу прочтения книги.

Д.Л.М.

Январь 1976

Содержание

Предисловие 2
1. Статус этики 9
1.1. Субъективность ценностей 9
1.1.1. Моральный скептицизм 9
1.1.2. Субъективизм 11
1.1.3. Разнообразие вопросов второго порядка ... 13
1.1.4. Значима ли объективность? 15
1.1.5. Стандарты оценивания 21
1.1.6. Гипотетический и категорический императивы 23
1.1.7. Претензия на объективность 26
1.1.8. Аргумент от относительности 33
1.1.9. Аргумент от чудности 35
1.1.10. Паттерны объективизации 39
1.1.11. Цель человеческой жизни 44
1.1.12. Заключение 46
1.2. Что такое «хорошо» 48
1.2.1. Что обычно значит «хорошо» 48
1.2.2. «Хорошо» в моральных контекстах 58
1.3. Обязательства и основания 63
1.3.1. «Есть» и «следует» 63
1.3.2. Что значит «следует» 73
1.3.3. Разновидности оснований 76
1.3.4. Институты 79
1.4. Универсализация 82
1.4.1. Первый этап универсализации: нерелевантность нумерических различий . 82

1.4.2. Второй этап универсализации: поставить себя на место другого 91
1.4.3. Третий этап универсализации: учет разных вкусов и конкурирующих идеалов 93
1.4.4. Субъективные элементы в универсализации 98
2. Содержание этики 105
2.1. Объект морали 105
2.1.1. Следствия из морального скептицизма ... 105
2.1.2. Инструмент противодействия ограниченности сопереживания 107
2.1.3. Форма инструмента 110
2.1.4. Анализ теории игр 114
2.1.5. Содержание инструмента: консерватизм или реформы? 120
2.2. Утилитаризм 124
2.2.1. Утилитаризм действия 124
2.2.2. Этика фантазии 129
2.2.3. Мораль в узком смысле 133
2.2.4. Утилитаризм правил 136
2.2.5. «Доказательство» принципа пользы 140
2.2.6. Польза как удовлетворение желаний 145
2.2.7. Гибкость морали 147
2.3. Консеквенциализм и деонтология 149
2.3.1. Представления о благе 149
2.3.2. Обоснование универсализации 152
2.3.3. Необходимость вторичных принципов ... 156
2.3.4. Особые отношения и форма моральных принципов 159
2.3.5. Цели и средства 160

2.3.6. Абсолютизм и принцип двойного эффекта 162
2.4. Элементы практической морали 170
2.4.1. Человеческое благо 170
2.4.2. Эгоизм, права и собственность 173
2.4.3. Правдивость, заблуждение и соглашение . 184
2.4.4. Правители и соглашения 185
2.4.5. Добродетель 187
2.4.6. Мотив к морали 191
2.4.7. Расширения морали 194
2.4.8. Право на жизнь 196
3. Границы этики 202
3.1. Детерминизм, ответственность и выбор 202
3.1.1. Добровольные и преднамеренные действия 202
3.1.2. Прямое правило ответственности 207
3.1.3. Каузальный детерминизм и действия людей 215
3.1.4. Жесткий и мягкий детерминизмы 220
3.2. Религия, право и политика 226
3.2.1. Теологическая граница этики 226
3.2.2. Мораль и право 231
3.2.3. Мораль и политика 234
4. Примечания и ссылки 240
4.1. Субъективность ценностей 240
4.2. Что такое «хорошо» 241
4.3. Обязательства и основания 241
4.4. Универсализация 242
4.5. Объект Морали 242
4.6. Утилитаризм 243

4.7. Консекценциализм и деонтология 244
4.8. Элементы практической морали 245
4.9. Детерминизм, ответственность и выбор 245
4.10. Религия, право и политика 246
4.11. Дополнительное примечание 246

1. Статус этики

1.1. Субъективность ценностей

1.1.1. Моральный скептицизм

Объективных ценностей нет. Таков тезис, который будет отстаиваться в этой главе, но прежде аргументации я постараюсь прояснить и ограничить его, чтобы избежать поспешных возражений и недопонимания.

Тезис этот способен вызвать одну из трех реакций. Кто-то сочтет его не просто ложным, но пагубным, увидит в нем угрозу нравственности и всему ценному и будет ошеломлен и возмущен встретить его в книге по этике. Другой сочтет его банальной истиной, столь очевидной, что едва ли стоило ее упоминать, и столь простой, что ее никак нельзя оспорить. Иной же скажет, что этот тезис бессмыслен или пуст, ведь принадлежность ценностей мироустройству не имеет значения. Из-за такого разнообразия реакций нужно сказать гораздо больше.

Утверждение, что ценности не объективны, не часть мироустройства, относится не только к добру (его обычно отождествляют с моральной ценностью), но и к другим моральным ценностям и антиценностям: правильности и неправильности, долгу, обязательству, презренности поступка и так далее. Более того, это относится и к неморальным ценностям, в частности эстетическим, красоте и разным достоинствам искусства — я не стану подробно их рассматривать, но очевидно, что к эстетическим и моральным ценностям применимы одни и те же соображения, и взгляд,

исходящий из разного их статуса по меньшей мере изначально неправдоподобен.

Меня в первую очередь занимают моральные ценности, так что мою позицию можно назвать моральным скептицизмом. Но это название можно истолковать неверно: «моральным скептицизмом» можно называть один из двух взглядов первого порядка или даже непоследовательное их сочетание. Моральный скептик может говорить: «Все эти разговоры о морали — полная чушь», отвергать мораль и не обращать на нее внимания. Он может на словах отвергать буквально все моральные суждения, но сам, скорее всего, выносит их, в том числе осуждает все, что принято считать моральным. Или же он может путать эти два логически несовместимых подхода и говорить, что отвергает лишь популярную в его обществе мораль. Но меня сейчас не интересуют достоинства и недостатки такой позиции, потому что это моральные взгляды первого порядка: придерживаясь одного из них, человек занимает практическую, нормативную позицию, тогда как я говорю о взгляде второго порядка — на статус моральных ценностей и природу моральной оценки, на то, какое место они занимают в мире, как в него вписываются. И эти взгляды первого и второго порядка не просто отличаются, а совершенно независимы: можно быть моральным скептиком второго порядка, не будучи скептиком первого порядка и наоборот. Можно придерживаться твердых моральных принципов, в том числе весьма условных, но считать их лишь собственными взглядами и принятыми в обществе правилами. А можно наоборот: отвергать общепринятую мораль, считая ее объективно порочной и развращающей.

В другом же понимании моральный скептицизм не столько вреден, сколько абсурден: как можно отрицать разницу между добрым поступком и жестоким, или что трус и храбрец ведут себя по-разному перед лицом опасности? Все так: виды поведения, которым приписывается моральная ценность или антиценность, действительно часть мироустройства, как и естественно-научные, описательные различия между ними, но не различия в их ценности. То есть жестокие поступки отличаются от добрых, и мы можем научиться — и научились — их различать на практике, использовать слова «жестокий» и «добрый» с достаточно точными описательными значениями, но действительно ли следует осуждать то, что называется жестоким? Вопрос про объективность именно ценности, а не естественно-научных, фактических различий, на основе которых она присваивается.

1.1.2. Субъективизм

То, что я называю «моральный скептицизм», иногда еще называют «субъективизм». Но у этого термина несколько значений. Моральный субъективизм может быть нормативным суждением и утверждать, что каждый должен делать то, что, как он сам считает, он должен делать. Это суждение первого порядка при ближайшем рассмотрении неправдоподобно, но в любом случае речь пойдет о суждении второго порядка.

Еще больше сбивает с толку, что за название «субъективизм» борются разные суждения второго порядка. Например, суждения о значении моральных терминов и мораль-

ных суждений: часто субъективизмом называют суждение, что, например, фраза «Этот поступок правильный» значит «Я одобряю этот поступок», то есть что моральные суждения — выражения чувств или отношения того, кто их выносит. Мою точку зрения следует отличать от таких суждений. Во-первых, моральным скептицизмом я называю негативное суждение: оно говорит о том, чего нет, а не о том, что есть: что нет сущностей или отношений определенного рода, а именно: объективных ценностей или требований. Разумеется, моральный скептик не ограничивается этим суждением, ведь он также должен объяснить, почему подавляющее большинство людей верят в то, что он отрицает, и такое объяснение будет исходить из некоторых позитивных предположений: почему ценности не могут быть объективными, что ошибочно принималось за объективные ценности или приводило к ложным представлениям о них. Впрочем, это будет уже развитие морального субъективизма, суть же его останется в отрицании. Моральный скептицизм — онтологический, а не лингвистический или концептуальный тезис. Он не о значении моральных суждений, хотя и должен както объяснять его (что будет сделано в Разделе 7 этой Главы, а также в Главах 2, 3 и 4).

Замечу, что те, кто приравнивает моральные суждения к выражениям чувств или установок говорящего, обычно исходят из того, что я называю моральным субъективизмом. Они считают, что объективных ценностей не существует, ищут значение моральных суждений в чем-то кроме таких ценностей и останавливаются на выражении субъективного. И действительно, если все наши моральные суждения

— такие выражения, то, похоже, объективных моральных ценностей нет. Такой субъективизм действительно ведет к моральному скептицизму. Но обратное неверно: отрицание объективных ценностей не значит конкретного суждения о значении моральных суждений, тем более оно не значит, что моральные суждения лишь выражают субъективное. Конечно, если моральные ценности не объективны, то в каком-то очень широком смысле они субъективны, почему я и предложил говорить «моральный субъективизм» вместо «моральный скептицизм», но субъективизм в таком широком смысле следует отличать от конкретного суждения о значении, вроде приведенного выше. Оба названия по-своему путающи, так что остается остерегаться разных неверных толкований каждого из них.

1.1.3. Разнообразие вопросов второго порядка

Различия, проведенные в двух предыдущих разделах, предполагают не только разницу между вопросами первого и второго порядка, но и более спорное — что есть несколько видов моральных вопросов второго порядка. Чаще всего можно встретить вопросы о значении и употреблении этических терминов и об анализе этических концепций, а также вопросы о логике моральных суждений: возможно, есть особые шаблоны моральных рассуждений, обусловленные, в частности, значением моральных терминов — например, частью значения моральных суждений может быть их универсализуемость. Но есть и онтологические вопросы о природе и статусе добра, справедливости и обо всем другом, о чем говорится в моральных суждениях первого порядка. Это вопросы фактического, не концептуального анализа: нельзя исчерпы-

вающе понять, что такое добро, если рассматривать только лишь что значит слово «добро» и для обозначения чего оно обычно используется.

Современная философия тяготеет к лингвистическим исследованиям и склонна сомневаться в различии между концептуальным и фактическим анализом в этике, но его можно показать с помощью аналогий с другими областями. Например, нельзя понять, что такое восприятие и что происходит, когда человек что-то воспринимает — нельзя дать исчерпывающее объяснение, ограничившись указанием, что значат такие слова, как «видеть» и «слышать» и что имеют в виду, говоря «я воспринимаю...» — проанализировав (пусть даже совершенно полно и точно) всякое устоявшееся представление о восприятии. Еще нагляднее аналогия с цветами: Роберт Бойль и Джон Локк называли цвета «вторичными качествами», подразумевая, что видимые цвета — результат расположения и движения мельчайших частиц на поверхности объектов, которые, как сейчас бы сказали, отражают свет определенных частот лучше, чем другой, и тем вызывают у нас цветовые ощущения. При этом видимые цвета — не буквально свойства поверхностей материальных объектов. Утверждения Бойля и Локка о цветах нельзя проверить, лишь выяснив употребление слов, обозначающих цвета. Наивный реализм может верно схватывать наши донаучные представления о цветах и общепринятые значения соответствующих слов, но расходиться с природой цветов.

То есть ошибка вполне может быть из-за неспособности отличить фактический анализ от концептуального и из-за поспешного принятия значения суждений за исчерпываю-

щее. Такая ошибка возможна и в философии морали, и риск ее допустить даже выше, чем в философии восприятия.

Сосредотачивать вопросы второго порядка на значении было бы ошибкой еще по одной причине: чем больше философы работали над значением, как в этике, так и в других областях, тем больше сложностей обнаруживалось, и сейчас уже совершенно ясно, что никакое сколь-нибудь простое изложение значений моральных суждений первого порядка не будет правильным, не будет охватывать даже стандартные, общепринятые значения основных моральных терминов. Но есть, думаю, сравнительно внятный вопрос об объективности моральных ценностей, рискующий затеряться среди сложностей со значением.

1.1.4. Значима ли объективность?

Впрочем, выражались сомнения, что проблема объективности сколь-нибудь значима. Вопрос, надо признать, довольно старомодный. И речь даже не о Юме, писавшем «Порочность совершенно ускользает от вас, пока вы рассматриваете лишь объект», или Гоббсе и греческих софистах. Этот вопрос активно обсуждался в 1930-1940-х годах, и с тех пор ему уделялось мало внимания, но не потому, что было достигнуто решение или согласие, а потому что его вежливо, но уверенно отложили в долгий ящик.

А была ли проблема? Р. М. Хэйр сказал, что не понимает, что могла бы значить «объективность ценностей» и что не встречал никого, кто понимал. Нам всем знакома деятельность «думать и/или говорить, что некоторый поступок неправилен», и, уверен Хэйр, на нее и ссылаются и

субъективисты, и объективисты, только одни называют ее «осуждением», а другие — «моральной интуицией», хотя это просто разные названия одного и того же. Если один человек назовет поступок неправильным, а другой — правильным, то объективист увидит в этом противоречие, но содержательного отличия от субъективиста здесь не будет, ведь он тоже согласиться, что сказанное одним человеком отрицает сказанное другим. Хэйр не различает противоречие и отрицание. Объективист также скажет, что один из этих двух людей неправ, но для Хэйра это суждение равносильно отрицанию одного из двух суждений, что будет делать и субъективист, так что содержательного отличия субъективизма от объективизма нет. Хэйр делает вывод: «Представьте мир, в саму структуру которого вплетены ценности, а также мир, в структуре которого этих ценностей нет. В обоих мирах люди будут озабочены одним и тем же — разница будет лишь в его «объективной» ценности, не в «субъективном» отношении к нему. Так в чем содержательная разница между этими двумя мирами? Похоже, что никакой содержательной разницы нет».

Логически вполне возможно, что субъективная заинтересованность, оценка и мышление о вещах будут продолжаться независимо от объективных ценностей. Это, впрочем, лишь подтверждает логическое различие между этикой второго и первого порядка: истинность суждений второго порядка не обязательно влияет на истинность суждений первого порядка. И между двумя описанными Хэйром мирами есть разница: в одном из них есть нечто, обосновывающее субъективную заинтересованность людей, а в другом — нет.

Аргумент Хэйра в этом схож с утверждением позитивистов, что нет разницы между феноменалистским (или Берклианским) миром с одними лишь умами и их идеями, и миром реализма здравого смысла, в котором есть еще и материальные обекты, потому что нет разницы в испытываемых в них ощущениях. Отвергнув позитивизм, превращающий вопрос реализма и феноменализма в псевдо-вопрос, мы сможем отвергнуть и аргумент Хэйра, превращающий вопрос объективности ценностей в псевдо-вопрос.

Хэйр свел к минимуму разницу между двумя мирами, предположив, что люди уже испытывают именно такую субъективную заинтересованность. Дальнейшие различия очевидны, если задуматься, как приобретается или меняется эта заинтересованность. Будь в структуре мира нечто, подтверждающее обоснованность определенной заинтересованности, эту заинтересованность можно было бы обрести, просто позволив своему мышлению управляться тем, каков мир и так обнаружив, каков он есть. Если же в мире нет объективных ценностей, то обретение такой субъективной заинтересованности предполагает развитие чего-то нового в эмоциональной сфере, что писатели XVIII века назвали бы страстью или чувством.

Вопрос об объективности ценностей можно спутать с другими. Объективные ценности не значат что все ценят одно и то же. И наоборот: все могут ценить одно и то же, даже если объективных ценностей нет. Субъективное согласие может привести к появлению интерсубъективных ценностей, но интерсубъективность — не объективность. И объективность — не просто возможность универсализации:

кто-то может вполне готов универсализировать свои предписывающие суждения, то есть предписывать одно и то же во всех релевантно схожих случаях, продолжая считать эти предписания лишь своими действиями и ничем более. Конечно, существуй объективные ценности, они, пожалуй, были бы присущи определенным видам вещей, действий или состояний, так что суждения о них можно было бы универсализировать, но обратное неверно.

Тоньше различие между объективизмом и дескриптивизмом. Согласно дескриптивизму, значение этических терминов и суждений сугубо описательно, а не предписательно, эмоционально или оценочно, и иллокутивная сила (побуждение к действию, а не только лишь констатация) не является существенной частью общепринятого значения моральных утверждений. Дескриптивизм противопоставляется утверждению, что побуждение к действию отличимо от описания (даже если на практике это бывает непросто) и что моральные суждения, хотя бы частично, несут в своем значении побуждение к действию и потому иногда могут быть руководством к действию. Но описательное значение не подразумевает объективности и не подразумевается ей. Например, субъективный идеализм Беркли в отношении материальных объектов вполне совместим с признанием чисто описательного значения утверждений о материальных объектах. И наоборот: основная традиция европейской моральной философии восходит к Платону и сочетает в себе объективность моральных ценностей с отчасти предписывающим, директивным или побуждающим к действию характером моральных суждений. Сами ценности считаются и предписываю-

щими, и объективными. Согласно Платону, Идеи, и среди них Идея Блага — вечные, внементальные реальности и важнейший структурный элемент мироздания, и одно лишь знание о них или их «видение» не просто подсказывает, что делать, но заставляет это делать, преодолевая всякие сторонние побуждения. Правителям-философам в Государстве, считает Платон, можно доверить неограниченную власть именно потому, что благодаря полученному образованию, они познают Идеи, и, зная Идеи Блага, Справедливости, Красоты и прочие, они неизбежно будут стремиться к ним, воплощать их в жизнь, будучи побуждаемы только этим знанием, без каких-либо еще стимулов. Подобным же образом Кант полагает, что чистый разум сам по себе может быть практическим (хотя и не претендует на объяснение того, как это возможно). Сиджвик же говорит, что если и есть наука об этике — а он уверен, что есть, и даже определяет ее как «науку о поведении» — должное «должно быть объективно в другом смысле: быть объектом знания и как таковое быть одинаково для всех умов», причем утверждения такой науки «также и предписания», а счастье — «цель, абсолютно предписанная разумом». Многие философы считали, что ценности объективно предписывающи, так что онтологическое суждение объективизма следует отличать от дескриптивизма — теории о значении.

Впрочем, быть может, Хэйр имел в виду, что не может понять, как ценности могут быть объективными, не может представить себе четкую и подробную картину, в которой ценности были бы частью мироустройства. Такое суждение куда правдоподобней, и даже Кант намекает на подобную

трудность, и Платон предупреждает, что только упорные многолетние исследования приблизят к познанию идей. Трудность понимания, как ценности могут быть объективными — довольно веский аргумент в пользу их не-объективности, но не повод говорить о проблеме объективности как о надуманной, и будет рассмотрен в Разделе 9.

Проблема эта не только не надуманная, но и очень важная и имеет значение для философии в целом, ведь если бы нам пришлось искать место для объективных ценностей, наша картина мира радикально изменилась. Эпистемологии пришлось бы объяснить, как можно познать такие ценности, философской психологии пришлось бы допустить, что такое знание или чистый практический разум могут влиять на выбор и действия. Возможность использования некоторых моральный аргументов тоже зависит от существования объективных ценностей. Сиджвик приводит спор эгоиста и утилитариста: эгоист считает свое счастье или удовольствие объективно желанными или благими, на что утилитарист возражает, что счастье эгоиста «не может быть более желанным или ценным, чем счастье любого другого человека: то что он — это он, никак не касается объективной желанности или ценности его счастья». То есть этика, построенная на объективной ценности, не допускает эгоизм как систему суждений первого порядка, тогда как в отсутствие объективных ценностей такая система по крайней мере предварительно возможна. Сиджвик здесь указывает на то, что многие другие философы упускают: такой аргумент против эгоизма требует объективности именно блага, то есть недостаточно объективности лишь должного, потому что тогда нереле-

вантность конкретизации (что он — это он) не опровергает эгоизм, а универсализирует, и стремление к собственному счастью оказывается объективно должным для всякого человека. И, конечно, к тому же ведет универсализируемость моральный суждений, если благо не объективно.

1.1.5. Стандарты оценивания

Иногда вместо отсутствия объективных ценностей утверждают, что оценочные суждения ни истинны, ни ложны. Но такая формулировка может быть неверно истолкована. Есть некоторые оценочные суждения, которые могут быть истинными или ложными, даже если объективных ценностей (как я их понимаю) нет. Это оценки, сделанные в соответствии с общепринятыми стандартами: классификация шерсти и яблок, присуждение призов на соревнованиях по дрессировке овчарок, цветочных выставках, чемпионатах по фигурному катанию или по прыжкам в воду, выставление оценок за экзаменационные работы и так далее. Даже если стандарты нигде явно не прописаны, они могут быть достаточно схоже поняты всеми судьями или экспертами. Достаточно четкие стандарты делают вопрос о соответствии им объективным, а значит ответ на него может быть истинным или ложным. И сравнительные суждения тогда тоже могут быть истинными или ложными: вопрос о том, какая из овчарок показала лучший результат будет вопросом о фактах.

Итак, субъективист относительно ценностей не отрицает объективность оценок, даже в эстетической и моральной сферах, если они основаны на стандартах. Более того, во многих сферах применяется объективное различие, заим-

ствованное из моральной: различие между справдливостью и несправедливостью. Образцовый пример несправедливости — когда суд признает виновным в преступлении того, кто невиновен. То есть решение суда несправедливо, когда не соответствует требованиям действующего законодательства и фактическим обстоятельствам дела, особенно если выносящий решение знает об этом. Любое присвоение оценок, призов и т.п. является несправедливым, если не соответствует принятым стандартам проведения соревнований: если один прыгун в воду по результатам и принятым стандартам лучше, чем другой, будет несправедливо оценивать другого выше. Справедливость или несправедливость решений вполне объективна, когда они основаны на стандартах, хотя, конечно, в интерпретации или применении этих стандартов все же может быть субъективный элемент. Но суждения о справедливости или несправедливости не объективно предписывающи, они только истинны или ложны, они не говорят, требуется ли поступать справедливо и как требуется поступать вообще.

Таким образом, объективность оценок и их справедливости в рамках стандартов лишь сдвигает вопрос от объективности ценностей к стандартам. Субъективист здесь может настаивать, что выбор стандартов не обоснован объективно. Но было бы ошибкой считать, что выбор даже самых базовых стандартов в любой области совершенно произволен. Например, стандарты, используемые при испытании овчарок, основаны на работе, для которой их собираются использовать, а стандарты оценки яблок основаны на том, что люди обычно хотят получить от яблок или что им в них

нравится, и так далее. Однако, стандарты обычно не привязаны строго к конкретным целям. Уместность стандартов всегда, пусть и не полностью, детерминирована в рамках независимо определяемых целей или желаний. Но какой бы детерминированной она ни была, она мешает отрицать объективные ценности не больше, чем объективность оценки в рамках стандартов. Это во многом схоже с объективностью понятия блага в рамках независимо определенных желаний: можно назвать ценным то, что удовлетворяет определенное желание, но это еще не делает его объективной ценностью.

1.1.6. Гипотетический и категорический императивы

Обратимся к различию между гипотетическими и категорическими императивами Канта, хотя их естественней выражать как указания на долженствование, нежели в повелительном наклонении. «Если хочешь получить X, сделай Y» (или «Ты должен сделать Y») — гипотетический императив, если основан на предположении, что Y здесь единственное или наилучшее средство достижения X, то есть если довод, по которому нужно сделать Y, заключается в причинно-следственной связи Y с X. В гипотетическом императиве долженствование зависит от желания. Однако, «Ты должен сделать Y» может быть категорическим императивом, если сделать Y следует независимо от желания и/или какой-либо связанной с ним цели. Следует быть осторожным: указание на долженствование гипотетическое не в смысле наличия условной конструкции: «Если ты обещал сделать Y, ты должен сделать Y» не становится гипотетическим императивом только потому, что содержит условие, и может быть как гипотетическим, так и категорическим, в зависимости от под-

разумеваемого довода сдержать обещание. Например, если в его основе лежит неявное «Если хочешь, чтобы тебе и в следующий раз поверили», то это гипотетический императив. В том, что, несмотря на грамматическую форму условного предложения, в кантовском смысле является категорическим императивом, может упоминаться даже желание субъекта: «Если вас сексуально привлекают маленькие дети, вам не стоит работать школьным учителем» — явно не гипотетический императив, потому что предлагает отказаться от работы учителем не для удовлетворения упомянутого желания. Строго говоря, он может быть гипотетическим, если предполагаемый довод носит благоразумный характер, но может быть и категорический — моральное требование, в основе которого не удовлетворение какого-либо желания посредством рекомендуемого действия (отказа от работы школьным учителем). Таким образом, не каждое условное суждение или приказ является гипотетическим императивом, и не каждое безусловное суждение является категорическим императивом, потому что условную часть предложения можно опустить. Даже простая команда, например, приказ на плацу — на первый взгляд, образцовый пример категорического императива — является лишь гипотетическим императивом: подразумеваемый довод подчинения такому приказу почти всегда связан с каким-то желанием того, к кому он обращен (возможно, просто желанием избежать неприятностей). Императив останется гипотетическим и при замене «если» на «поскольку»: даже если желание совершить действие X есть, довод все еще зависит от желания. Согласно Канту, императивы способности связаны с желаниями (которые могут быть у агента, а могут и не быть), императивы же благоразумия

связаны со стремлением к счастью, которое, уверен Кант, присуще каждому. То есть императивы благоразумия, строго говоря, не менее гипотетичны, чем императивы способности, и не менее зависят от желаний субъекта. Впрочем, если речь об удовлетворении желаний, которых у субъекта пока нет (и нет даже желания удовлетворить будущие желания), то это уже категорический императив, хотя и не моральный, а лишь схожий с ним.

Итак, категорический императив категоричен в смысле независимости довода от какого-либо текущего желания субъекта, удовлетворить которое помогло бы рекомендуемое действие. Кант считал, что моральные суждения — категорические императивы или, возможно, приложения одного категорического императива. Действительно, во многих моральных суждениях есть элемент категорического императива. Что же касается этики, мой тезис об отсутствии объективных ценностей отрицает объективность всех этих элементов категорического императива. Я отрицаю объективные ценности, которые должны были бы определять действия субъекта безоговорочно, а не в рамках его желаний и склонностей.

На практике моральные рассуждения или аргументы редко бывают полностью эксплицитными, но давайте предположим, что можем эксплицировать ход рассуждений в основе какого-либо оценочного суждения, имеющего практическую значимость и не зависящего от желаний, целей или выбранных ориентиров. Тогда в исходных данных этого аргумента — возможно, в одной или нескольких предпосылках, или в самой его структуре — есть нечто, что нельзя обос-

новать объективно: либо предпосылка, которая не истинна сама по себе, либо логически неверная, но выбранная из прихоти и/или сговора, форма аргументации.

1.1.7. Претензия на объективность

Если мне удалось достаточно точно определить моральные ценности, то может показаться тривиальным, что объективных таких ценностей нет. Можно сказать, что оценка, предпочтение, выбор, рекомендация, отвержение, осуждение и так далее — лишь действия людей, и незачем искать нечто предшествующее им и логически от них независимое. Ценностные суждения редко произвольны или изолированны: обычно они согласуются с другими суждениями (и критикуются в противном случае) и имеют доводы в свою пользу. И если субъективист говорит только, что желания, цели, намерения и т.п. занимают определенное место в системе обоснований и что никакие цели и намерения не объективны (а только интерсубъективны), то субъективизм может показаться довольно слабым тезисом.

Но я так не думаю. Основная традиция европейской моральной философии утверждает объективные ценности именно того рода, которые я отрицаю (я уже показывал это на примере Платона, Канта и Сиджвика). Кант считал категорический императив не только категорическим и императивным, но и объективным: разумное существо само устанавливает для себя нравственный закон, но закон этот определенный и необходимый. Аристотель начинает «Никомахову этику» с утверждения, что все сущее стремится к благу, и что этика является часть науки политики, цель

которой — не познание, а практика. Он уверен, что можно познать, в чем состоит благо для человека, и что можно рационально установить, в чем именно благо как благополучие или счастье, эвдемония, заключается. Очевидно, счастье здесь полагается благим само по себе, а не лишь потому, что желанно. Рационалист Сэмюэл Кларк считал, что

> Эти вечные и необходимые различия между вещами делают такое поведение существ *уместным и разумным*... даже если не принимать во внимание, что правила эти — *позитивная воля* или *повеление Бога*, и что они предшествуют всякому уважению или почтению, ожиданию или предчувствию *конкретных личных удобств, наград и наказаний*, как в настоящем, так и в будущем...

Даже сентименталист Хатчесон определял нравственность как «нечто присущее поступкам и вызывающее одобрение...», и считал, что нравственное чувство различения добродетели и порока дано нам (Творцом природы) для направления наших действий. И Юм, хотя считал иначе, все еще свидетельство господства объективистской традиции, потому что утверждал, что «видение, что различие между добродетелью и пороком заключается не только в отношениях между объектами и не воспринимается разумом ... разрушает все вульгарные системы морали». Ричард Прайс настаивает, что добро и зло — «реальные свойства поступков», а не «свойства нашего разума», и что они воспринимаются рассудком. Он выступает против идеи о нравственном чувстве, потому что она делает добродетель вопросом вкуса, а моральные понятия о добре и зле — «нечтом, не связанным с

самими объектами» и отвергает позицию Хатчесона, считая (возможно, ошибочно), что она сводится к позиции Юма.

Такой объективизм в отношении ценностей характерен не только для философской традиции. Он укоренился в обыденном мышлении и даже в значениях моральных терминов. Со стороны Мура было экстравагантностью утверждать, что благо — не-естественно-научное свойство, но в моральном контексте оно так и используется. Не-естественно-научность оставляет место для особых оценичных, предписывающих, неявно руководящих аспектов, что хорошо видно в спорах нон-когнитивистов с натуралистами о базовых значениях этических терминов. Если отрицать, что такие термины привносят в дискурс о поведении объективные ценности, то остается два основных подхода. Согласно первому (который, в свою очередь, подразделяется на несколько вариантов), этические термины традиционно выражают отношение или предписания/рекомендации (возможно, логически универсализируемые) говорящего. То есть этические термины имеют некое некогнитивное, неописательное значение. Другой подход говорит, что этические термины описывают, но только некие естественно-научные свойства, и что любой человек (даже нон-когнитивист) различает на основе этих свойств добрые поступки и жестокие, смелость и трусость, вежливость и грубость и так далее, а также отношения между поступками и потребностями. Оба этих подхода учитывают, что моральные суждения имеют практическое и руководящее значение, и оба в некоторой мере верны. Но каждый из них убедителен в основном из-за неполноценности другого. Обычной реакцией на нон-когнитивистский анализ будет

настаивание, что этика — нечто большее, чем чувства и указания, выносящего этические суждения, нечто более авторитетное как для него самого, так и для тех, к кому он обращается. И эта реакция, как правило, сохраняется даже после учета логических и формальных ограничений, исходящих из безусловной предписывающей силы и универсализируемости.

Мы склонны считать этику скорее сферой знания, чем вопросом решения, поэтому натурализм нам обычно ближе, чем нон-когнитивизм. Согласно натурализму, действие жестоко, несправедливо, неблагоразумно или приносит больше страданий, чем удовольствия, вне зависимости от выбора или решения. Но это порождает обратный недостаток: моральные суждения могут быть практическими, но практичность эта полностью зависит от желаний тех, чьими действиями они призваны руководить. Кажется, что моральные суждения подразумевают нечто большее, что не учитывается категоричность моральных требований. И натурализм, и нон-когнитивизм упускают из виду авторитет этики: натурализм — исключая категорично-императивный аспект, нон-когнитивизм — отрицая объективную значимость или истинность. Используя моральные суждения, мы обычно имеем в виду нечто существующее само по себе, независимо от нашего к нему отношения, и уж точно не наше отношение как таковое. Но при этом мы имеем в виду не что-то инертное, не описание, а нечто такое, что призывает к действию или воздержанию, причем призывает абсолютно, вне зависимости от чьих-либо желаний, предпочтений, политики или выбора. Будучи в моральном затруднении и размыш-

ляя, будет ли морально, скажем, заняться исследованиями в области бактериологического оружия, мы хотим вынести суждение о конкретном случае: правильно ли мы поступим, если возьмемся за эту работу в данный момент и в данных обстоятельствах, и хотя наши личные качества будут частью предмета суждения, никакая связь между нами и предполагаемым действием не будет частью предиката. Вопрос не в том, действительно ли мы хотим заниматься этой работой, будет ли она приносить нам достаточное удовольствие и не разочарует ли нас, и стоит ли так поступать всем во всех схожих случаях. Речь даже не о рекомендации поступать так или иначе. Мы хотим знать, какой выбор будет правильным сам по себе. Это и есть повседневная объективистская концепция, из которой разговор о не-естественно-научных свойствах выглядит лишь философским конструированием.

Распространенность к объективизации ценностей (не только моральных) подтверждается ходом мышления экзистенциалистов и испытавших их влияние. Отрицание объективных ценностей может вызывать подавляющую эмоциональную реакцию, ощущение бессмысленности жизни и всего вокруг. Конечно, отсутствие объективных ценностей не отменяет субъективные и не причина отказываться от своих интересов и переставать что-либо хотеть. Но оставление веры в объективные ценности может, пусть даже временно, привести к угасанию и субъективных, угасанию интересов и чувства осмысленности. Это свидетельство склонности объективизировать свои интересы и цели, придавать им фиктивный внешний авторитет: претензии на объективность так

тесно связаны с субъективным, что крах первых, похоже, подрывает и вторые.

То, что концептуальный анализ выявляет претензию на объективность, иногда находит яркое подтверждение в высказываниях философов, официально придерживающихся противоположной точки зрения. Например, Бертран Рассел говорит, что этические суждения следует формулировать так, чтобы они выражали желание, надежду, или отдаленную возможность, а не факты, и успешно защищается от обвинений в совмещении в своих работах категоричных этических суждений и утверждения, что этические оценки, в конечном счете, субъективны, но потом признает:

> Конечно, *кажется*, что есть нечто большее. Предположим, например, что кто-то выступает за введение корриды в нашей стране. Выступая против, я *почувствую*, что не только выражаю свои желания, но и что желания эти *правильны* (что бы это ни значило). В рамках спора, думаю, я могу доказать, что не впадаю в логическую непоследовательность, переживая эту кажимость и выражая свои сильные этические предпочтения. Но самого меня этот ответ не удовлетворит.

Впрочем, далее он вполне резонно замечает: «Хотя мои собственные этические взгляды меня не удовлетворяют, взгляды других удовлетворяют меня еще меньше».

Я вынужден заключить, что обыденные моральные суждения несут в себе претензию на объективность, предположение объективных ценностей именно того рода, какие я

отрицаю. Думаю, она даже заложена в базовых, общепринятых значениях моральных терминов, и любой их анализ, ее не учитывающий, будет в этом смысле неполным. И это касается любого нон-когнитивного анализа, любого натуралистического и любой их комбинации.

Ограничься этика второго порядка лишь лингвистическим и концептуальным анализом, она бы пришла к выводу, что моральные ценности объективны, ведь они подразумеваются таковыми в обыденных моральных суждениях как обычного человека, так и основных западных философов. Но именно поэтому лингвистического и концептуального анализа недостаточно. Как бы глубоко утверждение объективности ни укоренилось в нашем языке и мышлении, оно не самоочевидно, и его можно и нужно подвергнуть сомнению. И отрицание объективных ценностей следует представить не как результат аналитического подхода, а как «теорию ошибок»: большинство людей, вынося моральные суждения, неявно подразумевают, что есть нечто объективно предписывающее, но раз такого объективно предписывающего нет, то все эти суждения ложны. Поэтому здесь уместен термин «моральный скептицизм».

Поскольку это теория об ошибках, поскольку она противоречит допущениям, укоренившимся в нашем мышлении и в некоторых способах использования языка, поскольку она противоречит тому, что называют здравым смыслом, для нее потребуются очень веские, убедительные доказательства. Традиционно в пользу теории ошибок приводили аргумент от относительности и аргумент от чудности, но я дополню их несколькими другими.

1.1.8. Аргумент от относительности

Аргумент от относительности указывает, что моральные нормы отличаются в разных обществах, в разное время или в разных группах и классах сложного общества. Конечно, сами по себе эти различия — лишь факт антропологии, из которого не следуют этические взгляды ни первого, ни второго порядка. Но они могут косвенно свидетельствовать в пользу субъективизма второго порядка: сложно считать столь радикально разные моральные суждения первого порядка отражением объективных истин. Разногласия по вопросам истории, биологии или космологии не значат, что в этих областях нет объективных проблем, но они возникают из-за умозрительных выводов или объяснительных гипотез и основаны на недоказанном, и вряд ли можно то же сказать о разногласиях по вопросам морали. Моральные разногласия, похоже, отражают приверженность разным образам жизни: например, люди скорее одобряют моногамию, потому что ведут моногамный образ жизни, чем наоборот (ведут моногамный образ жизни, потому что одобряют моногамию). Разумеется, стандарты могут быть идеализацией образа жизни: практикуемая моногамия может быть не столь полной и жесткой, чем одобряемая. Все это не значит, что моральные суждения полностью конвенциональны: были и есть моральные еретики и реформаторы и по моральным соображениям выступающие против устоявшихся правил и обычаев своих обществ. Но обычно они расширяют рамки общепринятых правил и уверены, что такие изменения необходимы для поддержания их согласованности. Аргумент от относительности имеет определенную силу, потому что различия в моральных кодексах легче объяснить их соответствием образу

жизни, чем отклонением большинства из них от некоторого объективно верного.

На аргумент от относительности есть известный ответ: объективная значимость присуща не конкретным моральным правилам и кодексам, а базовым принципам, столь фундаментальным, что они признаются во всех обществах, и лежат в основе того, что Сиджвик назвал различными методами этики: принцип универсализируемости (следовать правилам того образа жизни, в котором участвуешь, который приносит тебе пользу и на который ты полагаешься) или принцип полезности (делать то, что наиболее способствует всеобщему счастью). Легко показать, что такие общие принципы, особенно в разных обстоятельствах, порождают разные моральные кодексы.

Таким образом, аргумент от относительности можно опровергнуть лишь частично, и для этого объективисту нужно признать, что только в совсем базовых принципах объективность непосредственно связана с описательно определенным, а другие моральные суждения объективны лишь посредством соответствия этим базовым принципам с учетом обстоятельств (при других обстоятельствах конкретные правильные действия могут быть совсем другими). В современной философской этике большое внимание уделяется универсализации и утилитарным принципам, но это далеко не все, что в обыденном моральном мышлении считается основополагающим. Часто люди считают нечто хорошим или плохим не столько потому, что оно соответствует или не соответствует некоему негласно широко признанному общему принципу, сколько потому, что оно вызывает у них положи-

тельную или отрицательную эмоциональную реакцию (хотя у других людей может вызывать совсем другую, никак не согласуемую с этой). В основе многих наших базовых моральных суждений лежит скорее «моральное чувство» или «интуиция», чем «довод». Учитывая эти замечания, аргумент от относительности остается в силе.

1.1.9. Аргумент от чудности

Однако более важным и универсальным является аргумент от чудности. Он состоит из двух частей: метафизической и эпистемологической. Объективные ценности, если есть — ни на что не похожие сущности, качества или отношения очень странного рода, так что для их осознания нужна некая особая, не похожая на обычные способы познания, интуиция. На это указывал Мур, говоря о не-естественно-научных качествах, а также интуитивисты, говоря о «способности к моральной интуиции». Интуитивизм уже давно не популярен, и на его несостоятельность легко указать. Важнее, что основной тезис интуитивизма присущ всякому объективистскому взгляду на ценности, просто интуитивизм не скрывает его. Разумеется, предположение, что моральные суждения выносятся и моральные проблемы решаются, если просто сесть и положиться на этическую интуицию — карикатура на реальное моральное мышление, но каким бы сложным оно ни было, оно потребует некоторого вклада такого рода в посылках или в формах аргументации. Неудобный вопрос: как нам осознать авторитетную предписывающую силу этих посылок или форм аргументации? Здесь никакое обычное чувственное восприятие, никакой самоанализ, умозаключения, логические построения или концептуальный анализ и

любая их комбинация не даст удовлетворительный ответ. «Особый вид интуиции» — не ответ, а описание требований к ответу, но именно такой «ответ» вынужден давать объективист.

Моральному объективисту лучше переходить в нападение и не уклоняться от ответа, а задавать схожие вопросы. Например, Ричард Прайс указывает, что эмпиризм Локка и Юма не способен объяснить не только моральное знание, но и знание и даже представления о сущности, числе, тождестве, различии, твердости, инерции, субстанции, необходимом существовании и бесконечности времени и пространства, необходимости и возможности, силе и причинно-следственных связях. Если понимание (Прайс определяет его как способность распознавать истину) является источником столь многих базовых идей, то почему бы ему не позволять нам также непосредственно воспринимать реальное добро и зло?

Единственный адекватный ответ здесь — показать, как, опираясь на эмпирические основания, можно объяснить наши представления, убеждения и знания по всем перечисленным вопросам. Уверен, что для большинства вопросов это возможно (к остальным аргумент от чудности останется применим), но даже не возьмусь здесь это делать, хотя пытался в других своих работах.

Чудность — не просто «неверифицируемость». Логический позитивизм с его теорией верифицируемости дескриптивного значения способствовал появлению нон-когнитивистских подходов к этике, но и эмпирики с трудом могли

примириться с идеей объективных ценностей. Я бы отверг и принцип верифицируемости, и вывод, который из него обычно делают — что моральные суждения не имеют дескриптивного значения. Утверждение, что есть подразумеваемые в обыденных моральных суждениях объективные ценности или внутренне присущие им предписывающие сущности или свойства не бессмысленно, а ложно.

Платон рисует драматичную картину того, какими объективные ценности должны бы быть: знание Идеи Блага и направляет, и движет, так что знать благо значит и знать, к чему стремиться, и стремиться, причем не условно, не потому что так устроен, а потому что во всякого познавшего благо это стремление некоторым образом встроено. Существуй объективные принципы добра и зла, в любой злой (возможный) образ действий была бы встроена недопустимость. Или было бы нечто вроде необходимых соотношений соответствия Кларка между ситуациями и действиями и требование конкретного действия было бы как-то встроено в ситуацию.

Необходимость такой аргументации видна в утверждении Юма, что «разум» (на том этапе он подразумевает все виды познания и рассуждения) никогда не может быть «мотивом, влияющим на волю». Возрази ему кто-нибудь, что ценности отличаются от естественно-научных объектов способностью влиять на волю, когда известны, он бы мог (и должен был) ответить, что это постулирование способности обнаруживать сущности и свойства, совершенно не похожие на что-либо с чем мы знакомы. То есть ему бы пришлось дополнить свое рассуждение аргументом от чудности.

Чудность также выявляется вопросом, как объективное моральное свойство нечта связано с его естественно-научными свойствами. Как связан, например, естественно-научный факт, что конкретное действие — причинение боли ради забавы, и моральный факт, что это действие злое? Такая связь не может быть следствием, логической или семантической необходимостью. Дело не только в том, что эти два свойства проявляются одновременно. Неправильность действия должна быть «следствием» или «побочным эффектом», чтобы можно было заключать: «Так делать неправильно, потому что это проявление преднамеренной жестокости». Но что здесь обозначено как «потому что»? И откуда нам его знать, если это не просто социальное осуждение (в том числе и нами, ведь, возможно, мы переняли установки, присущие нашему социальному окружению) подобных действий. Постулировать способность «видеть» неправильность будет недостаточно: нужна способность «видеть» и естественно-научные свойства (преднамеренную жестокость), и неправильность, и некую таинственную причинно-следственную связь между ними. Можно предположить, что речь о восприятии неправильности как свойства более высокого порядка, основанного на определенных естественно-научных свойствах. Но все еще неясно, как мы его распознаем. Гораздо проще заменить моральное свойство неким субъективным ощущением, причинно связанным с выявлением естественно-научных свойств.

Может показаться, что аргумент от чудности получает несправедливое преимущество, если применяется только к причудливым порождениям философской фантазии: Идеям

Платона, не-естественно-научным свойствам, самоочевидным отношениям соответствия, способностям к интуитивному познанию и тому подобному. Так ли он силен в приложении к терминам из обыденных моральных суждений вроде «ты должен сделать это», «ты не можешь этого делать», «обязательство», «несправедливо», «позорно», «подло» и рассуждениям о значимых доводах за или против определенных действий? Очевидно, что нет, но лишь потому, что объективная предписательность (претензия на авторитетность которой заложена в обыденном моральном мышлении и языке) в этих формах речи представлена не изолированно, а вместе с отсылками к желаниям и чувствам, рассуждениями о средствах достижения желаемых целей, межличностными требованиями, несправедливостью (которая заключается в нарушении общепринятых критериев оценки), психологическими составляющими подлости и так далее: под прикрытием всех этих отнюдь не фантастических составляющих скрывается претензия на моральный авторитет. Если, как я уверен, она обычно есть, и используется в философских концепциях этики, систематизирующих наше обыденное мышление (даже в таких, казалось бы, безобидных терминах), то ее следует изучить, выделив и показав ее явно, как это сделано в менее осторожных философских реконструкциях.

1.1.10. Паттерны объективизации

Приведенные соображения позволяют предположить, что отказ от объективности моральных ценностей не так уж и парадоксален, если, конечно, мы сможем объяснить, как вера

в них укоренилась в обществе и так устойчива к критике. Объяснить это нетрудно.

Согласно субъективизму, якобы объективные ценности на самом деле основаны на установках якобы их распознающего и реагирующего на них. Юм говорит о «склонности разума распространяться на внешние объекты». Мнимая объективность моральных свойств возникает из проекции или объективизации моральных установок. Это схоже с «ошибкой патетики» — склонностью приписывать чувствуемое внешним объектам (например, испытав отвращение от грибка, можно назвать его отвратительным). В моральном контексте, впрочем, все несколько сложнее. Во-первых, моральные установки отчасти социально обусловлены: модели поведения оказывают давление на индивидов, которое они интернализуют и требуют потом уже сами от себя и от других соблюдения привитых правил. То есть источник установок, объективирующихся в моральные ценности, действительно внешний, но не тот, который им приписывает вера в их абсолютную значимость. Во-вторых, мораль нужна для регулирования межличностных отношений и контроля над некоторыми аспектами поведения людей (обычно вопреки их собственным желаниям), и объективность моральных норм делает их авторитетными для всех людей. Все те же метафизические и эпистемологические соображения применимы и к эстетическим ценностям, но эти ценности кажутся не столь объективными, их субъективность и «теория ошибок» о них будут восприняты с большей готовностью, потому что мотивы для их объективизации не так убедительны.

Однако, ошибочно считать объективизацию моральных ценностей в первую очередь проекцией чувств (как в ошибке патетики). Здесь важнее желания и требования. Как говорит Гоббс, «что бы ни желал человек, он назовет это благом». Действительно, и прилагательное «хороший», и существительное «блага» используются в неморальных контекстах и указывают на способность удовлетворять желания. Объективная ценность возникает от обращения зависимости: желание теперь зависит от блага, а не благо — от желания. Обращение провоцируется тем, что желаемая вещь действительно обладает свойствами, которые и делают ее желанной и удовлетворяющей желание. Довольно легко спутать объективность желаемости с объективностью ценности, и об этом паттерне объективизации свидетельствует употребление слова «хороший» как одного из основных моральных терминов.

Другие схожие употребления слов охватываются различием между гипотетическими и категорическими императивами. Утверждение, что кому-то «следует», или даже что кто-то «обязан» сделать то-то и то-то, может быть подкреплено явным или неявным указанием на его цели и задачи. Может быть даже отсылка к целям другого: «Ты должен это сделать» — «Почему?» — «Потому что я хочу то-то и то-то». Категорический императив получается исключением из гипотетического императива условного придаточного предложения без его замены на отсылку на желания говорящего: требование совершить действие остается в той же форме, но предполагается его независимость от желания. По крайней мере основные моральные суждения представляют собой

социальные требования, источник которых неопределен или размыт. Непонятно, о чьих требованиях речь: того, к кому их предъявляют, того, кто, предъявляет или неопределенного множества других людей? В некотором смысле, обо всех них, но проговаривать и продумывать это было бы затратно. Предъявляющий предъявляет как член сообщества, сформировавшегося в ходе общего образа жизни (и благодаря ему). Требуемое от конкретного субъекта требуется и от всякого другого в схожей ситуации, и ожидается интернализация им этих требований, он должен действовать как если бы цели требований были его собственными. Устранение явных отсылок к требованиям облегчает такой концептуальный переход, на этот паттерн объективизации указывают моральные коннотации таких слов, как «должен», «обязан» и «следует», также используемых в гипотетических императивах.

Может показаться, что мое объяснение слишком тесно связывает нормативную этику с дескриптивной моралью, с изучаемыми антропологами нравами и социально обусловленными моделями поведения. Но ясно, что моральное мышление начинается с принуждения к следованию социальным нормам. Конечно, это не всё, но даже не будучи связаны с нравами конкретного общества, моральные суждения формулируются с опорой на идеальное сообщество моральных агентов, вроде царства целей Канта (которое без Бога было бы скорее содружеством целей).

Объективизация моральных ценностей нужна, чтобы этика была системой права без законодательного органа. Такая система права может быть заимствована из позитивного права государства или из предполагаемой системы

божественного права. Акцент на квазиимперативных понятиях, на том, что должно сделать и что запрещено — некоторые черты современных европейских моральных концепций восходят к теологической этике христианства. У Платона и Аристотеля основные этические понятия тоже в широком смысле предписывают или направляют действия, но сосредоточены скорее на благе, чем на должном, что указывает на объективизацию желаемого, а не предписанного. Элизабет Энском утверждала, что современные, неаристотелевские концепции морального обязательства, долга (и морального чувства «должного»), правильного и неправильного — пережитки божественного права и без него толком не понятны. «Должное», считает она, «стало словом, обладающим лишь гипнотической силой» и имеет «иллюзорное содержание», и что от подобных терминов лучше отказаться в пользу аристотелевских.

В пользу такого взгляда можно много сказать. Но хотя некоторые черты современной моральной философии так и объяснимы, ошибочно считать, что проблема притязаний на объективную предписывающесть локальна и не требует решения, что это своего рода временное послеоперационное осложнение от поспешного извлечения теистических верований. Как показывают, например, Кадворт, Кларк и Прайс, даже признающие божественные заповеди или позитивный закон, установленный Богом, могут считать моральные ценности объективными и авторитетными независимо от Бога. Отвечая на дилемму Евтифрона, они говорят, что Бог велит то, что велит, потому что это благо, а не наоборот (что благое таково, потому что его повелевает делать Бог). Иначе

Бога нельзя было бы считать благим. Прайс задается вопросом: «Что может быть нелепее, чем сделать Божество лишь волей и превозносить ее над всем прочим ему присущим?». Кажущаяся объективность моральных ценностей — широко распространенное явление, у него несколько источников, и сохранение веры в нечто вроде божественного закона — лишь один из них. Есть несколько паттернов объективизации, каждый из которых оставляет след в языке и представлениях о морали.

1.1.11. Цель человеческой жизни

Аргументация, представленная в предыдущих разделах, довольно широко применима к моральным суждениям, но сформулирована в соответствии с кантианской и постканианской традициями английской моральной философии, и может показаться неверной знакомым с другой традицией, восходящей к Аристотелю и Фоме Аквинскому и полагающей фундаментальным понятием благо, или цель, или смысл жизни, или, возможно, набор базовых благ или основных целей. Моральные суждения здесь направлены отчасти на достижение лучшего понимания этой базовой цели (или целей), отчасти — на поиск лучшего способа ее достижения и реализации. Возможны две принципиально разные интерпретации. Первая, описательная: благо или цель жизни как то, к чему стремятся, или что, полагаемое неявной целью, придает смысл и закономерность наблюдаемым стремлениям. Вторая, нормативная, оценочная или предписывающая: благо или цель жизни как то, к чему следует стремиться. Эти две интерпретации часто смешиваются или переходят одна в

другую, и утверждения второй подкрепляются правдоподобностью утверждений первой.

Первая интерпретация меня устраивает, но добавлю, что фундаментальных целей может быть гораздо больше, а удовлетворяющее разных людей может быть разнообразней, чем обычно предполагают, исходя из терминологии «человеческого блага (*the* good for man)». Против второй (предписывающей) интерпретации я тоже не возражаю, но только если она субъективно предписывающая, то есть требования говорящего исходят от него самого или от движения, которое он представляет (хотя он, конечно, связывает их с тем, что считает фундаментальной ценностью в первом, описательном, смысле). Я и сам буду использовать понятие человеческого блага в обоих смыслах, когда в Главе 2.4 буду очерчивать позитивную моральную систему. Но объективно правильная или достойная цель жизни значит объективный категорический императив и укладывается в рамки предыдущих рассуждений. Смешение двух представленных интерпретаций — еще один пример объективизации, притязание на объективную предписывающую силу через объединение нормативного элемента второй интерпретации, с объективным элементом первой. Здесь применим аргумент об относительности: если фактические цели так разнообразны, то вряд ли есть единое истинное благо, от несовершенного понимания которого почти все они якобы произошли. Аргумент от чудности тоже актуален: по-прежнему неясно, в чем заключается объективно предписывающая правильность истинной цели и как она связана с ее описательными свойствами и с ее фактичностью.

Во избежание перечисленных трудностей, объективист может обратиться к Богу: истинная цель человеческой жизни в том, что Он предназначил (или предназначает), и фактические стремления и удовольствия как-то относятся к этой истинной цели только потому что Бог создал людей для нее и наделил их способностью к ней стремиться (но, из-за несовершенства сотворенных существ, лишь отчасти).

Допускаю, что, если отстоять соответствующую теологическую доктрину, можно говорить о своего рода объективных этических предписаниях. Но не вижу здесь угрозы для своей аргументации, потому что думаю, что теизм невозможно отстоять. Я вернусь к вопросу морали и религии в Главе 3.2. Тем, кому теизм видится жизнеспособным, можно рассматривать аргументы из предыдущих глав гипотетически, как описание того, что можно сделать в сфере морали, не прибегая к Богу или вовсе отказавшись от религиозной веры.

1.1.12. Заключение

Статус ценностей, в том числе моральных — реальный и значимый вопрос. Отрицание объективных моральных ценностей не следует путать ни с суждениями первого порядка, ни с лингвистическим или концептуальным анализом. Обыденные моральные суждения претендуют на объективность, не схватываемую ни некогнитивистским, ни натуралистическим подходом. Поэтому моральный скептицизм должен быть теорией ошибок, и признавать, что вера в объективные ценности ошибочна, хотя и подразумевается в обыденном моральном мышлении и языке. Такая теория нуждается в

аргументах, опровергающих «здравый смысл», и такие аргументы есть: во-первых, относительность или изменчивость некоторых важных отправных точек морального мышления и их очевидная зависимость от фактического образа жизни; во-вторых, метафизическая особенность предполагаемых объективных ценностей (они должны направлять и мотивировать действия); в-третьих, вопрос, как такие ценности могуть следовать или возникать из естественно-научных свойств; в-четвертых, как мы узнаем о ценностных сущностях или свойствах и об их связи с естественно-научными свойствами; в-пятых, возможность объяснить устойчивость веры в (несуществующие) объективные ценности с помощью паттернов объективизации. Следует также предварительно устранить недопонимание, часто мешающее беспристрастно и открыто рассмотреть этот тезис и отделить то, в чем моральный скептик сомневается, от множества связанных с ними свойств и отношений, объективный статус которых он сомнению не подвергает.

Как негативный вывод, что объективных ценностей нет, позволит сказать что-то позитивное об этике? Разве он не отбрасывает всю этику разом, говоря о ложности всех без исключения суждений первого порядка? Эти вопросы я рассмотрю в Главе 2.1, а пока расширю и подкреплю выводы этой главы некоторыми исследованиями значений и логических связей моральный терминов.

1.2. Что такое «хорошо»

1.2.1. Что обычно значит «хорошо»

Философы часто думали, что смогут больше узнать о моральной добродетели, если поймут, что значит «хорошо» в моральном контексте. Аргументы в Главе 1 ставят это под сомнение, но сами будут прояснены и подкреплены лучшим пониманием этого слова.

Дж. Э. Мур полагал лишь три возможности: что «хорошо» значит нечто простое и неопределимое (простое свойство вещей или действий); что оно значит нечто сложное; и что оно значит ни простое, ни сложное, а значит, ничего не значит. Он отверг вторую и третью возможности и утверждал, что это нечто простое и не-естественно-научное. Некоторые из его преемников с ним согласились и тоже отвергли вторую возможность, но скептически отнеслись к первой и избежали третьей, указав, слово может значить и не свойство. «Хорошо», заключают они, имеет некогнитивное значение и лишь частично или вторично описательное, причем переменно описательное, то есть в разных контекстах указывает на разные свойства. Другие утверждали, что Мур рассмотрел не все способы слова «хорошо» значить нечто сложное, и что даже его основное этическое значение может быть описательным.

У Мура были две причины сомневаться в этом. Во-первых, он считал, что пытающиеся определить «хорошо» и придать ему описательный смысл, путают вопрос «что хорошо?» с вопросом «что есть хорошесть?»: на первый, конечно, можно ответить описательно, но интересен именно второй. Во-вторых, он привел аргумент «открытого вопро-

са»: пусть получен ответ, например, что «хорошо» значит «способствует получению удовольствия», но все еще имеет смысл вопрос «хорошо ли то, что способствует получению удовольствия?». «Способствует получению удовольствия» здесь можно заменить любым другим определением: «более развито», «социально одобряемо», «в гармонии со вселенной» или «в соответствии с волей Бога» — вопрос останется открытым, а значит у слова «хорошо» нет сложного значения.

Эти аргументы действительно весомы и убедительны. К первому можно добавить, что даже свойства, делающие нечто хорошим, следует отличать от хорошести самой по себе. Действие может быть хорошим, потому что бескорыстно, но его хорошесть не тождественна его бескорыстности. То есть здесь не то же, что, например, с квадратностью, которую едва ли есть смысл отличать от четырех сторон равной длины и прямых углов между ними.

Но эти аргументы нацеленны на моральное «хорошо» и правдоподобны только для морального (и, возможно, также эстетического) совершенства. Хотя нас это в основном и интересует, было бы странно придавать моральному «хорошо» значение, никак не связанное с его основным значением или значениями в других контекстах. У «хорошо» нету омонимов, как, например у «лук» (оружие и растение). У английского «good» есть аналоги во многих других языках, и у них примерно тот же диапазон морального и неморального употребления. Так что следует искать либо единое для морального и неморального контекста значение, либо основное значение, из которого вытекают все прочие.

Питер Гич считал, что значение слова «хорошо» так трудно определить, потому что это (логически) атрибутивное прилагательное: так же как «*x* — большая блоха» не то же, что «*x* — большой и *x* — блоха» и «*x* — поддельная банкнота» не то же, что «*x* — поддельный и *x* — банкнота», так и «*x* — хороший *A*» (чем бы здесь ни было *A*) не то же, что «*x* — хороший и *x* — *A*», хотя «*x* — красная книга» то же, что «*x* — красный и *x* — книга», «красный» является (логически) предикативным, а не атрибутивным, прилагательным. Атрибутивные прилагательные являются операторами предикатов, они систематически создают новые описания из значений тех, к которым они приложены. Поддельное *A* — это не *A*, хотя сделано так, что похоже на *A*, большое *A* больше чем большинство *A* и так далее. *C* предикативно, если *x*, будучи *A* и *B* и становясь *CA*, становится и *CB*, иначе атрибутивно. То есть «большой» атрибутивно, потому что нечто, будучи блохой и животным, может быть большой блохой, но не быть большим животным. И «хороший» тоже атрибутивно, потому что мужчина, будучи теннисистом и собеседником, может быть хорошим теннисистом, но плохим собеседником.

Критерии правильного применения атрибутивного прилагательного будут различаться, в зависимости от существительных, к которым оно прилагается, но его значение не будет двойственно или расплывчато, не будет меняться. Размер большой блохи отличается от размера большого слона, но «большой» в обоих этих случаях значит одно и то же: для любого класса объектов подмножество больших объектов выбирается так же, как и для всякого другого. Одно и то же значение приводит к разному содержанию не только

в случае атрибутивных прилагательных: нечто подобное происходит и с «эгоцентричными» или указательными местоимениями (демонстративами). Например, значение «я» постоянно, хотя дает разное содержание в применении к разным людям, и так же работают «здесь», «сейчас», «это» и так далее.

Действительно, «хорошо» часто атрибутивно в этом смысле и остается таковым, даже не находясь в грамматически атрибутивной позиции и даже прилагаясь к существительному, не упоминаемому явно. («Билли Джин Кинг очень хороша» значит, что она очень хорошая теннисистка, если сказано в контексте разговора о теннисе или если говорящий и слушающий интересуются ей прежде всего как теннисисткой.) Но если мы постараемся выяснить, насколько «хорошо» атрибутивно и какую именно операцию с предикатами оно выполняет, мы усомнимся, что оно всегда атрибутивно в этом смысле.

Есть целый класс существительных, которые Р. М. Хэйр назвал «функциональными»: «нож», «гигрометр» и так далее. Чтобы объяснить значение такого слова, придется сказать, для чего указанная вещь предназначена, то есть для чего ее используют или предполагают использовать. Для функциональных существительных значение прилагательного «хороший» ясно, потому что если известно, что должно делать *A*, то известны и критерии хорошего *A*: хороший нож — тот, который хорошо режет (или, скорее, может хорошо резать). Можно возразить, что в переходе от хорошести ножа к хорошести резки есть замкнутый круг. Замкнутости можно избежать, если вложить «хорошо резать» в то, что нож

должен делать: разделочный нож, например, должен резать ровно, чтобы получалось нарезать мясо тонкими ломтиками, и не затупляться, не ломаться и не изнашиваться слишком быстро, чтобы это можно было делать достаточно долго. Подробно рассказав о том, что должен делать *A*, мы поймем, что хорошим *A* будет просто тот *A*, который может это делать.

Такое объяснение применимо к функциональным существительным только в широком смысле: скалолаз не для чего-то, но есть то, что он, как скалолаз, должен делать (безопасно взбираться на труднодоступные скалы), и хорошим скалолазом будет способный это делать. «Хорошо», будучи использовано с функциональным существительным, значит, что обозначенное имеет свойства, необходимые для выполнения его функции.

Но еще одно слово значит это: «эффективный». Для функциональных существительных, «хороший» значит то же, что «эффективный», но есть контексты, где «хороший» нельзя так заменить. И все же было бы странно утверждать, что «хороший» эквивалентно «эффективный» в одних контекстах, и не эквивалентно — в других. Может, есть некое общее значение «хорошо» во всех контекстах, которое приводит к совпадению с «эффективно» в контексте функциональных существительных?

Хэйр утверждает, что «хороший» и в функциональных, и в не-функциональных («хороший закат», например) контекстах значит примерно «обладающий характерными качествами (какими бы они ни были), которые достойны похвалы в нем». Похвала, считает он, это нить, связывающая

воедино разные виды употребления слова «хорошо». Функциональные существительные обозначают то, что хвалят за способность выполнять его функцию, а в закатах, по-видимому, хвалят разное, в зависимости от предпочтений. Но что значит хвалить? Хэйр сопоставляет два словарных определения и приходит к выводу, что хвалить — значит упоминать как хорошее. Однако, определение «хорошего» как достойного похвалы тогда получается круговым и мало что проясняет.

Можно попробовать разомкнуть круг, сказав, что хвалить — значить проявлять благосклонность или поддержку. Но обычно, когда хвалят, также описывают: можно похвалить карри, сказав, что оно острое, или вино, сказав, что оно скромное и непритязательное. То есть похвалить нечто — значит сказать, что оно удовлетворяет определенным требованиям, и что вы эти требования одобряете. Но разве нельзя похвалить карри не как острое блюдо и вообще не как что-то конкретное, а само по себе? Конечно, можно, и именно это имеется в виду в словаре в определении «хороший» как «наиболее общего прилагательного для выражения похвалы». Человек говорит, что вещь удовлетворяет требованиям, которые явно не указаны, но, какими бы они ни были, он их одобряет, и так скорее выражает их, чем формулирует. Всякая такая похвала эгоцентрична в том смысле, что делается с точки зрения говорящего.

Итак, из замкнутого круга можно выйти, но определение «хорошо» тогда будет слишком узким, не будет включать даже функциональные контексты: можно называть скалолаза хорошим скалолазом, и разделочный нож — хорошим

разделочным ножом, даже не притворяясь, что одобряешь соответствующие требования. Может, я убежденный вегетарианец, а заведомо трудный подъем в гору считаю извращением. Можно даже сказать: «Это хороший закат, но я равнодушен к красоте природы». Философы, которые считают эгоцентричную похвалу основным значением слова «хорошо», называют это «закавыченным использованием», как если бы говорилось не что закат хорош, а что некоторые другие люди назвали бы его хорошим. Но, думаю, никакие кавычки здесь даже не подразумеваются. Более того, есть выражения «полезно для» и «полезно с точки зрения». Например, погода может быть хорошей для картофеля (и тех, кто его выращивает), но не для отдыхающих. Конечно, может расширить понятие эгоцентричной похвалы и охватить все эти виды применения, сказав, что следует предполагать соответствующие условные (возможно, контрфактуально условные) оговорки: разделочный нож — тот, который я бы выбрал для нарезки мяса, закат — то, что я бы стал смотреть, не будь я равнодушен к красоте природы, погода — то, что я бы выбрал, если бы выращивал картофель или если (что более сомнительно) сам был картофелем. Но это уже слишком, да и незачем. Во всех этих случаях где-то на фоне есть некоторые требования, желания или интересы, и хорошим считается то, что им удовлетворяет. Более общим определением хорошего тогда будет «такое, которое бы удовлетворяло требованиям, желаниям и интересам рассматриваемого вида». «Такое, которое бы удовлетворяло» лучше «удовлетворяющее» под двум причинам. Во-первых, хороший разделочный нож будет хорошим, даже если им никогда не воспользуются и даже если он никогда не понадобится. Если он и будет удовлетворять

требованиям, то только «требованиям», абстрагированным от конкретной необходимости и использования. Достаточно, чтобы вещь *могла бы* удовлетворять желаниям, интересам и требованиям указанного рода, *если* они будут к ней предъявлены. Во-вторых, называя нечто хорошим, мы, кажется, говорим о нем самом по себе, о его непосредственных, внутренних свойствах, а не его отношениях к чему-либо еще (желаниям или интересам). Здесь любопытная взаимосвязь свойств и отношений: называя разделочный нож хорошим, я не то что бы приписываю ему остроту и прочее, что позволило бы ему хорошо резать мясо, и не то что бы говорю, что он удовлетворяет требованиям любого конкретного или абстрактного мясника. Скорее, я говорю о чем-то среднем, а именно, что у него есть определенные свойства, но свойства эти вводятся косвенно и неявно, через смутную ссылку на требования мясника.

«Требования (и пр.) рассматриваемого вида» намеренно неконкретно, чтобы охватить разные употребления (но, следует заметить, не разные значения) слова «хороший», оставляя открытым вопрос о том, как конкретно определяются эти требования, и оставляя место для учета интересов по-разному в разных случаях. Например, для функциональных существительных вроде «гигрометр» (но не «скалолаз») речь будет об интересах использующего обозначенный предмет. Если закат называют хорошим, говорят, вероятно, об интересах обычных людей, которым нравится любоваться закатами. Если о некотором происшествии, например, об исходе политического кризиса или производственного конфликта или об урегулировании какой-то частной проблемы

я говорю «это хорошо», то, наверное, имеется в виду моя личная точка зрения. Интересы здесь могут быть моими или нашими (интересами группы, к которой я принадлежу, с которой себя идентифицирую). Интересы здесь могут быть введены эгоцентрично. Вопреки тому, что утверждает Гич, «хороший» не всегда атрибутивно в смысле приложения к определенному существительному: мы часто говорим: «Это было хорошо», имея в виду «хорошо, что это произошло» или, перефразируя, «приятное событие», оставляя открытым вопрос о том, кому это приятно. Но если я скажу, что нечто полезно для выращивания картофеля, то, конечно, речь об интересах тех, кто его выращивает, и если я скажу, что нечто полезно для картофеля, то, возможно, я имею в виду, что у самого картофеля есть нечто вроде наших интересов.

Таким образом, есть несколько типичных способов уточнить «требования (и пр.) рассматриваемого вида», и контекст может указать, о каких требованиях идет речь. Есть, конечно, употребления, сочетающие функциональность с эгоцентрическими элементами. Например, «автомобиль» — функциональное существительное, ведь есть несколько вполне определенных функций, которые должен выполнять автомобиль, но возможны и личные предпочтения в автомобилях, так что мое представление о хорошем автомобиле может не совпадать с вашим полностью, но всегда будет совпадать частично.

«Плохой», похоже, чаще атрибутивно, чем «хороший». То, что Святой Павел называл хорошими манерами (мораль и характер), портится именно злыми взаимодействиями; плохие взаимодействия портят хорошие манеры только в

современном понимании, потому что в «плохих взаимодействиях» преобладает функциональное существительное, и нужно говорить о зле, чтобы указать не на неэффективность.

Сказал, жуя свою еду, Навуходоносор:
«Может, это и полезно, но это не хорошо»

Но Навуходоносор должен был бы признать, что функционально это была хорошая еда, а «не хорошо» здесь в эгоцентричном смысле.

Однако, хочу предостеречь от толкования, которое сделало бы предложенное определение еще более смутным. Под «требованиями» я подразумеваю не просто «критерии» или даже «стандарты оценки». Будь это про стандарты оценки, анализ был бы слишком обобщенным, и оттого неинформативным, и будь это о критериях, было бы упущено что-то существенное. Можно назвать кого-то образцовым занудой, и он тогда будет удовлетворять критериям для зануд, но «хороший зануда» звучит странно, потому что «хороший» всегда отсылает к чему-то вроде интересов или желаний, и ровно в этом (а не таком бесцветном, что делает неотличимым от «критериев») смысле следует понимать «требования».

Можно возразить: есть употребления, в которых нет ничего от интересов, где нечто «хорошо» само по себе, в смысле «образцово», например, «хороший аммонит» или «хорошая солнечная корона». Но здесь тоже есть интересы: это нечто хорошо для тех, кто хочет узнать (или показать другим), что такое аммонит или солнечная корона, и затем, возможно,

хранить этот аммонит в музее, а солнечную корону сфотографировать для дальнейшего такого же использования. «Хороший зануда» звучит не так странно, если представить, что некто коллекционирует зануд. Часто приводят «хорошее укрытие» как пример употребления без указания на интересы, но очевидно здесь имеется в виду желание или интерес укрыться, разве что намеренно не указано, чьи они.

1.2.2. «Хорошо» в моральных контекстах

Даже если все это верно отражает общее значение слова «хорошо», оно мало что говорит о его возможных этических употреблениях. (Конечно, есть не только одно такое употребление: «хорошо» может применяться к результатам, ситуациям, людям, характерам или их чертам, действиям, выборам, образу жизни. В философских трудах мы находим «добрую волю» Канта, «человеческое благо» Аристотеля, «Благо» или «Идею Блага» Платона.) Если в моральных контекстах «хорошо» сохраняет свое общее значение, то оно в них по-прежнему значит удовлетворяющее требованиям, интересам или желаниям рассматриваемого вида, и все еще неясно, откуда исходят эти требования (и пр.): из точки зрения говорящего, или (некоторых?/всех?) других людей, речь обо всех интересах каждого или только о тех, которые определены существительным, к которому явно или неявно приложено «хорошо». Все это открытые возможности, но этическим употреблениям наиболее свойственна другая. Используя концепцию объективной моральной ценности, мы предполагаем требования, которые просто есть в природе вещей, и не исходят от какого-либо человека, группы, или даже Бога, и быть этически хорошим — значит удовлетво-

рять этим требованиям. Именно это понятие Сиджвик почти уловил, приравнивая «объективно хорошее» к «хорошему с точки зрения Вселенной». И когда Кант характеризует внутреннюю благость доброй воли, противопоставляя ее «достоинство» (Würde) и «цену» (Preis), он подчеркивает еще два момента: цена, будучи хорошестью относительно некоторого субъективного требования, будет относительной и в смысле возможности ее сравнения с ценой чего-нибудь другого; но достоинство абсолютно, потому что оно несравнимая и внутренняя ценность. Здесь мы видим то, что в Главе 1 я назвал обращением зависимости: не только обладающее достоинством отвечает требованиям (даже универсальным), но и эти требования определяются как присущие обладающему достоинством (самой доброй воле). Принятие закона, определяющего всю (другую?) моральную ценность стоит выше требований: это то, что требует. И как бы хорошо оно ни было, оно, похоже, также отвечает этим требованиям, то есть речь об источнике требований, который сам им также удовлетворяет. Это сложные понятия, которые, возможно, не получится сделать полностью связными, но, думаю, Кант пытался выявить нечто скрытое в обычном моральном мышлении, а не просто сконструировать философскую фантазию.

В свете этого становится понятней сила аргумента открытого вопроса: она заключается в неопределенности, заложенной в значении слова «хорошо», которую я попытался обозначить фразой «требования рассматриваемого вида». Когда эти требования относятся, скажем, к удовольствию, и мы задаем вопрос «Ясно, что x доставляет удовольствие A, но хорошо ли x?», то мы просто выдвигаем некоторые другие

требования. Аналогично с «Ясно, что x соответствует замыслу Бога, но хорошо ли x?»: требования, из которых исходит вопрос «хорошо ли это?» — не те, которым x уже, как было признано, удовлетворяет. Хэйр предположил, что аргументация Мура опирается на нечто надежное, что сам Мур не видел ясно: если бы хорошесть была лишь набором свойств, мы не смогли бы хвалить обладающее ими. Но эта похвала, будучи в действительности возможна, не обязательно эгоцентрична, и может относиться к разным другим требованиям, отличающимся от удовлетворенных свойствами, за которые хвалят. То есть аргумент открытого вопроса можно успешно использовать против эгоцентричного определения «хорошо», потому что, искренне одобряя нечто со своей точки зрения, я все еще могу понять вопрос «действительно ли оно хорошо?». Определение «хорошего» в терминах похвалы должно содержать такую гибкость, какую я обозначил через «требования (и пр.) рассматриваемого вида».

Может показаться, что объективная ценность сама по себе устоит перед аргументом открытого вопроса: точка зрения Вселенной содержит все требования, так что не остается каких-либо других, чтобы из них задать вопрос «хорошо ли это?». Но не может быть всеобъемлющей точки зрения, ничто не может удовлетворить все требования, интересы и желания сразу. Утешительное утверждение, что злое частно может быть благим вообще, наводит на менее утешительное — что благое вообще может быть злым частно.

Мур был не прав, полагая, что «хорошо», даже в моральных контекстах, определимо лишь как простое свойство. Делает ли наше определение «хорошо» словом, имеющим

только описательное значение? Эгоцентричная похвала, пожалуй, не строго описательна, потому что несет в себе неявное одобрение говорящим требований (не важно, явных или неявных), которым удовлетворяет то, что он хвалит. Описательна она в том смысле, что утверждает обладание некоторыми свойствами, позволяющими удовлетворять требования. В широком смысле похвалой можно назвать и употребление «хорошо» с функциональным существительным, и такая похвала будет чисто описательной. Сложнее с употреблением «хорошо» для обозначения предполагаемой объективной моральной ценности: здесь и предполагаемые неопровержимые факты (что эти внутренние требования есть и что вещь такова, что им удовлетворяет), и внутренняя необходимость («хорошо» с точки зрения Вселенной). Это предписывающее суждение, но не субъективно предписывающее, в нем нет эгоцентричности, которая хотя бы подразумевается в наиболее очевидных примерах не чисто описательных терминов. Таким образом, «хорошо» можно определить лишь оставив некоторую неопределенность, из-за которой называть хорошим можно как чисто описательно, так и отчасти предписательно. Но наше определение подразумевает описательное ограничение на употребление слова «хорошо»: чтобы быть хорошим, нечто должно как-то удовлетворительно относиться к чему-то вроде интересов. Но «что-то вроде интересов» и возможные его объекты нельзя логически ограничить.

Однако, эти описательные элементы очень далеки от конкретных черт, которые делали бы нечто хорошим. Даже говорить, что «хороший» о разделочном ноже значит хотя

бы в том числе и «острый», было бы ошибкой. Очевидно, что значение слова «хороший» разительно меняется при переходе от разделочных ножей к подушкам, как меняется и значение слова «большой» при переходе от блох к слонам, или значение слов «я» и «здесь» при смене того, кто говорит, и места, где он это говорит: «большой» не значит «длиной более миллиметра», а «здесь» — «рядом с Джоном Маки», это даже не часть их значения, но это свойства, которые можно вывести из них в определенных контекстах.

Но вот что более важно. Названное в Главе 1 «моральным скептицизмом» или «субъективизмом», то есть отрицанием объективных моральных ценностей, часто ассоциировалось с нон-когнитивистскими взглядами на значения моральных терминов (хотя, как я уже указывал, из такого отрицания не следуют какие-либо подобные взгляды). И потому может показаться, что если «хорошо» имеет описательное значение, то объективные ценности возможны. Но элементы описательного значения в нашем определении «хорошо» не имеют такой тенденции. Конечно, общее значение слова «хорошо» оставляет открытым вопрос его употребления в моральном контексте с отсылкой на предполагаемые внутренние требования, но открытым остается и вопрос его употребления в моральном контексте для эгоцентричной похвалы. Общее значение «хорошо» оказывается нейтрально к этим соперничающим взглядам. Далее, даже если я не прав, полагая основное употребление в моральном контексте относящимся к предполагаемым внутренним требованиям, это значит не что объективные моральные ценности есть, а лишь что моральное мышление традиционно и конвен-

ционально (и, думаю, естественно и понятно) включает претензию на объективность. Я отметил описательное ограничение на употребление «хорошо» — связь хорошего с чем-то вроде интересов — но даже из гораздо более жестких ограничений не следовали бы объективные ценности. Слова вроде «храбрый» имеют как вполне определенное описательное значение, так и условную иллокутивную силу эгоцентричной похвалы: вряд ли можно назвать человека или поступок храбрым вне его положительной оценки. Но из этого не слудет объективная ценность храбрости, просто ее положительная оценка столь укоренилась, что стала частью обыденных языковых условностей.

Итак, слово «хорошо» имеет значение, и оно соотносит его применение в моральных контекстах с применением в прочих и объединяет аспекты, которые подчеркивались в противоборствующих философских теориях. Но результат этого исследования значения скорее отрицательный: общее значение слова «хорошо» само по себе не определяет, как его следует использовать в этике, и ни это общее значение, ни даже какое-либо специальное этическое, не дадут ответов на значимые моральные вопросы.

1.3. Обязательства и основания

1.3.1. «Есть» и «следует»

Юм отметил, что в работах о морали часто незаметно переходят от утверждений о том, что есть, к утверждениям о том, чему следует быть. Это, возразил он, введение нового отношения, новых требований, которые следует объяснить: «кажется совершенно непостижимым, как это новое отношение

можно вывести из других, в корне от него отличных». Это возражение с тех пор утвердилось до своего рода закона, известного как «гильотина Юма»: нельзя вывести должное из сущего. Это, наряду с аргументом открытого вопроса, один из самых известных способов отделить моральные факты от прочих (или факты от ценностей), описание от оценки. Но те, кто сомневаются в таком различии, часто оспаривают гильотину Юма.

Любопытно, что такой большой интерес был вызван словом «следует», сравнительно слабой формой. Уверенный в своих словах скажет скорее «должно», чем «следует». Десять заповедей даны не в форме «Тебе не следует иметь других богов перед лицом моим… Тебе не следует убивать…» — это было бы совсем другое послание. Но многое верное для «следует» верно и для «должно», так что не повредит придерживаться традиционной практики и использовать в основном «следует», отмечая, где оно значимо отличается от «должно».

«Следует» и «должно» используются как в неморальных, так и в моральных контекстах, и (как и в случае с «хорошо») вряд ли их моральные употребления совсем отдельны от прочих. Новичку в шахматах могут сказать: «Ты должен двигать ладью только по горизонтали или вертикали». Точнее было бы даже «Ты можешь …», потому что фигуру как физический объект он может и двигать по диагонали, и вовсе бросить в угол комнаты, но это все не будет ходом в шахматах. Аналогично нельзя двигать ладью, связанную с королем. А если ладья связана с ферзем, и ее перемещение приведет к потере ферзя без должной компенсации, можно сказать:

«Тебе не следует двигать ладью». «Должен» и «можешь» используют, когда говорят о ходах, допустимых правилами. О ходе, сразу ведущем к проигрышу, тоже можно сказать «не можешь», но точнее будет «не следует» (как о любых других допустимых, но неразумных, ходах).

В подобных примерах нет трудностей с переходом от «есть» к «следует». Позиции, правил и цели игры достаточно, чтобы вывести, что следует делать игроку. Здесь нет «нового отношения», только старые: о позиции и возможности выиграть или проиграть (в Разделе 2 мы рассмотрим, как «должно» и «следует» выражают такие отношения).

Не больше трудностей возникает и с гипотетически императивными суждениями со «следует» в других контекстах. Например, если наш друг хочет попасть в Лондон к 12:00, и добраться к этому времени туда можно только на поезде, отправляющемся в 10:20 (и поездка на нем не противоречит никаким значимым желаниям и целям), то ему следует быть на вокзале до 10:20. Или если, скажем, заядлый курильщик хочет жить долго и быть здоровым и не получает от курения значимого удовольствия и, если бросит курить, не почувствует большой потери и не станет, например, переедать (что, вероятно, будет еще хуже для его здоровья), то ему следует бросить курить. То есть имея достаточно знаний о желаниях агента и причинно-следственных (в том числе психологических) отношениях, можно сказать, что ему следует делать. И никакого «нового отношения» здесь не будет, потому что «следует» значит, что у агента есть довод это сделать, и довод этот логически следует из его желаний и причинно-следственных связей.

Можно возразить, заметив, что моральный вывод может следовать из утверждения, в котором явно не используются ни «следует», ни «должно»: делать *X* неправильно, а значит, вам не следует делать *X*. Этот вывод верен, если придавать «неправильно» и «следует» соответствующий смысл, но защитник гильотины Юма ответит, что «неправильно» здесь просто синоним «не следует делать».

Джон Серль привел более серьезный аргумент:

(1) Джонс говорит: «Обещаю отдать вам, Смит, пять долларов».

(2) Джонс пообещал отдать Смиту пять долларов.

(3) Джонс взял на себя обязательство отдать Смиту пять долларов.

(4) Джонс обязан отдать Смиту пять долларов.

(5) Джонсу следует отдать Смиту пять долларов.

Серль оговаривается, что (2) не всегда следует из (1), (4) не всегда следует из (3), а (5) не всегда следует из (4). Легко дополнить последовательность посылками, надежно соединив через них (1) и (2), не так просто проделать это с (3) и (4), исключив все конкурирующие утверждения и смягчающие обстоятельства, могущие подорвать вывод. Впрочем, отмечает Серль, проблема вывода «следует» из «есть» не в переходе от (3) к (4), и (5) можно заменить на «При прочих равных, Джонсу следует отдать Смиту пять долларов».

С учетом этих оговорок, аргумент верен, но в каком именно смысле? Разрыв между описанием и оценкой, гово-

рит Серль, из-за которого казалось невозможным вывести «следует» из «есть», преодолевается признанием, что кроме жестких фактов есть также факты институциональные, и взятие обязательств может быть институциональным, но не жестким, фактом.

Но в этом объяснении смешиваются два разных способа выражения. Институт можно описать извне: есть институт или социальная практика обещания, как есть и практика игры в шахматы, и часть этого института — предъявление определенных требований к участвующим в нем. Проще говоря, институт обещания требует выполнять обещания, как шахматы требуют делать только определенные ходы определенными фигурами. Но можно говорить и изнутри института: «Вы должны ходить королем (чтобы выйти из-под шаха и не нарушить правила)» или «Джонсу следует отдать Смиту пять долларов (потому что он обещал это сделать)».

Действительно, все те же слова могли неявно содержать описание института извне, быть сокращением от «Институт обещания требует (в этих обстоятельствах), чтобы Джонс заплатил Смиту пять долларов». Но хотя одни и те же слова могут значить и то, и другое, это все же разное.

Как следует понимать (5)? Если он неявно содержит описание института извне, то аргумент связывает лишь описательное с таким же описательным (включая описание института). Факты о самом институте — это жесткие факты. Институциональные факты могут быть сложнее некоторых других, но они не менее жесткие и фактичные, чем, скажем,

палеонтологические факты. Если же (5) подразумевает высказывание изнутри института, то (4) нужно понимать так же, и тогда ключевой переход скрыт в (3). В (2), говоря извне института, Джонс пытался или подразумевал возложить на себя обязательство, но только изнутри института можно заключить, что обязательство было возложено. То есть аргумент валиден, но согласно логике, используемой в рамках института обещания.

При первой трактовке (5) достаточно принятия (1) и жестких фактов об институте. Но тогда (5) тоже жесткий факт и не содержит оценки или предписания, а значит аргумент не относится к гильотине Юма. При второй же трактовке, он содержит предписание, но выводится из (1) и других невысказанных описательных посылок только через обращение к правилам института обещания и их принятие, и такой аргумент вряд ли может беспокоить согласных с гильотиной Юма (не столько по букве, сколько по сути). Можно прийти к опасному заблуждению, если говорить об институциональных фактах и затем смешивать две описанные трактовки, говоря, например, что (5) и прескриптивно (как внутри института), и выводится в рамках обычной логики из (1) и нескольких других жестких фактов, включая внешние факты об институте.

Например, Серль утверждает, что «слово «обещание» имеет оценочное значение, потому что… понятие обещания логически связано с оценочным понятием обязательства, но оно также и чисто описательно (ведь дал некто обещание или нет — объективный, естественно-научный, факт), поэтому… различие [между оценочным и описательным] нуждается

в пересмотре». Он считает, что есть две независимые характеристики: оценочность/описательность и истинностность (возможность сказать, истинно утверждение или ложно). Но правда в том, что дающий обещание подразумевает, что берет на себя обязательства, выполняя основополагающие правила института обещания, и поэтому утверждение «Джонс обещал…» вне этого института и чисто описательно (и истинностно), и «логически связано с оценочным понятием обязательства», то есть относится к предполагаемому объекту оценки, но не является оценочным.

Ключевой момент станет понятней, если обратить внимание на два смысла, в которых (5) не выводится в аргументе Серля. В первом из них (5) подразумевает объективную ценность: выплата Джонсом пяти долларов Смиту теперь внутренне обязательна, а не просто требуется институтом обещания, иначе говоря, есть такой институт и Джонс связал себя с ним своим действием, и теперь должен пять долларов, но не потому, что институт таков, а потому что такова сама природа вещей. Во втором смысле, принимающий (5) принимает соответствующее предписание. Очевидно, что в первом смысле (5) не следует из (1) при любых дополнительных жестких фактах, потому что к такому переходу гильотина Юма точно применима. Не столь все ясно со вторым смыслом. Конечно, я могу не принимать институт обещания и отказаться говорить в его рамках (что было бы эксцентрично и вызвало бы недоверие и неприязнь ко мне, но логически возможно). Но что, если я Джонс? Может ли Джонс последовательно отказаться принимать институт обещания? Разве в (1) он не принял его? Точно так же тот, кто согласился играть

в шахматы, не может последовательно уклониться от суждения «Ты должен вывести короля из-под шаха».

В этом возражении смешено три разных утверждения. Во-первых, гипотетический императив: если хотите играть в шахматы, лучше соблюдайте правила игры (не потому, что это тогда будут не шахматы, а потому что так легче найти того, с кем можно играть, и потому что играть во что-то похожее на шахматы легче, если соблюдать уже принятые правила, а не постоянно изобретать новые). Если Джонс хочет сохранить на какое-то время преимущества института обещания, ему лучше придерживаться его правил. Во-вторых, если Джонс дает искреннее обещание, то он, по крайней мере, в этот момент, принимает институт, а значит, готов действовать в его рамках и принимает (5) (в будущем времени): сразу после (1) он готов столь же искренне подтвердить, что должен будет отдать Смиту 5 долларов (скажем, до конца недели). И в-третьих, можно сказать, что, дав обещание, он принял правила института обещания и теперь отказаться его выполнить будет просто неправильно. Третье утверждение отличается от первых двух: по сути, речь об обещании приверженности институту обещания. Очевидно, такое обоснование обязанности замкнуто. Но только третье возражение выводит, что даже сам Джонс не может отказаться от приверженности институту, и, значит, должен принять (5). Оно выглядит серьезным, потому что с ним легко спутать безобидно правильные первые два. Действительно, Джонс не может «последовательно» отказаться принимать (5) во внутри-институциональном смысле, но только если не передумал.

Аргументация Серля много обсуждалась, и он ответил на возражения вроде тех, что я привел. Основной его ответ был протестом против «антропологической позиции», против различия между высказываниями вне и внутри института. Если уж мы проводим это различие здесь, он утверждает, то, для последовательности, должны проводить его для всех других подобных языковых конструкций, что подорвет обоснованность всякого аргумента вообще. Я не согласен. Слова вроде «обещаю», будучи использованы в рамках соответствующих институтов, имеют логическую особенность, не присущую другим частям языка: такой речевой акт в соответствующих обстоятельствах достаточен для подтверждения, например, и «Джонс пообещал...», и «Джонс должен...». Сами значения этих слов, таким образом, воплощают синтетические утверждения, фактически оправдывающие переходы от «есть» к «следует». Поэтому употребление подобных выражений (как и большинства выражений в аргументах) не нейтрально: говорить «обещал» в его полном значении уже значит признавать институт обещания и перенимать и поддерживать определенные модели поведения и осуждать определенные другие.

Есть и другие аргументы для преодоления разрыва между «есть» и «следует», но я выбрал аргумент Серля, потому что он имеет черты, характерные для всех прочих. Подобные аргументы не представляют угрозы ни для сколь-нибудь разумной интерпретации гильотины Юма, ни для любого другого его утверждения об этике. Но популярная формулировка гильотины Юма вводит в заблуждение. Из фактических, не содержащих ценностных терминов, утверждений,

можно вывести не только гипотетически императивные суждения, но и моральные. Разумеется, мы делаем это, только когда говорим в рамках какого-либо института, но такие рамки могут быть частью самого языка. Формы рассуждения, присущие главным моральным институтам, были встроены в обычный язык, и достаточно использовать определенные его части обыденным образом, чтобы неявно принимать определенные значимые правила поведения. Чтобы увидеть это, нужно выделить ключевые аспекты возможных смыслов «следует», будь то предполагаемо объективное, внутреннее требование или личное принятие института с его требованиями. Эти два аспекта обычно встречаются вместе, и взгляды, учитывающие только один из них в значении моральных терминов, выглядят неправдоподобно (и попросту некорректны при анализе обыденного морального языка). Понятие «следует» дается нам вместе с понятиями обещания, подлости, великодушия, мужества, трусости и им подобными. Подлость — не просто определенное поведение: этому поведению следует препятствовать (и самому так не следует себя вести). Такие понятия (и слова, их выражающие) устраняют разрыв между описанием и предписанием. Различие между фактическим и оценочным не дано явно, а достигается через анализ.

Вывод «следует» из «есть» через формы рассуждения, заложенные в обыденном языке, устоявшихся понятиях и стандартных значениях слов, не противоречит моральному скептицизму (как он был сформулирован в Главе 1). Он не показывает объективные ценности, внутренние предписания, практические необходимости и тому подобное, как

часть природы вещей, и не ограничивает приверженность моральным взглядам. Главный метаэтический вопрос — установление объективности или субъективности ценностей и требований, а не анализ моральных понятий или морального языка.

1.3.2. Что значит «следует»

Нас заботят не язык и значение, но аргументацию предыдущего раздела можно подкрепить, выявив более точные значения ключевых терминов. Я уже говорил в общих чертах о разных значениях утверждений, использующих «следует», но (как в случае с «хорошо» в Главе 2) можно попробовать найти значение «следует», которое было бы общим для моральных и неморальных контекстов, хотя и включало бы некоторую неопределенность (которую, однако, было бы ясно, как разрешить в каждом конкретном случае). Нужно тогда рассмотреть не только моральные и гипотетически императивные суждения, но и утверждения вроде «Это должно сработать», «Они уже должны были пересечь границу» и эпистемологическое «Оно должно было раствориться; интересно, почему этого не произошло». Первым вариантом такого общего эквивалента «*a* следует *G*» может быть «у *a* есть основание *G*-ить». (Не совсем то же и более сильное «*a* было бы безосновательно не *G*-ить» может казаться точнее, но лучше обойтись без лишних отрицаний.) Тогда можно сказать, что разные употребления (но не разные значения) «следует» соответствуют разным видам оснований. Эпистемологические утверждения соответствуют основаниям ожидать тот или иной результат. Аналогично, если *a* следует *G*, то в ситуации есть что-то, что провоцирует ожидание или

допущение, что *a* будет *G*-ить. Схожая метафора скрыта в термине «обязательство»: если *a* обязан *G*, то он как бы привязан к *G*-нию. Обязательство — это невидимая нить. Если что-то предлагается без обязательств, нет никаких таких нитей. Но нельзя сказать (про сахар, например) «Он обязан был раствориться; интересно, почему этого не произошло».

При таком общем значении «следует» можно понять, как оно может использоваться как в эпистемологических, так и в гипотетически императивных и моральных контекстах: это не радикальная разница в значении, только разница в дополнении связи до нужного оттенка резонности. Даже вне эпистемологического использования, когда речь об агенте, есть несколько видов доводов. Один из них — гипотетический императив, то есть необходимость определенного действия для удовлетворения определенного желания в определенных обстоятельствах и при определенных причинно-следственных связях. Гипотетический императив «Если вы хотите *X*, то вы должны сделать *Y*» не совсем то же, что «*Y* причинно необходимо для *X*» (хотя и подразумевает его), скорее, причинно-следственное отношение здесь рассматривается с точки зрения (возможного) желания *X* (даже если желание есть, вывод «следует сделать *Y*» все еще неявно включает это желание в качестве довода для *Y*). Другой вид доводов предполагает, что некоторый институт требует от агента некоторых действий, или ограничивает его действия: «должен» в «Джонс должен Смиту пять долларов» значит требование некоторой устоявшейся системы коммерческой (или подобной) практики. Но, как я уже подчеркивал, на такого рода требования можно смотреть либо нейтрально,

извне, либо изнутри самого института, с точки зрения его принимающих. «Следует» тогда может частично выражать требования говорящего, его позиция помогает пояснить основания для предлагаемого действия. Но «следует» от третьего лица, когда говорящий не тот же, кому следует действовать, похоже, в отличие от «должен», никогда не относится к только лишь требованиям говорящего: возможно «Ты должен это сделать» — «Почему?» — «Просто потому, что я так сказал», но не «Тебе следует это сделать» — «Почему?» — «Просто потому, что я так сказал». «Следует» никогда не полностью эгоцентрично, всегда указывает на довод вне позиции говорящего.

Но (как я предположил в Разделе 1) помимо гипотетически императивных, институциональных и отчасти эгоцентричных доводов и требований, есть, принято считать, еще и внутренние требования, то есть сама ситуация или природа вещей требуют от нас определенных действий. Считается, что субъект в некоторой мере обязан что-то делать, причем не из-за собственных желаний, не из-за требований института или другого субъекта. Это внутреннее требование подкрепляет, скажем, требование институциональное, и моральным «следует» считается указывающее на такие обязательства. Но это моральное «следует» по своей сути не отличается от прочих «следует»: у него все то же общее значение, но (частично) другой способ разрешения неопределенности. Да и в обыденной речи «следует» если и указывает только на такие внутренние требования, то редко, скорее оно указывает на доводы и требования других видов, а на внутренние только как на обосновывающие их.

«Должно» сильнее чем «следует», но в остальном работает схоже. В нем тоже есть неопределенность, разрешимая несколькими способами. Общее значение «*a* должен *G*» — нечто вроде «*a* запрещено не делать *G*», но запрет здесь может быть причинно-следственным, эпистемологическим, институциональным, юридическим, гипотетически императивным, эгоцентрическим и якобы объективным.

1.3.3. Разновидности оснований

Я предложил считать «у *a* есть основание *G*-ить» эквивалентом «*a* следует *G*». Говоря о человеческих агентах, можно попытаться определить, что им следует делать, увидев, что можно считать основанием для действия. И таких оснований, видимо, несколько. Очевидно, например, что у *a* есть основание *G*-ить, если *a* знает, что *G* приведет к удовлетворению какого-то его желания или к достижению какой-то его цели. Но что, если *a* этого не знает? Или если уверен, что знает, но ошибается, и *G* на самом деле не удовлетворит его желание? В каком из этих случаев у *a* есть основание *G*-ить (и, значит, *a* следует *G*)? В обоих случаях основание вполне логично следует из толкования общих значений терминов «следует» и «основание» и верно, когда верно понято, и незачем выбирать между ними или спорить, следует ли *a* сделать *G* или *H* (если, скажем *G*-ние привело бы к удовлетворению его желания, но он уверен, что к этому приведет *H*). Такой вопрос возникает только если полагать внутренние требования, только тогда мы думаем «требует ли природа вещей от *a* делать *G* или *H*?». И если отказаться от такого полагания, вопрос отпадает сам собой, потому что «Делай то, что, как уверен, удовлетворит твое желание» и «Делай то,

что действительно удовлетворит твое желание» на практике ведут к одному и тому же.

Итак, у человека может быть основание делать то, что точно или с большой долей вероятности приведет или, он уверен, что приведет, к удовлетворению его текущего желания или достижению его текущей цели в ближайшем или отдаленном будущем. Но что, если он знает о своем новом будущем желании и знает, что делать сейчас, чтобы это желание в будущем было легче удовлетворить? Есть ли у него основание делать то, что удовлетворит не текущее его желание и даже не желание удовлетворить будущие его желания, а только будущее желание? Конечно, можно сказать, что такое основание есть и что (при прочих равных условиях) ему следует действовать так, чтобы повысить вероятность удовлетворить свое будущее желание. Но это предполагает неизменность личности во времени, ожидание, что человек будет вести себя достаточно последовательно и целостно на протяжении долгого времени, и что согласованность его целей будет достаточно стабильна. Такие целостные и последовательные люди чаще успешны, так что неудивительно иметь эти концепции и ожидания. И все же эти сугубо прагматические соображения резко отличаются от оснований, связанных с текущими желаниями. Устоявшееся представление о тождестве личности здесь работает подобно институту обещания, требуя от субъекта внимания к благополучию себя в будущем.

Составляют ли желания/страдания других основание для определенных моих действий? Было бы естественно ответить утвердительно, но насколько значимо это основание

среди прочих — спорный вопрос. Обычно такое основание считается значимей, если речь о членах семьи, друзьях и так далее. Но определение этих оснований в отдельный класс (не связанных с моим желанием помочь) будет введением чего-то вроде института: устоявшийся образ мышления и моральная традиция требуют проявлять некоторую заботу о благополучии других (по крайней мере некоторых из них), и это требование может быть закреплено в общепринятых правилах о том, что можно считать основанием для действия. Иногда в ход идет и намек на полутождественность: «Один в поле не воин». На фоне провокационного замечания Юма, что предпочесть гибель всего мира царапине на пальце младенца не противоречит разуму, вполне можно сказать: «Конечно, если у вас на глазах кто-то корчится в агонии или умирает от голода у вашего порога, у вас есть основание предпринять то, что в ваших силах, иначе вы просто не понимаете, что значит «основание», не имеете полного представления, что это такое». Но говоря так, мы рассуждаем в рамках устоявшихся норм. Нетрудно составить аргумент, подобный тому, что приводит Джон Серль, начав, скажем, с «Смит умирает от голода у порога Джонса» и закончив «Джонс должен дать Смиту еды». Институт помощи другим не так основательно встроен в язык, как институт обещания, и «умирает от голода» — не речевой акт, но логика ситуации будет схожей. Можно долго спорить, насколько (и в каком смысле) близкими должны быть другие, чтобы их нужды составляли основания для моих действий и сколь значимы эти основания, как и спорить о концептуальных границах моральных оснований вообще. Но это все праздные споры. Окончательный вывод всегда будет иметь форму «этот

институт требует такого-то действия», и перейти к предписывающей форме будет значить говорить в рамках этого института. Но нет логической необходимости делать этот переход, и уж точно ничто не заставляет нас понимать требования института (какими бы устоявшимися они ни были) как объективные, неотъемлемые требования самой природы вещей.

1.3.4. Институты

Может показаться, что приведенные рассуждения об институтах и их требованиях, их принятии и высказывании в их рамках, были слишком легкомысленны, и что требуется более подробное объяснение. Однако реалии, которые призваны обозначать эти термины, хорошо известны, и достаточно помнить, что под «институтом» подразумеваются как игры вроде шахмат, так и дача обещаний, а также мышление и поведение, поддерживающие (и сами поддерживающиеся) идеей тождества личности. Наш разговор об институтах призван выявить и использовать аналогии между этими на первый взгляд разными явлениями.

Всякий институт состоит из множества людей, ведущих себя более или менее предсказуемо и связанных отношениями, транслирующими, поощряющими и, возможно, закрепляющими эти модели поведения; есть правила и/или принципы выбора действий, участники достаточно явно руководствуются ими в своих действиях и не одобряют и даже осуждают их нарушение. Они используют понятия, которые невозможно объяснить без отсылки к этим правилам и принципам, и формулировки правил и принципов часто

используют эти понятия — так можно описать, например, шахматы. Но в действительности все несколько сложнее: шахматы — устойчивая социальная практика, а не просто абстрактная игра. Абстрактная игра здесь — один или несколько аспектов конкретной, традиционно поддерживаемой социальной практики, состоящей как из предсказуемых последовательностей ходов, так и из правил, принципов и требований, предъявляемых институтом. Речь не только о нормативном содержании абстрактных правил и принципов, но и о том, что на самом деле требуется, осуждается, навязывается или поощряется. Эти требования, таким образом, обусловлены человеческим мышлением, поведением, чувствами и установками. Говорить в рамках института — значит использовать характерные для него понятия, утверждать, апеллировать или неявно ссылаться на его правила и принципы, то есть говорить и мыслить так, чтобы поддерживать этот институт.

Институт не обязательно должен быть искусственно учрежден, подобно шахматам. Например, вполне возможно, что обещание — универсальная человеческая практика, естественно возникшая из условий нашей жизни и присущая всем обществам. Но это не меняет логического статуса ни этой практики, ни выводов, которые можно сделать только в рамках соответствующего института.

Обещание и очевидное обязательство его сдержать возникают не просто из заявления говорящего о своем намерении и желания того, кому он обещает, чтобы желание было выполнено. Недостаточно даже дополнить это доверием слушателя к заявлению говорящего, ожиданием говорящего,

что слушатель будет доверять и намерением слушателя доверять. Институт обещания значит встроенность всего этого в общие социальные ожидания, одобрения, неодобрения и требования и подкрепление ими. В отличие от заявления о намерении, обещание может быть дано только при наличии такого комплекса установок.

Нетрудно понять, как и почему такое отношение (а за ним и институт обещания) могли развиться из заявлений о намерениях, связанных с желаниями другого человека. Но еще яснее это станет, когда (в Главе 2.1) мы вслед за Юмом рассмотрим социальную функцию обещания. Впрочем, каким бы естественным и само собой разумеющимся не было развитие института, он с точки зрения логики остается лишь институтом, и утверждать, что обещание должно быть сдержано — значит ссылаться на эту систему отношений и одобрять ее.

Не все (хотя и многие) «следует», не говоря уже о причинах для действий, институциональны. И неудивительно, что такие распространенные и, казалось бы, сугубо естественные (в отличие, от, скажем, шахмат) институты, как тождество личности и обещание, помогли сформировать представления о том, что требуется будто бы самой природой вещей. Эти представления значимы для обыденных понятий моральных оснований и обязательств и содержат ошибки, которые очень естественны, но от этого не перестают быть ошибками.

1.4. Универсализация

1.4.1. Первый этап универсализации: нерелевантность нумерических различий

Моральные суждения универсализуемы. Искренне утверждая, что определенное действие (или человек, или обстоятельства и т.д.) морально неправильно, хорошо или плохо, что его следует совершать или не совершать (или подражать ему, или стремиться к нему и т.д.), мы выражаем свое отношение и ко всякому другому релевантно схожему действию. Этот принцип, в некотором смысле, несомненен. Но как его следует понимать, каков его статус и что из него следует касательно статуса и содержания морали? Налагает ли он рациональные ограничения на моральные суждения, выбор действий или допустимые модели поведения?

Ключевая фраза здесь — «релевантно схожему». Хотя принцип идентичности неразличимого не обязательно верен, на практике не бывает совершенно одинаковых случаев, и даже два совершенно одинаковые были бы нумерически разными (потому их и было бы два, а не один). Принцип универсализируемости был бы тривиальным и бесполезным, не умей мы игнорировать многие неизбежные различия как нерелевантные.

Итак, хотелось бы сначала исключить нумерические (не видовые) различия, то есть различия между двумя индивидами как таковыми. Если то, что плохо для вас, хорошо для меня, то только потому, что между нами есть какое-то качественное, видовое различие, морально значимое в данном контексте. То, что плохо для вас, может быть хорошо для

меня, потому что я — это я, а вы — это вы: я — Джон Маки, а вы, скажем, Ричард Роу.

Наверное, для универсализируемости морального суждения в нем должны отсутствовать имена собственные или указательные местоимения, вроде «я» и «здесь»? Не совсем. Суждение может быть универсализируемым — даже уже универсализированным — если содержит имена собственные в качестве переменных: «Если Джон Доу заключил договор с Ричардом Роу... то Джон Доу должен...». Слова вроде «я» и «ты» тоже можно использовать в качестве переменных: «Что хорошо для тебя, то хорошо и для меня». Если же суждение содержит имя собственное или указательное местоимение не как переменную, а как константу (как имя конкретного человека или указание на говорящего), то оно еще не универсализировано, но его можно универсализировать, если можно заменить такие единичные термины на обобщенные описания людей, отношений, ситуаций и т.д., и так утверждать соответствующее единичное суждение в отношении всякого другого соответствующего случая.

Такая универсализируемость исключает одну из разновидностей эгоизма. Она также исключает своего рода негативный эгоизм, свойственный некоторым аскетам: «Я не могу позволить себе такие вольности, но не могу и осуждать других за них». Но она не исключает разновидность, согласно которой каждый должен стремиться (исключительно или в первую очередь) к собственному счастью. Аналогично, она исключает патриотизм, если он требует ставить интересы одной конкретной страны превыше всего и служить, скажем, именно Ирландии методами, неприемлимыми для

служения, скажем, Франции (если, конечно, это не оправдано значимыми качественными различиями между Ирландией и Францией), но не исключает патриотизм, согласно которому каждый должен продвигать интересы своей страны, а также негативный патриотизм (каждый должен любить все страны кроме своей). Она в целом не исключает и ни одну из разновидностей эгоцентричного альтруизма: «Каждый должен заботиться о благополучии своих детей» (или «своих родственников», или «своих друзей», или «тех, кто ему помог» и так далее).

Максимы, прошедшие такой тест и ничем более не ограниченные, можно считать результатом первого этапа универсализации. Давайте рассмотрим предположение, что любая такая максима — моральное суждение, а любая непротиворечивая система таких максим — мораль. Оно значит, что нет никаких других априорных ограничений, какие различия считать морально значимыми. Разумеется, каждая конкретная максима содержит неявные решения, какие видовые различия морально значимы в том или ином контексте, но сами по себе эти решения не определяются и не контролируются на первом этапе универсализации. Для каждого конкретного морального мыслителя значимы те различия, которые он искренне считает значимыми. Но «искренне считает значимыми» подразумевает исключение использования видовых признаков как прикрытия для нумерических различий (то есть для незаметного возвращения к значимости указаний на индивидуумов, которая должна быть исключена на первом этапе универсализации). Если итальянский патриот выдвинет максиму, что интересы стран, имеющих

форму сапога, важней всех прочих, мы не станем считать ее универсализированной, если он имел в виду Италию и использовал такую вот уловку, чтобы избежать прямого указания. Но если он искренне считает, что иметь форму сапога — достоинство для страны (а патриоты часто и с энтузиазмом ссылаются на почти столь же тривиальные географические и климатические особенности), и готов сказать то же об интересах, скажем, воссоединенной Кореи, то его максима проходит тест.

Предполагается считать моральным суждением всякое искренне универсализированное (или поддающееся универсализации) предписание, которое его сторонник готов в равной степени применять к себе и к другим и продолжать применять при смене ролей. Иначе говоря, нет содержательных ограничений морального, только формальные. Форма — универсальная предписательность — определяется логикой моральных терминов, но содержание полностью зависит от решения того, кто выносит моральное суждение или принимает моральную систему.

Я не верю, что такой чисто формальный подход даст корректный анализ того, что обычно называется «моралью» и «моральным суждением». Впрочем, можно быстро опровергнуть одно популярное возражение: соглашаясь, что любое действительно универсализируемое предписание может быть моральным, мы принимаем все такие предписания или, по крайней мере, не можем осуждать ни одно из них и так остаемся совершенно нейтральны в выборе между ними. Это так, но только если путать «моральный» как описательный термин для обозначения всего этого типа мышления, с

«моральный» в значении «морально хороший», «морально правильный» или «морально приемлемый». Это совершенно разные понятия. Можно признать нечто моралью и зафиксировать это в описательном утверждении второго порядка, и в то же время радикально отвергать его и осуждать в суждениях первого порядка.

Хэйр утверждал, что моральные суждения универсализируемы именно потому, что такие моральные термины, как «хорошо», имеют и предписывающее, и описательное значение. Но это вводит в заблуждение. Как я уже говорил в Главе 2, описания, выведенные из употребления «хорошо» — функциональные, эгоцентричные или какие бы то ни было еще — не часть общего значения «хорошо». И даже если просто обратить внимание на описание, которое можно вывести из употребления, скажем, «хороший человек» группой говорящих с ясно определенными моральными взглядами (например, пуританами) — назовем это описательным значением «хорошо» в этом контексе для этой группы — даже тогда будет корректней сказать, что именно из-за универсализируемости их моральных суждений, из-за последовательности их оценок, «хорошо» имеет для них именно такое описательное значение, чем обращать зависимость и говорить, что «хорошо» имеет как описательное, так и предписательное значение, и потому эти суждения универсализируемы.

Более того, обсуждаемый вид универсализируемости, с его отрицанием моральной значимости имен собственных и нумерических различий, нельзя обеспечить сочетанием предписательного и описательного значений, потому что

такое сочетание само по себе может ссылаться на индивидов как таковых. Слово «франкофил» имеет ясное описательное значение, но если бы какая-то группа использовала «хороший» так, что в обход вышеупомянутого возражения можно было бы сказать, что «франкофил» — часть его описательного значения (как «трезвый» — часть описательного значения «хороший», используемого пуританами), то суждения этой группы о хороших людях не были бы универсализируемыми в интересующем нам смысле, потому что содержали бы сущностную, константную отсылку к конкретной нации. То же верно и о моральных суждениях любой группы, включающей в описательное значение своих моральных терминов (в указанном смысле) некоторое отношение к исторической личности Иисуса из Назарета.

Есть также связанный, но более важный вопрос: является ли тезис об универсализируемости логическим тезисом (как утверждает Хэйр) или значимым моральным принципом? По вышеизложенным причинам, нельзя из его следования из возможности моральных терминов иметь как описательное, так и предписательное значение, вывести, что это логический тезис. Но можно утверждать, что универсализируемость первого вида — логическое требование для использования слов «хорошо», «следует» и прочих подобных в моральном контексте, что часть логики моральный суждений — возможность подкрепить их доводами, в которых конкретные имена собственные и демонстративы не играют значимой роли. Но даже это утверждение сомнительно, ведь можно считать моральным убеждение аскета в неправильности для него того, что он в других не осуждает, хотя и

не проводит между собой и другими релевантное различие: такое утверждение легче считать моральным, чем соответствующую ему форму (негативного) эгоизма, так что мораль, похоже, запрещает требовать от других большего, чем от себя, но не наоборот. И если так, то даже первый вид универсализируемости, строго говоря, не логическое требование. Подробней этот вопрос я рассмотрю в Главе 2.3, а пока можно сказать, что даже если логический тезис о первом виде универсализируемости верен, он верен лишь в рамках особой логики морального использования этих слов: очевидно, что это не часть общей логики и даже не следует из общего значения таких слов, как «хорошо» и «следует». И если так, то значим практический тезис, что в мышлении, определяющем выбор действий, необходимо использовать термины и понятия, подчиняющиеся этой особой логике. Этот тезис не различает «морали», то есть системы, определяющие выбор действий, каждую из которых, согласно этому значению слов «моральный» и «мораль», можно считать моралью. Но он различает между этими «моралями» и другими системами, определяющими выбор действий (например, патриотизмом, всегда подразумевающем одну и ту же страну, или эгоизмом, требующем от всех преследовать интересы одного конкретного человека).

Этот содержательный практический тезис хорошо сформулировал Гоббс: «Человеку… следует довольствоваться такой свободой по отношению к другим, какую он позволил бы другим по отношению к себе». Он приравнивает это к Золотому Правилу из Нового Завета, которое формулирует так: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали другие,

так поступайте и вы с ними», и к тому, что называет «законом всех людей»: *«Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris»*, то есть «Не делай другому того, чего не желаешь себе». Все эти формулировки не столь точны, как первая (и каждая предыдущая точнее следующей). Принцип, который нам здесь нужно выделить — принцип универсализируемости требований, регулирующих поведение разных агентов, считающий нумерические различия и конкретные имена собственные иррелевантными.

Следовательно, даже если универсализируемость (в этом смысле) моральных суждений — логический тезис, принцип, требующий основывать действия на универсализируемых суждениях — важный практический принцип. Это требование определенной степени справедливости.

Но это еще лишь ограниченная форма справедливости, по-прежнему оставляющая широкое поле для несправедливости других видов, и два таких вида особенно важны.

Во-первых, пока все видовые различия считаются релевантными, мы можем использовать различия, которые на практике сочли бы несправедливыми (как вообще, так и в каком-либо контексте). Например, почти всегда несправедливо учитывать цвет кожи, несправедливо ограничивать образовательные возможности по половому признаку, выделять жилье по религиозному признаку, но ничего из этого не отсеивается на первом этапе универсализации.

Подобная несправедливость часто возникает, когда люди придерживаются универсальных предписывающих принципов, благоприятствующих похожим на них самих. Сходство

может проявляться в расе, цвете кожи, поле, религии, физической силе и навыках. Считающий себя сильным (и, значит, способным успешно конкурировать) склонен поддерживать моральные нормы, допускающие жесткую конкуренцию. Тот, кто владеет мечом и/или хорошо стреляет, может продвигать институт дуэлей как хороший способ защитить достоинство и репутацию, тогда как лучше владеющий словом будет настаивать, что эту задачу должны решать суды.

Второй же тип несправедливости иллюстрирует высказывание Бернарда Шоу: «Не делай другим того, чего желаешь себе. У них могут быть другие вкусы». Даже не используя имена собственные и демонстративы, мы можем учитывать в моральных суждениях свои предпочтения, ценности и идеалы. Например, трезвенник может уверенно утверждать, что никому нельзя пить вино или пиво, а убежденный индивидуалист — что социальные услуги следует свести к минимуму. Трудно видеть моральную ценность в защите того, чем сам не пользуешься, и легко считать пороком то, чего сам избегаешь. Но такие убеждения несправедливы.

Несправедливости обеих типов проходят первый этап универсализации. Но, кажется, их можно отвергнуть на последующих этапах, используя расширенную интерпретацию принципов универсализируемости (то есть логического тезиса и соответствующего значимого практического принципа).

1.4.2. Второй этап универсализации: поставить себя на место другого

Чтобы понять, действительно ли принцип распространим на всех, можно поставить себя на место другого и увидеть, готовы ли вы принять этот принцип как руководство других в их поведении по отношению к вам. Например, имеющий большой доход и хорошее здоровье и не имеющий иждивенцев, склонен считать, что каждый должен сам полностью оплачивать всякое медицинское обслуживание. Ему следует представить, что он получает куда более скромную плату, имеет хроническую болезнь почек или у его ребенка врожденный порок сердца, и решить, готов ли он тогда поддерживать такой принцип.

На этом этапе универсализации мы ищем максимы, которые готовы поддерживать не только в нашем нынешнем положении, но и если оно изменится. При этом мы учитываем не только ожидаемые и практически возможные изменения, но и в принципе невозможные и которые сложно даже представить.

Такая процедура, похоже, мощное оружие против несправедливости, допущенной первым этапом, но может показаться, что оно и обоюдоострое: разве не следует, скажем, поддерживающему бесплатное медицинское страхование, представить себя и своих иждивенцев безупречно здоровыми и имеющими большой доход, но все равно уплачивающими соответствующие налоги? Получается, если он передумает, его прежнее суждение не морально, ведь его нельзя полностью универсализировать: оно отражает лишь

его личные интересы. Какие принципы тогда вообще способны пройти второй этап?

Эту трудность можно преодолеть. Предположим, мы не проверяем предложенные максимы, а целенаправленно ищем те, которые пройдут второй этап. Например, принципы оказания медицинских услуг, которые мы готовы соблюдать независимо от нашего благосостояния и состояния здоровья. (Здесь мы не будем выяснять, зачем целенаправленно искать такие максимы. Для этого есть веское основание, которые мы обсудим в Главе 2.1, а пока рассмотрим только характер и последствия разных этапов универсализации.) Такой поиск может подтолкнуть искать и более общие (применимые не только к оказанию медицинских услуг) принципы. Возможно, кому-то не нужно медицинское страхование, но нужна полиция. Это два разных способа использования государственных ресурсов для защиты граждан от вреда. Размышляя в этом направлении, можно сформулировать принцип, который оправдывал бы государственное обеспечение обоих видов защиты (а может, также и других).

Второй этап универсализации исключает первый из двух видов несправедливости, указанных в конце Раздела 1. Различия считаются релевантными, только когда релевантны с любой точки зрения. Конечно, найти справедливые в этом смысле принципы может быть непросто, более того, я не вижу никаких гарантий, что это вообще возможно. Впрочем, нет и априорных доказательств, что это невозможно.

На вопрос о статусе второго этапа универсализации можно ответить так же, как и на таковой о первом. Логиче-

ский тезис: моральные термины имеют такое значение, при котором использующие их суждения проходят оба этапа универсализации. Значимый практический принцип: действия следует основывать на максимах, прошедших такую проверку. Здесь еще сомнительней, что логический тезис верен, к чему я вернусь после анализа третьего этапа универсализации. Как бы то ни было, логический тезис слабо связан со значимым практическим: второй можно принять или отвергнуть вне зависимости от истинности первого.

На втором этапе универсализации требуется представить себя на месте другого, сохраняя свои нынешние вкусы, предпочтения, идеалы и ценности. В прошедших такой этап суждениях не будут (несправедливо) учитываться особые способности, ресурсы или социальное положение (а также интересы, определяемые ими). Но нынешние вкусы, предпочтения и идеалы все еще могут учитываться, поэтому второй из двух видов несправедливости (указанных в конце Раздела 1) не устраняется на втором этапе.

1.4.3. Третий этап универсализации: учет разных вкусов и конкурирующих идеалов

Третий этап требует вжиться в другого еще глубже, переняв не только его качества, способности и обстоятельства, но и желания, вкусы, предпочтения, идеалы и ценности. Но разве от нас самих тогда что-то останется? Речь скорее о взгляде и со своей, и с (полностью) другой точки зрения, ведь только так можно выявить принципы, допустимые с обеих. Или даже, речь не об одном другом, а о бесконечном множестве других.

Такое испытание еще труднее, чем представленное на втором этапе, а ведь даже там было сомнительно, что хоть какие-то принципы его пройдут. Конечно, есть базовые, присущие почти каждому, желания, но помимо них есть много радикально отличающихся предпочтений и ценностей — и ведь именно от них непримиримые моральные разногласия и возникают.

Нам следует несколько умерить амбиции и искать принципы не безоговорочно приемлемые со всякой точки зрения, а хотя бы те, что представляют приемлемый компромисс между разными реально существующими точками зрения. Позже станет ясно, почему нам нужен такой компромисс и почему приемлемо даже то, что не удовлетворяет первоначальным требованиям.

На третьем этапе мы в некоторой степени учитываем все реально существующие желания, вкусы, предпочтения, идеалы и ценности (даже те, которые радикально отличаются от наших и даже им противоречат), то есть все интересы реально существующих людей. Если пытаться в равной степени учитывать абсолютно все реальные интересы, можно прийти к нечту вроде утилитаризма. «Вроде», потому что в утилитаризме есть неопределенности, которые можно отразить в нашем подходе: как взвесить или измерить интересы, которые предлагается одинаково учитывать и что делать с интересами будущих людей, или, точнее, людей, могущих стать будущими? В Главе 2.2 я рассмотрю утилитаризм как моральную систему первого порядка, а также указанные проблемы (хотя, конечно, не решу их). Эти неопределенности будут отражены в универсализации, соответствующей

утилитаризму, так что даже после третьего этапа у нас не будет однозначных ответов на практические вопросы.

То, что я назвал третьим этапом универсализации, Хэйр рассматривает в контексте спора между либералом и нацистами. У Хэйра либерал признает три этапа универсализации: уважает идеалы других, хотя неясно, одинаково ли. Убежденный же нацист, закоренелый фанатик, искренне считает, что его самого и всю его семью нужно будет уничтожить, если они окажутся евреями по происхождению. Иначе говоря, он признает первые два этапа универсализации, но не третий: его приверженность арийскому идеалу столь сильна и непоколебима, что он не придает никакого значения интересам, не совместимым с ним. В действительности нацисты обычно просто бездумны и бесчувственны и не принимают даже второй этап универсализации, то есть даже не задумываются о том, что делать, если они сами окажутся евреями, и потому их приверженность нацизму все еще уязвима.

Позиция либерала же демонстрирует одну из вышеупомянутых неопределенностей: может ли он, стремясь придавать равный вес всем идеалам, иметь идеалы помимо либерализма — идеала второго порядка, из которого он и стремится придавать равный вес всем идеалам? Если у него есть идеалы первого порядка, то следует отделять его в роли участника конфликта первого порядка от его в роли универсализатора третьего этапа, придающего равный вес всем реально существующим идеалам и считающиего себя равным другим. В целом, то есть в обеих этих ролях, человек не придает равный вес всем реально существующим идеалам, но все же в какой-

то мере учитывает их все и, в отличие от фанатика, не исключает идеалы, противоречащие его собственным.

Основная идея теории «справедлвости как честности» Джона Ролза — способ добиться результата второго и третьего этапов универсализации, задавшись вопросом: какие принципы регулирования общественной деятельности и разрешения претензий к ним мы, как рациональные эгоисты, выбрали бы для своего общества, не зная заранее своего в нем места и своих способностей и интересов (из-за «завесы неведения»). Но эти два подхода не вполне эквивалентны. Предположим, что один из двух альтернативных наборов принципов сделал бы большинство членов общества намного счастливее, сделав несколько человек очень несчастными (совершенно незаслуженно). Рациональный эгоист вполне мог бы выбрать такой набор принципов из-за «завесы неведения», ведь вероятность оказаться в счастливом большинстве гораздо выше, чем незаслуженно страдать, и риск был бы оправдан. Но такой набор принципов неприемлем даже в качестве компромисса, он даже не справедлив (хотя, конечно, если кто-то пошел на подобный риск и проиграл, будет справедливо призвать его к исполнению условий сделки, ведь он тогда уже не мог бы указать на эту несправедливость). Принципы, эгоистично рационально выбранные даже из-за «завесы неведения», не обязательно справедливы, так что эта «завеса», сколь живописна и ярка ее идея ни была, не столь надежный гарант справедливости, как поиск компромисса, приемлемого со всех точек зрения. Ролз, конечно, пытается избежать этого следствия своего подхода и дотянуть его результаты до таковых третьего этапа универ-

сализации, но насколько ему это удается — вопрос спорный. Схоже можно критиковать и всякий утилитаризм, который учитывает только количественные показатели интересов и счастья и допускает незаслуженные страдания одних в обмен на (столь же незаслуженное, надо полагать) счастье других.

В отношении каждого из трех этапов универсализации можно выделить логический тезис и значимый практический тезис. Но логический тезис для третьего этапа явно ложен. Сам Хэйр говорит, что мы не обязаны (иначе мыслим не морально или оценочно) придавать равную значимость всем идеалам или даже уважать те идеалы, которые не разделяем. Такая универсализируемость — не часть морального мышления. Не так все ясно с логическим тезисом для второго эхтапа. С одной стороны, моральные аргументы вроде «А как бы тебе это понравилось, будь ты сам евреем?», «Ты был бы все еще того же мнения, не будь ты так отвратительно здоров?» и «Тебе то легко говорить, а вот...» очень влиятельны и распространены. С другой стороны, кажется, все еще корректным использовать моральные термины в суждениях, принятых без рассмотрения подобных возражений. Похоже, второй этап — традиционно признанная и убедительная модель морального рассуждения, но все еще не часть моральных терминов. Тем не менее, второй этап связан с претензией на объективность: объективную моральную значимость различия трудно совместить с видимостью этой значимости только с некоторых точек зрения. А вот третьему этапу универсализации претензия на объективность скорее вредит: очень уж легко поверить, что раз собственные идеа-

лы объективно значимы, то незачем рассматривать те, что им противоречат.

Поэтому утрвеждение Хэйра, что «нравственному мышлению свойственно придавать равную значимость интересам всех людей» вводит в заблуждение. Для нравственного мышления в целом свойственен в лучшем случае первый этап универсализации. Даже второй этап придавал бы равную значимость только тем интересам и идеалам, которые другие разделяют с конкретным нравственно мыслящим. И даже третий этап лишь приблизительно соответствует принципу равнозначимости всех реально существующих интересов, но уже явно не свойственен обычному нравственному мышлению.

1.4.4. Субъективные элементы в универсализации

Итак, можно выделить три разных вида или этапа универсализации. На каждом из них моральное суждение распространяется на в определенном смысле релевантно схожие случаи. На первом этапе исключается нумерическое различие. На втором — родовые различия, могущие показаться релевантными только из-за личных психических или физических особенностей, социального статуса или благосостояния. В значение морального языка заложен в лучшем случае первый этап, то есть исключения чисто нумерических различий из морально значимых. Соответствующий же логический тезис о втором этапе более спорный, а о третьем и вовсе ложный. И ведь только приняв все три этапа, можно придерживаться «либеральных» взглядов или чего-то близкого к утилитаризму. И значимый практический принцип кадого

этапа отделен от соответствующего логического тезиса и может быть принят вне зависимости от истинности последнего.

Предположим, верен логический тезис первого этапа. Тогда в моральных суждениях (в которых ключевые моральные термины используются в полном своем значении) нельзя выразить предписания или ориентиры для действий, не подразумевающие готовность «довольствоваться такой же свободой по отношению к другим, какую позволяем другим по отношению к себе». Такую готовность значит мышление в рамках моральных норм, предполагающих первый этап универсализации. Но (предполагаемая) истинность этого тезиса еще не обязывает мыслить именно так, даже под страхом обвинений в нелогичности: можно вполне последовательно воздерживаться от использования моральных терминов или использовать их лишь частично. Слово «атом» использовалось в физике XIX века и частично значило «неделимая частица материи», но это не обязывало верить, что есть неделимые материальные частицы: можно было воздерживаться от использования этого термина или (как впоследствии и поступали физики) использовать его в других значениях, не предполагающих неделимость. Логическая или семантическая истинность не ограничивает убеждения, как не ограничивает она и действия, предписания, оценки или выбор политического курса.

Здесь можно применить использованное в Главе 3 понятие высказывания в рамках института. Институтом может быть сама мораль или моральное использование языка, и тогда, высказываясь в рамках такого института, логически

недопустимо одобрить предписание, не проходящее первый этап универсализации. Но это не дает универсализируемым максимам внутреннего, объективного превосходства над неуниверсализируемыми. То есть сам институт морали (равно как и принцип руководства только универсализируемыми максимами) не наделяется каким-либо внутренним авторитетом. Требование универсализируемости в рамках института морали схоже с выводом «следует» из «есть» Серлем в рамках института обещания.

Иногда говорят, что смысл моральных суждений — быть окончательными и главенствующими ориентирами в выборе действий. И если они при этом еще и универсализируемы в смысле первого этапа, то каждый обязан использовать так универсализируемые максимы в качестве окончательных ориентиров в своем поведении. Но даже это было бы верно только в рамках института морали: никто не обязан следовать этому институту или позволять ему влиять на свое практическое мышление. Иначе такое двоякое определение было бы простым способом решения значимых вопросов в любой сфере. Основной принцип общей логики заключается в невозможности получить нечто из ничто, и никакая особая логика морали не может его обойти.

То есть истинность одного из наших логических тезисов ни в коей мере не обязывает нас принимать соответствующий значимый практический принцип. Но более того, если какой-либо из этих тезисов ложен (как, видимо, обстоит с тезисом третьего этапа), все еще можно последовательно руководствоваться в своем поведении (только) так универсализируемыми максимами, потому что решение в пользу или

против значимого практического принципа независимо от истинности соответствующего логического принципа: решениями можно считать не только единичные предписания, но и общий, формальный, практический принцип, через который они универсализируются или распространяются на релевантно схожие случаи.

Универсализируемость моральный суждений не накладывает никаких рациональных ограничений на выбор действий или допустимых моделей поведения, так что утверждение, будто систему выбора действий, не проходящую первый этап универсализации, нельзя назвать моралью (и что если в ней и используются слова «следует» и подобные, то не в полном своем смысле) — не более чем риторический прием. Универсализируемость не представляет угрозы для морального скептицизма или субъективизма (как они были определены в Главе 1) и даже не ограничивает их.

Все это станет еще очевидней, если рассмотреть пример рассуждений, через которые моральные суждения проверяются на каждом из этапов универсализации, обратив внимание на субъективные элементы, то есть апелляции к чему-то, имеющему логический статус решения.

Вы едете по обыкновенно пустующей дороге и замечаете, что другая машина застряла в кювете. Водитель машет вам рукой, видимо, прося помочь или передать сообщение тому, кто сможет. Вы хотели бы и дальше ехать по своим делам, но решаете, что вам следует остановиться. То есть вы быстро провели универсализацию первого этапа и отвергли утверждение «никто не обязан останавливаться и помогать

другим в подобных ситуациях». (Конечно, вы могли прийти к тому же и другим путем, но нас интересует путь универсализации.) Первый явно субъективный элемент здесь — нежелание следовать единичному предписанию «Езжай дальше» применительно к другому водителю, когда вы сами застряли в кювете. Будь вы слишком горды, чтобы просить о помощи, или уверены, что никогда не окажитесь в такой глупой ситуации, вы рассуждали бы иначе и универсализировали бы утверждение «никто не обязан останавливаться и помогать другим в подобных ситуациях». Но еще один субъективный элемент — само обращение к универсализации первого порядка, готовность проверить свое решение о том, как поступить. Даже подразумеваясь в вопросе «как следует поступить», такое обращение остается решением. Здесь действует не только логика «следует», но и принятие соответствующего практического принципа. Как верно подчеркивал Хэйр, вы логически вольны отказаться от участия в моральной языковой игре. Это решение, даже если вы выросли в среде, где все так делают, и никогда не думали иначе.

Но предположим теперь, что первый этап универсализации не заставил вас остановиться — вы уверены, что никогда не застрянете в кювете — и вы перешли ко второму этапу и ставите себя на место другого. Оказавшись в кювете (гипотетически), вы почувствуете, что вам следует помочь. Пытаясь найти универсальную максиму, под которой вы могли бы подписаться вне зависимости от своего актуального положения, вы обнаруживаете, что эта максима не «Езжай дальше», а «Остановись и помоги». На этом этапе вывод сделан уже не из желания, чтобы вам когда-нибудь помогли, потому что

из желаний (которые зависят от ваших актуальных качеств и ситуации) вы бы сделали вывод, что следует ехать дальше. Но согласие с «Остановись и помоги» все еще основано на некоторых предпочтениях, предпочтениях столь фундаментальных, что они были бы у вас, даже будь вы глупее и застрянь в кювете — это первый субъективный элемент. Второй субъективный элемент аналогичен таковому для первого этапа — это принятие вами принципа универсализации второго этапа. Да, такой подход к моральным суждениям влиятелен и общепринят, но логически он основан лишь на вашем решении принять этот принцип.

Но даже второй этап может не остановить: вы слишком горды, чтобы обращаться за помощью, считаете это столь унизительным, что надеетесь на отказ, даже если, поддавшись минутной слабости, все же попросите о помощи. Просящий о помощи, вы уверены, слишком ничтожен, чтобы его слушать.

И вы переходите к третьей стадии. Думаете, что не все разделяют ваш идеал самодостаточности и что есть те, кто не против зависеть от других и даже придерживается рабских принципов взаимопомощи. Очевидно, к вам сейчас обращается один из них. Вы не согласны с его системой ценностей, но готовы ее уважать и придавать значение соответствующим интересам. Пытаясь сформулировать максимы, которые можно одобрить с любой точки зрения (или хотя бы как компромисс между ними), вы решаете все-таки остановиться и помочь. Вы цените самодостаточность, но не фанатично. И так сделанный выбор гораздо меньше зависит от ваших предпочтений. Но отдаление от них происходит

через сближение с другим субъективным элементом — принятием практического принципа универсализации третьего этапа. Конечно, здесь субъективного меньше, чем на первом и втором этапах, но принятое вами уже не заложено в значении моральных терминов или общепринятых моделей моральных рассуждений. То есть отказаться от этой третьей разновидности моральной языковой игры можно было бы не только логически, но и естественным образом, следуя традиции морального мышления. Ее принятие может быть только сознательным, субъективным решением.

2. Содержание этики

2.1. Объект морали

2.1.1. Следствия из морального скептицизма

В Главе 1 я утверждал, что объективных ценностей нет, а в Главах 2, 3 и 4 — что никаких значимых моральных выводов или ограничений нельзя вывести ни из значений моральных терминов, ни из логики моральных рассуждений. Какие же задачи остаются перед моральной философией? Можно было бы изучить моральные взгляды разных обществ (возможно, в исторической перспективе), взяв за основу изложенное Уэстермарком в «Истоки и развитие моральных идей». Но то было бы антропологией или социологией. Философам больше подошло бы систематическое описание нашего морального сознания или его части, например, «чувства справедливости», и поиск принципов, «рефлексивно уравновешивающих» наши интуиции. Можно начать с нескольких на первый взгляд приемлемых общих принципов и моральных суждений и корректировать их в местах их разногласий, пока не будет достигнут компромисс. Это Джон Ролз и называет «теорией справедливости». Это интересная задача, но ее не стоит путать с попыткой таких мыслителей, как Сиджвик, продвинуться от «интуиций» к объективной моральной истине, к науке о поведении. «Наше чувство справедливости» (будь то наше личное или какой-то группы) не властно над теми, кто не согласен с его указаниями, не властно даже над нами, когда мы меняем свою точку зрения. Но если объективной моральной истины нет, то что остается, кроме как описывать это изменчивое чувство?

Мораль нельзя открыть, но можно создать. Выбрать моральные принципы, сформировать моральную позицию. Конечно, они будут отражать и раскрывать наши интуиции, но эти интуиции наверняка изменятся по ходу формулирования и соотнесения принципов. Нужно решить, что делать. Что поддерживать, а что осуждать, какие принципы поведения принять и развивать, предоставив им направлять и контролировать наш выбор.

Здесь следует провести различие. Мораль в широком смысле — всеобъемлющая теория поведения. Мораль же, которой придерживается конкретный человек — набор принципов, которым он позволяет направлять себя в выборе действий. В узком смысле мораль — система ограничений в поведении, нужная для защиты интересов других, а не самого себя, так что ограничения эти воспринимаются как сдерживающие естественные склонности и спонтанные импульсы. В этом узком смысле моральные соображения не полностью определяют действия. Можно осмысленно сказать: «Да, мораль требует от меня сделать так, но я сделаю иначе, потому что здесь есть кое-что важнее морали». «Мораль» здесь вполне может быть без кавычек, даже неявных: можно иметь в виду именно свою мораль, и поскольку в этом узком смысле мораль — не всеобъемлющая система, то в конкретной ситуации ее можно проигнорировать. Моралью в широком смысле пренебречь нельзя, от нее можно только отклониться из-за «слабости воли».

Нет смысла спорить, какое из этих двух значений слова «мораль» верней. Они оба используются и оба глубоко вплетены в наше мышление. Важно лишь не путать их, считая,

например, моральное в узком смысле — моральным в широком. Не стоит полагать, что любая общая система принципов будет полностью построена на том, что мы назвали бы моралью в узком смысле.

Впрочем, уверен, что мораль в узком смысле будет важной частью любой рефлексивно приемлемой морали в широком смысле. Поэтому хотелось бы сначала понять, чем объясняется тенденция морали в узком смысле узурпировать место и назначение общей теории поведения.

2.1.2. Инструмент противодействия ограниченности сопереживания

Именно о морали в узком смысле Дж. Дж. Уорнок говорит, что ее суть легче понять, ответив, для чего она нужна, какова ее цель. Мораль — разновидность оценки, своеобразное суждение о поведении. В нем, по мнению Уорнока, должно быть нечто особенное: некоторые общие и устойчивые особенности человека и его обстоятельств «по своей природе таковы, что все может сложиться очень плохо» — плохо в смысле неморальном, в смысле неудовлетворенности желаний, потребностей и интересов. К этому подталкивает ограниченность: ресурсов, знаний, способности мышления, но прежде всего — способности к сопереживанию. Даже не учитывая откровенную враждебность, которую мы иногда направляем на других, мы почти всегда озабочены собственными, эгоистичными целями. И главное назначение морали — противодействовать такой тенденции, способствуя сопереживанию. Исходя из этого и следует определять ее содержание.

Красочное изложение этого подхода можно найти в диалоге Платона «Протагор», где софист Протагор использует его в мифе о сотворении и ранней истории человечества. Люди созданы без когтей, силы, скорости, меха или чешуи, которые есть у животных. Вместо этого людям дарованы ремесла и умение пользоваться огнем, так что они строят дома, шьют одежду, изготавливают инструменты и оружие и выращивают пищу. Но даже так они, живя разрозненными малыми группами, не могут противостоять диким зверям. В больших группах они ссорятся, им не хватает «политического искусства». Зевс посылает им Гермеса. Гермес дает людям aidōs (что можно перевести как «моральное чувство») и dikē (закон и справедливость) как принципы руководства и дружбы. Тезис Протагора прост: моральное чувство, закон и справедливость необходимы, чтобы жить в больших группах и справляться с опасностями внешнего мира.

Гоббс рисует схожую картину, но опасность теперь исходит не извне, а от самих людей. Соперничество и недоверие разжигают войну всех против всех. Гоббс гораздо подробней, чем Протагор, описывает выход из этого положения. Страх смерти и желание стабильности побуждают людей к миру, но никто не перестанет враждовать с другими, пока они не перестанут враждовать с ним. Для мира нужно соглашение, которое бы ограничивало соперничество, но никто не станет его соблюдать, пока не будет уверен, что другие тоже будут его соблюдать. Значит, нужно соглашение, которое бы само обеспечивало механизм своего соблюдения. Таким механизмом, уверен Гоббс, должен быть политический суверен — человек (или группа людей), который сам не сторона согла-

шения, но которому все стороны обязуются подчиняться. Гоббс формулирует моральные принципы как «законы природы»: стремиться к миру, когда есть надежда его достичь; соглашаться на взаимное ограничение притязаний в условиях конкуренции; соблюдать договоренности; благодарить за услуги; приспосабливаться к другим; прощать то, в чем раскаиваются и что обязуются не повторять; воздерживаться от карательного правосудия; и еще восемь «законов» такого рода. Разумеется, одних этих принципов недостаточно: ключевое здесь — самоподдерживающая форма соглашения. У каждой из сторон есть мотив поддерживать власть, наказывающую за нарушение соглашения (и самой избегать нарушения). То есть у каждой из сторон есть два мотива выполнять свою часть сделки: страх наказания за нарушение и ожидание выгоды от соблюдения. Хотя Гоббс говорит, что люди естественным образом объединяются и через такой договор создают гражданское общество и суверенную власть, сам этот договор не менее мифический, чем вмешательство Зевса и Гермеса. Но подобная модель договора почти наверняка неявно присутствует в обществе, и распад отношений и мотиваций, на которые указывает Гоббс, может привести к бесконечным конфликтам и войнам.

Юм отмечает: «Справедливость проистекает лишь из эгоизма и ограниченной щедрости и скудных средств, коими природа снабдила нас для удовлетворения наших потребностей». Юм считает справедливость (в частности, уважение к собственности и правилам, регулирующим владение ей) искусственной добродетелью, механизмом, работающим благодаря нашим особенностям и обстоятельствам, и привнося-

щим то, что в естественном состоянии мы не способны принять. Если бы люди были доброжелательны, и каждый стремился лишь к вообщему благу и любил ближнего своего, как самого себя, то не было бы нужды в таких правилах. Не было бы в них нужды и если бы природа давала нам все, что мы желаем и все наши желания были всегда удовлетворены. Обещания и сделки — механизм, делающий возможным взаимовыгодное сотрудничество между (рациональными) эгоистами, где вклады разных сторон делаются в разное время. «Ваша пшеница созрела сегодня, моя созреет завтра». Нам обоим выгодно вместе трудиться и сегодня, и завтра. Но при этом у нас нет друг к другу теплых чувств, так что я не буду утруждаться ради вас. К тому же, я буду разочарован, если помогу вам сегодня, а вы откажетесь помочь мне завтра. Так что мы трудимся в одиночку и теряем урожай из-за недоверия друг другу. Обещания позволяют обходить такие тупики. Но, настаивает Юм, единичный акт справедливости может принести больше вреда, чем пользы, и «только согласие людей в рамках общего плана или системы действий приносит пользу».

2.1.3. Форма инструмента

Протагор, Гоббс, Юм и Уорнок в целом сходятся в проблеме, которую решает мораль: ограниченность ресурсов и сопереживания порождает конкуренцию и конфликты и мешает взаимовыгодному сотрудничеству. Но в подходах к ее решению есть некоторые различия.

Гоббс говорит о законах природы — моральных нормах, неизменных, как и свойства и обстоятельства человека. Но

это не безусловные правила поведения: они «предполагают, что их следует соблюдать, но… не всегда приводят к этому соблюдению», потому что невозможно следовать этим правилам, пока нет уверенности, что другие тоже будут им следовать. Но вместе с уверенностью возникает и обязанность, потому что так легче выжить и преуспеть. То есть согласно Гоббсу, одних только моральных норм недостаточно, нужен еще суверен. Тогда каждый субъект будет знать, что правила будут соблюдаться, а нарушения будут пресекаться, и у него будет значимое основание соблюдать их самому. Юм также говорит о трех фундаментальных законах природы: «закон о неприкосновенности собственности, закон о передаче собственности по согласию и закон о выполнении обещаний». «От строгого соблюдения этих трех законов зависят мир и безопасность общества… Общество абсолютно необходимо для благополучия людей, а люди необходимы для поддержания общества». Он, как и Гоббс, считает правительство, судей и их помощников гаратном исполнения (или наказания за неисполнение) законов. Но в объяснении причин его необходимости Юм или не столь проницателен, или не столь откровенен. Он пишет так, будто соблюдение этих правил отвечает долгосрочным интересам каждого, и будто только человеческая слабость предпочесть сиюминутное лучшему, но отдаленному, заставляет создавать особую группу лиц, для которых такая сиюминутная выгода будет соответствовать контролю соблюдения правил. В отличие от Гоббса, он здесь не указывает, что, хотя всеобщее соблюдение отвечает интересам всех, мое личное соблюдение не отвечает моим личным интересам, и, какими бы дальновидными и благоразумными мы ни были, нам нужен механизм принуждения,

эгоистичный мотив соблюдать правила. Но Юм также задается вопросом: «Почему [и как] мы связываем добродетель со справедливостью, и порок — с несправедливостью?», что, согласно его теории добродетели и порока, значит: «Почему и как мы одобряем справедливое и осуждаем несправедливое, когда оно не затрагивает наших интересов?». Добродетель и порок — это объективизации бескорыстного одобрения и осуждения. Юм предполагает, что корыстные расчеты побуждают людей «подчиниться правилам, при всеобщем выполнении которых их деятельность станет безопасней и удобней», но этого недостаточно: именно сопереживание, естественная склонность разделять чувства других, заставляет нас распространить изначально эгоистичное одобрение и осуждение на схожие, но не затрагивающие наши интересы, ситуации. Эта склонность подкрепляется «уловками политиков» и воспитанием родителей, которые, видя пользу от таких моральных чувств, культивируют их.

Но даже с учетом верности последних утверждений, объяснение в целом неудовлетворительно, потому что оба его основания — заинтересованность в подчинении правилам и естественное сопереживание — слишком слабы. Поэтому Юм указывает, что соглашения могут формироваться постепенно, по мере того как люди на собственном опыте убеждаются в преимуществах их соблюдения и недостатках их нарушения. И мы можем развить эту мысль. По указанным причинам моральное чувство, «связывая добродетель со справедливостью», способствует процветанию групп, в которых укоренилось, и эволюционное давление со временем приводит к его широкому распространению. Поскольку эволюция путем

естественного отбора является общепринятой современной заменой божественному провидению, мы можем прийти к такому объяснению, почти механически переосмыслив миф Протагора.

Таким образом, решение Юма дополняет решение Гоббса. Хотя законы природы у Гоббса можно понимать как моральные нормы, мотив, (всегда) побуждающий к желанию, чтобы они соблюдались и (при достаточных средствах принуждения) к их соблюдению, остается эгоистичным. Гоббс не допускает развития некоего вторичного инстинкта моральности. Но, видя, какую полезную функцию выполняет мораль, легко понять, что такие вторичные инстинкты или устойчивые социальные традиции все же есть — и с ними теория Гоббса будет гораздо надежней и не будет уже похожа на карточный домик.

Гоббс и Юм говорят о законах природы, о правилах. Уорнок же уверен, что мораль не может основываться на правилах: мы должны взвешивать доводы, а не просто следовать правилам. Основным содержанием морали должны быть (моральные) добродетели. Чтобы избежать естественного развития конфликтов и неблагополучия, нужны четыре состовляющие: знания, организация, принуждение и добродетели. Уорнок верно отмечает, что одного только принуждения, без добродетелей, было бы недостаточно. Среди них он выделяет неморальные — трудолюбие, мужество и самообладание, которые противодействуют проявлениям человеческой слабости, и моральные — непричинение вреда и заблуждения, справедливость, великодушие и честность, которые и составляют основу морали.

Можно было бы считать, что моральные добродетели можно объяснить с точки зрения эволюционной теории так же, как и моральные чувства. Но, думаю, не стоит исключать из сферы морали и правила вроде перечисленных Гоббсом и Юмом (нужны ли жесткие и непреложные правила, мы рассмотрим в Главе 2.3). Уорнок также подчеркивает роль обязательств: обязательство выполнять обещание, считает он — это частный случай добродетели непричинения заблуждения. Но объяснение Юма вернее: обещание — инструмент, благодаря которому возможна неодномоментная взаимопомощь между теми, кто руководствуется в основном эгоистичными мотивами. Неявные обязательства (например, между родителями и детьми) можно объяснить аналогично. Протагор был прав, сводя мораль к понятиям aidōs и dikē (хотя не дал подробного разъяснения). Aidōs можно понимать как моральные чувства и склонности и уважение к обязательствам, а dikē — как формальные правила и политико-правовые механизмы обеспечения соблюдения закона и создания позитивного права. Это неотъемлемые и взаимодополняющие части морали.

2.1.4. Анализ теории игр

Более абстрактный анализ — с использованием моделей из теории игр — может подтвердить наши выводы. Естественно было бы начать с так называемой дилеммы заключенного. Ее значение и связь с другими ситуациями лучше всего иллюстрирует следующий вариант истории. Два солдата, Том и Дэн, обороняются на двух соседних форпостах, пытаясь сдержать наступление противника. Если оба останутся на постах, будет высокий шанс продержаться до подхода подкрепления

и выжить. Если же оба сбегут, противник прорвет оборону и их шансы выжить будут очень низкими. Но если сбежит только один, то у сбежавшего будет больше шансов выжить, чем даже если бы оба остались, а у оставшегося будет меньше шансов выжить, чем даже если бы оба сбежали. Предположим, каждый из них это знает, и каждый стремится выжить. Том рассуждает: если Дэн останется на посту, то мне лучше убежать, и если Дэн убежит, то мне тоже лучше убежать, так что мне в любом случае лучше убежать. Но ситуация симметрична, и Дэн будет рассуждать точно так же, и потому оба сбегут. Но ведь у них было бы больше шансов выжить, если бы они оба остались на своих постах!

Такой результат может показаться парадоксальным. Но дело в том, что Том и Дэн не могут скоординировать свои действия, не могут полагаться друг на друга, и потому для каждого из них сбежать оказывается надежней, чем остаться на посту. Конечно, лучшим вариантом для каждого в отдельности было бы убедить другого остаться, а самому убежать. Но такое решение асимметрично и достижимо только обманом. Лучшим симметричным решением было бы каждому остаться на своем посту. Им нужно что-то, что буквально или метафорически связало бы их действия воедино: если бы можно было только либо обоим сбежать, либо обоим остаться, они бы оба остались. Предположим, они говорят друг другу: «Я останусь на своем посту, если ты останешься на своем». Но они рациональные эгоисты, и у каждого все еще есть мотив нарушить соглашение и сбежать. А что, если каждый из них видит другого и знает, что другой видит его? Чем дольше каждый видит, что другой сдерживает свою

часть соглашения, тем больше он ему доверяет и тем с большей вероятностью будет сдерживать свою часть соглашения. Но вначале у них нет оснований доверять друг другу.

Так что еще надежней для обоих было бы согласиться, чтобы их буквально приковали цепями к форпостам. Рациональней смириться с потерей своей свободы выбора, если товарищ ее тоже потеряет. Примерно так же эффективно было бы внешнее принуждение, то есть если бы каждый знал, что попытки побега будут пресекаться и наказываться. Но нам здесь важно, что физические воздействия и наказания можно заменить психологическими. Военные традиции чести и верности товарищам могут служить такими психологическими оковами, а клеймо трусости, позор и стыд могут быть столь же действенны, как и физические наказания. То есть если вам предстоит сражаться, то даже с чисто эгоистической точки зрения лучше быть частью дисциплинированного подразделения, чем болтаться в разрозненной толпе.

Впрочем, если у Тома и Дэна есть общая традиция соблюдать договоренности, они добьются примерно того же результата: договорятся, что каждый останется на своем посту, и традиция удержит их от побега. Каждый будет чувствовать себя обязанным соблюдать договор, пока его соблюдает другой и знать, что другой чувствует то же самое. Каждый будет видеть, что другой остается на своем посту и будет мотивирован оставаться на своем посту тоже, ведь другой тогда так же будет видеть его и мотивироваться оставаться на своем посту. Конечно, в экстремальных ситуациях традиции соблюдения договоренностей может оказаться недостаточно,

и потому в обстоятельствах вроде приведенных в дело идут понятия чести и верности. Но в остальных ситуациях у нее есть преимущество: она гибче и может применяться для заключения и соблюдения самых разных соглашений. Юм верно говорил, что чем большей честностью и благородством наделен человек, тем он полезнее и для себя, и для других.

Использованный пример хорош тем, что одновременно драматичен и реалистичен. Но он не подходит для демонстрации повторных игр с участием одних и тех же двух игроков. Давайте рассмотрим какой-нибудь другой пример, где, даже если Том (или Дэн) потерпит неудачу в первой игре, он не погибнет и сможет сыграть еще. Предположим также, что они не очень то склонны соблюдать договоренности и что каждый не может узнать, соблюдает ли другой условия договоренности, пока сам окончательно не решит, соблюдать их или нет, и если оба соблюдают условия сделки в одной игре, то повышают вероятность их соблюдения в следующей (а иначе — понижают). Также оба знают, что им предстоит сыграть еще, и оба знают все указанные тенденции. Тогда, если Дэн собирается соблюсти договоренность, Тому выгоднее тоже соблюсти ее, но и наоборот: если Дэн собирается нарушить договоренность, Тому выгоднее тоже нарушить ее. То есть эгоизм уже не подталкивает каждого из них к нарушению, как в первом примере, и достаточно довольно слабой склонности к соблюдению договоренностей. Аналогично и для такой игры с бóльшим количеством игроков: каждому из них выгоднее соблюсти договоренность, если большинство других тоже будут его соблюдать, иначе выгоднее нарушить. Именно такую модель отношений имел в виду Гоббс: в

любой подобной игре достаточно лишь слабой склонности к соблюдению договоренности, чтобы стабилизировать ее соблюдение всеми в будущем. Но без этой склонности — пусть даже слабой — стабилизация едва ли возможна, то есть недостаточно только рационально эгоистичного расчета.

Для наших целей незачем углубляться во все разнообразие примеров из теории игр, но следует отметить, что в действительности договоренности и исходные положения почти никогда не бывают симметричными. И даже если Том и Дэн изначально в равных положениях, между ними может быть несколько возможных договоренностей, принять и соблюсти каждую из которых чуть лучше для обоих (чем не принять или принять и не соблюсти), но некоторые из них чуть выгодней для Тома, чем для Дэна (и некоторые — наоборот). Тогда тот, кто с меньшей охотой принимает и соблюдает договоренности, скорее всего, будет получать более выгодные условия. Полная непримиримость губительна для обеих сторон, но относительная может быть полезна обеим (хотя и не в равной степени). Но если одна из сторон меньше потеряет, отказавшись от договоренности или меньше выиграет от ее соблюдения, возникают и другие варианты неравных договоренностей. Рациональный торг может привести к эксплуатации. Невидимые оковы могут быть полезны не всегда и не для всех.

Многие реальные ситуации (по крайней мере, их причинно-обусловленная часть) содержат паттерны взаимоотношений, которые можно наглядно описать такими простыми «играми». Например, международная гонка вооружений или возможность замедлить инфляцию, только если раз-

личные профсоюзы согласятся ограничить требования по повышению заработной платы. Такой упрощенный анализ демонстрирует, как совокупный результат нескольких целенаправленных действий — даже если их совершают рациональные и хорошо информированные субъекты — может оказаться чем-то, что ни один из участников не стал бы планировать. Даже чисто описательные социальные науки в значительной степени изучают, как метко подметил Поппер, непреднамеренные последствия намерений. Но в нашем случае анализ с использованием моделей из теории игр только подтверждает выводы, сделанные на основе рассуждений Протагора, Гоббса, Юма и Уорнока. Главный вывод заключается в практической ценности невидимой и даже фиктивной связи обязательством, будь то общее требование соблюдать договоренности или конкретные требования вроде воинской чести и верности товарищам.

Еще один важный вывод — недостаточно одной лишь рациональности, расчет долгосрочных личных интересов сам по себе еще не может побудить заключать и соблюдать взаимовыгодные договоренности. Однако здесь следует быть осторожным: это подтверждается конкретными приведенными «играми», но сама теория игр не исключает возможности того, о чем писал Гоббс — договоренности, подкрепленной принуждением (со стороны суверена), когда мотивы суверена, подчиняющихся его власти и поддерживающих его власть исключительно прагматичны. Действительно, трудно представить, как такая система могла бы возникнуть из рационально эгоистичных мотивов, но зато ясно, что, возникнув, она бы ими далее поддерживалась. Слабость решения Гоббса

не в том, что модели из теории игр показывают, а в том, чего они не показывают, оставаясь лишь моделями: в реальных ситуациях всегда будут внешние силы и тенденции, меняющиеся во времени, а предложенное Гоббсом решение, подобно карточному домику, слишком неустойчиво к подобным влияниям. Структура может деформироваться, не сломавшись, только если скреплена не только столь условным, как рациональность.

2.1.5. Содержание инструмента: консерватизм или реформы?

В Разделе 3 я сделал несколько очень общих замечаний о форме устройства, с которым мы отождествляем мораль в узком смысле, но почти ничего не сказал о его содержании. Протагор, Юм и Уорнок стремились объяснить суть уже существующей морали, хотя и выделяли, и подчеркивали отдельные ее части. Гоббс же пишет так, будто его задача — создать мораль с нуля, но большая часть того, что он в нее закладывает, явно заимствованна из общепринятых идей. И только его осуждение карательного наказания можно считать исключением, потому что традиционная христианская мораль содержит противоречивые суждения на этот счет.

Но действительно ли нам нужно именно то, что принято в качестве морали? Все упомянутые мыслители подчеркивали, что мораль как инструмент полезна соответствием нашим особенностям и обстоятельствам. Что, если эти особенности и обстоятельства изменятся? Разница идей Протагора и Гоббса указывает на изменение по крайней мере масштаба задачи. Протагор ищет принципы организации города, полиса, и в Греции полис мог быть довольно мыленьким по-

селением, оттого и скромность цели — обороняться от диких зверей. Гоббс же думает, как сохранить стабильность государства, не столько противостоять внешнему вторжению, сколько не допустить гражданской войны. Сегодня масштаб снова изменился, и международные конфликты наносят куда больший ущерб, чем внутренние. Уорнок считает, что философу не пристало обращать внимание на эмпирическое, но, учитывая его общий подход, ему, думаю, следовало бы стремиться уделять ему больше внимания, а не меньше.

За последние три половины века (и особенно за последнюю) в положении человека произошли изменения, вполне релевантные вопросам морали. Во-первых, рост взаимозависимости во всем мире. Это касается и экономики — большая часть того, что мы считаем своими потребностями, удовлетворяется товарами из отдаленных стран, и помощи — в 1700 году жители Европы узнали бы о землетрясении или голоде в Индии гораздо позже, и ничего не смогли бы предпринять, и политики — появление политических движений мирового масштаба, локальные войны и смены правительств теперь могут иметь далеко идущие последствия. Технологические достижения расширили возможности отдельных людей и организаций как в принесении вреда, так и в причинении пользы:

В седую старину, когда больной страдал,
Давал пилюлю врач, страдалец умирал.
Ныне счастливый век —
Век знания:

Мы знаем, чем болен человек
И как продлить его страдания.

— Хилэр Беллок, «О гигиене»

Больше возможностей производить экономические блага ценой истощения ресурсов и радикальных изменений биологической и физической среды. Развитие средств коммуникации (для связи, развлечения, убеждения или всего сразу) дает некоторым людям больше власти над мышлением и поведением других. Вероятно, скоро станет возможно применять генную инженерию на человеке.

Соблазнительно, но в корне ошибочно смотреть на это все как на возросшие возможности человечества (или «Человека»). Человечество — не субъект, у него нет единого центра принятия решений, оно не может выбирать. И наши примеры из теории игр наглядно показывали это: множество взаимодействующих рациональных субъектов обычно не составляют одного большого Рационального Субъекта, а результат нескольких выборов может не соответствовать ни одному из этих выборов. Возможности распределены между отдельными людьми, группами и организациями, они не принадлежат человечеству в целом.

Если что и осталось неизменным, так это, как говорил еще Юм, что «природа скудно обеспечила [человека] всем необходимым». В экономически развитых странах потребности людей росли не так быстро, как возможности их удовлетворять, но в менее развитых странах рост производства сопровождался непропорциональным ростом населения.

Можно возразить: моральные принципы основаны на фундаментальной структуре человеческого существования, и она осталась неизменной, а описанные изменения имеют значение разве что для политической философии. Но очевидно, что изменения эти по крайней мере расширяют круг и масштаб актуальных моральных проблем. Нам уже не так легко, как Юму, бросить: «индиец или совершенно незнакомый мне человек»: если мы говорим о любви ко всем нашим ближним, то трудность в том, что их теперь гораздо больше. И не так просто предписать одинаково заботиться обо всех, когда можно сохранить или частично поддерживать жизнь одних ценой определенных усилий со стороны других. Вопросы о приоритете нынешнего и будущих поколений уже не чисто академические, ведь то, что сейчас делаем мы, способно радикально — и не всегда предсказуемо — отразиться на том, что смогут после нас делать другие. Не стоит забывать и про угрозы, связанные с психологическими манипуляциями и генной инженерией. Все это приводит к изумительному замкнутому кругу в отношениях между моральными принципами и благополучием. Человечество уже не столь статично, и наши интересы уже не столь однозначны. Решения определяют дальнейшие задачи.

В начале главы я сказал, что мораль следует создать. И от этого не получится отмахнуться, добавив: «Но она уже была создана, давным-давно». Возможно, ее нужно частично пересоздать. Частично, ведь ничто не заменит, например, способность заключать и соблюдать договоренности (третий закон природы по Гоббсу, вечный и неизменный элемент морали). Но некоторые специфичные обязательства, следую-

щие из статуса, не созданного договоренностью — например, патриотизм — могут изжить себя.

Если нас не вполне удовлетворяет содержание моральной традиции, то тем более нас не удовлетворит идея возложить его определение на совесть и нравственное чувство каждого отдельного человека. Не удивительно, что, как говорит Энском, «совесть может толкать на самые подлые поступки»: совесть формируется в детстве, через усвоение внешних моральных требований, но затем она может меняться (обычно неосознанно) под давлением множества мотивов и может затем одобрять необходимое для исполнения подавленных желаний. Даже если оптимистично считать совесть сформированной эволюционно, остается надеяться на удачу: естественный отбор, в отличие от Бога, не всезнающ и не всеблаг.

Моральное чувство и моральные добродетели остаются неотъемлемыми составляющими инструмента. Одной лишь рациональности недостаточно, даже если она, как в теории Гоббса, дополнена принуждением. Нужна еще традиция действовать исходя из моральных соображений. Что я отрицаю, так это что наилучшее возможное содержание морали соответствует конкретному моральному чувству, приобретенному каждым человеком.

2.2. Утилитаризм

2.2.1. Утилитаризм действия

В начале Главы 2.1 я определил «мораль в узком смысле» как особый вид ограничений поведения, и далее объяснял, почему такие ограничения нужны для стабильного и успешного сожительства с другими. То есть мораль в узком смысле

соответствует утилитаризму в широком смысле, ведь ориентируется на благоденствие человечества в целом. Но лучше говорить об утилитаризме не в таком широком смысле, а в смысле более конкретных взглядов на то, какие моральные выводы можно обосновать счастьем, конкретных методов определения содержания моральной системы первого порядка.

Один из таких взглядов — крайний утилитаризм, или утилитаризм действия: если у субъекта есть выбор, правильней выбрать то, что произведет больше счастья как такового. То есть единственным критерием правильности действия предлагается считать наибольшее общее счастье или «полезность» (или, как иногда ошибочно говорят, наибольшее счастье для наибольшего числа), где счастье обычно понимается гедонистически, как отношение удовольствия к страданию или их разность. Предполагается, что для каждого действия можно измерить количество удовольствия и страдания, которое оно будет производить для каждого конкретного переживающего и что затем можно суммировать числа удовольствий, суммировать числа страданий и максимальная разность этих сумм укажет на правильный выбор.

Выглядит разумным связать мораль, раз она призвана направлять поведение, с удовольствием. Стремление к удовольствию и избегание страданий кажутся естественными, но некоторая доля страданий обычно неизбежна и должна как-то соизмеряться с удовольствием, поэтому, ориентируясь на общее счастье, утилитаризм действия, похоже, удовлетворяет требованиям как бескорыстности моральных поступков, так и справедливости моральных принципов. Это

целостная система поведения: алгоритм принятия решения всегда один и тот же, и хорошее и плохое определяются через него же. В других системах морали первого порядка можно нередко увидеть несколько независимых правил и принципов, которые на практике могут противоречить друг другу. Также утверждалось, в частности, Сиджвиком, что утилитаризм поглощает конкурентов в лице здравого смысла и моральных интуиций: многие интуитивные и очевидные правила морали можно объяснить максимизацией общего счастья, а те немногие, что идут вразрез с такой максимизацией, следует подкорректировать или упразднить. Мораль, основанную на здравом смысле и интуициях можно рассматривать как практичное приближение к утилитаризму.

Но при ближайшем рассматрении этой, казалось бы, цельной структуры, видны изъяны, трудности и неопределенности. Кого учитывать в расчетах — всех людей или всех сентиентных существ? Раз благо приравнивается к удовольствию, а зло — к страданию, нельзя исключать то, что способно переживать удовольствие и/или боль. Далее, следует учитывать только тех, кто есть сейчас, или и тех, кто будет в будущем? Как насчет тех, кто мог бы быть? Возможны альтернативные варианты действий, где первый ведет к большому числу умеренно счастливых, а второй — к небольшому числу очень счастливых, то есть общее счастье будет больше от первого варианта, а среднее — от второго. Может, следует измерять не общие удовольствие и страдание, а средние? Да и как их вообще измерять, даже для одного и того же человека? Можно ли считать удовольствие и страдание достаточно однородными, чтобы из первого можно

было вычитать второе? Корректно ли учитывать удовольствия и страдания одного человека так же, как удовольствия и страдания другого? А страдания человека и страдания животного? Утилитаризм лишь на первый взгляд избегает произвольности, лишь претендует на единый алгоритм, но при первой же попытке реального применения вскрываются трудности и неоднозначность столь серьезные, что практическая реализация утилитаризма оказывается невозможной.

Далее, важно ли, как распределяется счастье (или его средний уровень)? Что лучше: 1 очень счастливый и 9 несчастных или 10 одинаково счастливых, если в первом случае общее число счастья чуть больше? Если утилитаризм включает не только принцип суммирования, но и принцип распределения, то имеется в виду распределение поровну или пропорционально? Пропорционально чему? Высказывание Бентама, что «каждый [должен] считаться за одного, никто — больше чем за одного» было понято как тезис о распределении, но оно ничего не говорит о конечном распределении, ведь хотя аристократ один и крестьянин один, счастье аристократа все еще можно считать приоритетней счастья крестьянина.

Неочевидно, как распределять счастье даже в рамках жизни одного человека. Период несчастья с последующим периодом счастья кажется лучше, чем период счастья с последующим периодом несчастья. Можно, впрочем, возразить, что порядок не имеет значения, просто предвкушение будущего счастья или воспоминание о прошлом несчастье сами по себе приятны, в отличие от воспоминания о прошлом счастье или ожидания будущего несчастья. Легко

наслаждаться трудностями, когда остались только воспоминания об их преодолении.

Можно попытаться аналогично решить проблему межличностного распределения: правило о соразмерности счастья заслугам — всего лишь стимул для увеличения общего счастья, заслуги измеряются вкладом в счастье других. Полезность от добавочных материальных благ снижается с ростом уже имеющихся, поэтому к наибольшей совокупной полезности наверняка приведет равномерное (с поправкой разве что на упомянутое требование для стимулирования) распределение. Не столь правдоподобно будет утверждать, что менее равномерное распределение (даже если речь о счастье, а не о материальных благах) не может повысить общую полезность (не считая стимулирующий эффект), потому что, якобы, счастье одного нельзя значительно повысить за счет счастья других. Таким образом, можно привести доводы (пусть и не очень, думаю, убедительные) в пользу утилитаризма, основанного только на принципе агрегации, без отдельного принципа распределения.

Рассмотренные трудности говорят против утилитаризма как единой и систематизированной основы морали. Утилитарист может просто решить, какой из различных вариантов выбрать и указать, что всякий не-утилитаризм подвержен схожим неопределенностям: многие мыслители придавали некоторое значение полезности (хотя признавали и другие моральные требования), так что проблема ее расчета касается не только утилитаризма.

2.2.2. Этика фантазии

Но даже если преодолеть все эти трудности, утилитаризм все еще будет совершенно непрактичен, как на него ни посмотри. Действительно, пусть утилитаризм — мораль в широком смысле, всеобъемлющая теория поведения. Значит ли это, что каждый должен стремиться к всеобщему счастью? Это слишком смелое требование. Даже Милль отвечал, что подобные риторические вопросы смешивают правила действия с его мотивом: «Подавляющее большинство добрых поступков совершаются ради блага не мира, но отдельных людей... и мысли добродетельного не должны... уходить дальше интересов отдельных людей (разве что во избежание нарушения прав других)». Но даже если утилитаризм не может быть мотивом, а может быть только критерием правильности действий, он все еще непрактичен. Нельзя требовать соответствия действий максимизации общего счастья от того, кто не стремится к ней. Даже усилия всех жителей небольшого поселения едва ли будут направлены на такую максимизацию, в масштабах же мира или государства это и вовсе невозможно. «Как выглядело бы общество утилитаристов» — теоретический вопрос. Впрочем, теоретически на него тоже трудно дать ответ, потому что утилитаризм очень далек от всего того, что можно встретить в обыденной жизни. И ответ этот не будет связан с политикой, имеющей практическое значение. Во всех реальных обществах люди преследуют разные и порой противоречащие друг другу цели, так что и их действия разнонаправлены и не будут мотивированы стремлением к общему счастью (а значит, почти никогда не будут его достигать).

Утилитаризм действия не одинок в своей непрактичности. Библейская заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» восходит к неверному переводу гораздо более реалистичного правила, но часто понимается как предписание равно заботиться обо всех. При таком понимании она, по словам Милля, эквивалентна утилитаристскому принципу. Действительно, она тогда и столь же непрактична: никто не будет ставить интересы всех своих «ближних» в один ряд с собственными и с интересами тех, кто буквально рядом с ними. Всеохватывающая забота не может быть реальным мотивом действий.

В Главе 4 я утверждал, что этика, основанная на универсализируемости моральных суждений, приблизится к утилитаризму только после третьего этапа универсализации, то есть учета всех различий в интересах, взгляда со всех точек зрения. Только это (причем, доведенное до крайности) придаст равный вес интересам всех. Не удивительно, что прескриптивная этика тогда станет столь же непрактичной, как и утилитаризм или доктрина любви к ближнему. Но если ограничиться первым и вторым этапам (и, возможно, умеренной версией третьего), она останется реалистичной.

Почему моралисты и проповедники решили выдвинуть правила, которые очевидно не будут соблюдаться? Они наверняка думали, что недостижимость идеала только подтолкнет к стремлению к нему, или что люди, конечно, не будут следовать общему благу во всех своих поступках, но хотя бы стабильно будут учитывать его.

Утилитаризм (или доктрина любви к ближнему) был бы тогда моралью в узком смысле: не однозначным ориентиром, а сдерживающим или корректирующим фактором в поведении, направляемом совсем другими соображениями. О таком утилитаризме я расскажу в следующем разделе, а пока лишь замечу, что если имелась в виду такая ограниченная его версия, это следовало бы указывать явно. Прекрасный, но очевидно недостижимый идеал скорее навредит, потому что моральные принципы будут видиться не ориентирами в действиях, а фантазиями, сопровождающими совершенно несовместимые с ними действия. Общеизвестно, что религиозная мораль часто мало влияет на жизнь верующих. Занятно, что утилитаристская мораль редко уходит за пределы академических дискуссий и тоже редко используется как практическое руководство к действию. Закладывать в мораль то, чему точно не будут следовать — верный способ добиться к ней теоретического уважения и практического презрения.

Почему такая мораль неосуществима? Прежде всего потому, что значительная доля эгоизма (или, выражаясь старой терминологией, себялюбия) — неотъемлемая часть человеческой природы. Если, как Батлер, отделить от себялюбия определенные страсти и привязанности, станет ясно, что они являются основной движущей силой человека, и не стоит ожидать, что исходящие из них действия будут направлены на всеобщее благо. Даже то, что мы называем бескорыстием или доброжелательностью, несовместимо с направленностью на всеобщее благо. Броуд назвал это эгоцентричным альтруизмом — забота о других, но только о тех из них, кто связан с нами особыми узами: о детях,

родителях, друзьях, коллегах. Более широкие привязанности обычно возникают от преданности особому делу (религиозному, политическому, революционному, националистическому), а не от заботы обо всех людях (не говоря уже о всех сентиентных существах). Гораздо проще и привычней проявлять любовь к одним, испытывая неприязнь к другим. Со стороны Милля довольно неправдоподобно утверждать, что набор таких ограниченных мотивов может приводить к действиям, соответствующим утилитаризму, при условии, что субъект не нарушает права других. Конечно, в рамках уважения к «правам» других можно стремиться к ряду таких особых и ограниченных целей, но было бы заблуждением представлять такую модель как следствие утилитаристского стандарта правильного действия.

Но нельзя ли изменить человеческую природу? Не знаю. Конечно, методами массового убеждения, подростков можно превратить в красногвардейцев, гитлерюгендцев или фанатов поп-музыки, но это будет лишь довольно неверхностным перенаправлением все тех же, эгоистических, мотивов. Крайне сомнительно, что какое-либо учреждение сможет добиться фундаментальных изменений, в частности тех, что необходимы для реализации утилитаризма. Обычные образовательные подходы точно не помогут.

И будучи достигнуты, эти изменения вполне могли бы оказаться разрушительными. Бернард Уильямс утверждал, что, обретя способность действовать исходя из всеобщего блага, люди лишились бы большей части того, что им ценно: эмоциональной привязанности к другим, личных устремлений, а также многих видов соперничества и борьбы. Сама

культивация таких изменений, похоже, не лучший способ максимизации всеобщего счастья. В любом случае это маловероятная перспектива, не имеющая отношения к нашему нынешнему выбору моральной системы первого порядка. Сейчас наши исходные условия можно сформулировать близко к высказыванию Руссо: следует принимать людей такими, какие они есть, а моральные законы — такими, какими они могли бы быть.

Можно возразить: снижая моральные требования до нынешних возможностей человека, мы принижаем значение морали. Но ведь речь не о том, чтобы моральные требования могли уже сейчас выполняться большинством. Вполне можно выступать за соблюдение того, что идет вразрез с привычками мышления и поведения, в том числе за проявление уважения к другим, даже далеким от нас, что возможно только через преодоление укоренившегося эгоизма и ограниченности сопереживания, и, между прочим, отражено как в обыденной (а не вымышленной) морали, так и в законодательстве. Я настаиваю, что следует искать правила и принципы поведения, более или менее соответствующие нынешним тенденциям в мотивах и мышлении.

2.2.3. Мораль в узком смысле

Утилитаризм нежизнеспособен как мораль в широком смысле (как всеобъемлющая теория поведения), и не стоит продвигать его в таком качестве, надеясь так закрепить его в другом — как мораль в узком смысле. Но может ли он быть лишь одним из факторов, влияющих на наш выбор, противодействовать негативным последствиям ограниченности

взглядов и сопереживания? Уорнок приводит (а затем критикует) следующее:

> Главное зло, что надо искоренить… — склонность людей заботиться если не исключительно о своих интересах и целях, то о каком-то ограниченном их круге. И, безусловно, прямой способ противостоять злу, исходящему из этой склонности — это бороться с ней самой, прививая… прямо противоположную склонность заботиться о благополучии, потребностях, нуждах и интересах всех и каждого как в мыслях, так и на практике.

Сколь бы убедительно не звучало это предложение, я согласен с Уорноком в том, что его следует отвергнуть (хотя и по несколько другим причинам). Такая склонность слишком неопределенна, чтобы быть действенной. Речь ведь не о том, что всеобщее счастье должно быть главной или единственной целью, а лишь о том, что его следует учитывать. Но какой вес следует ему придавать? Когда оно будет перевешивать прочие, эгоистичные, интересы? Утилитаризм не дает ответа. Сейчас перед ним стоит задача установления границ в стремлении к эгоистичным и альтруистичным целям, и граница, разумеется, может быть размытой, спорной, неустойчивой, но ее нужно хотя бы примерно обозначить. Утилитаризм не устанавливает никаких видимых границ.

И это косвенно признает, пусть и неохотно, сам Милль. Признавая справедливость главным препятствием на пути утилитаризма, он говорит о составляющих ее правилах и принципах как о неявно утилитаристских:

> Неужели человечество заблуждалось, полагая справедливость священней политики, прислушиваясь к последней только если первая восторжествует? Вовсе нет… Справедливость — название моральных правил, более прочих затрагивающих основы человеческого благополучия и потому совершенно обязательных… Правила, запрещающие людям вредить друг другу (к которым всегда надо относить неправомерное вмешательство в свободу других) важнее любых других принципов, которые указывают наилучшие действия уже лишь в рамках той или иной сферы человеческой деятельности… Только их соблюдение сохраняет мир между людьми… [Люди] безусловно заинтересованны прививать друг другу обязательство быть благожелательным, но в гораздо меньшей степени. Даже не нуждаясь в благах от других, человек нуждается в отсутствии вреда от них.

То есть Милль признает, что есть принципы ни полностью определенные, ни совершенно неизменные, но гораздо более фундаментальные, чем забота о всеобщем благополучии. Эти принципы сдерживают пагубные последствия ограниченности сопереживания куда надежней, чем такая забота. Справедливость же устанавливает границы для достижения более конкретных целей.

Схожий аргумент вытекает из того, что Милль говорит о высшей нравственной санкции принципа пользы: «я не вижу никаких затруднений для тех, кто принимает пользу в качестве стандарта нравственности, т.е. затруднений в вопросе о том, какова санкция этого стандарта. Ответ на

данный вопрос один и тот же — это человеческая совесть, как и в случаях любых других стандартов» и «У принципа пользы есть (и нет никаких оснований в этом сомневаться) все те моральные санкции, которыми обладают другие системы нравственности». Но это не так: совесть гораздо легче и надежней привязывается к таким конкретным правилам, как правила, составляющие справедливость: например, правила против нарушения того, что в конкретном обществе считается правами других, правила соблюдения договоренностей, ненаказания невиновных и в целом беспристрастного принятия судебных решений. Так что есть веские основания полагать, что именно такие конкретные правила, а не общий принцип пользы, должны составлять основу морали в узком смысле.

2.2.4. Утилитаризм правил

Приведенные возражения против утилитаризма действия как определяющего содержание морали первого порядка (как в широком, так и в узком смысле) оставляют открытым вопрос об утилитаризме правил, и даже естественным образом к нему приводят. Утилитаризм правил рассматривает всеобщее счастье не напрямую, а опосредованно, как сказал Джон Остин: «Наши правила будут основаны на пользе, а наше поведение — на наших правилах». Остин считает, что нужно обратить внимание на «тенденцию» поступка, на его вероятное влияние на всеобщее счастье, чтобы понять, следует ли его совершать.

Не всякий утилитарист, отводящий какое-то место правилам, является утилитаристом правил. Утилитаристы дей-

ствий нередко прибегают к эмпирическим правилам: принимая большинство бытовых решений, они руководствуются обобщениями о том, что, как предполагают, приводит к максимизации общего счастья, ведь было бы абсурдно и даже невозможно в каждом конкретном случае детально просчитывать вероятное влияние каждого из вариантов действий на общее счастье. Правила в утилитаризме правил имеют ряд значимых преимуществ, помимо экономии времени. Часто говорят, что утилитаризм правил избегает наиболее острых противоречий между утилитаризмом действий и моральными интуициями. Легко придумать (или даже найти в реальной жизни) примеры, когда утилитарист действий должен признавать правильным убийство невинных людей, ущемление их прав, пытки политических оппонентов, нарушение договоренностей, обман или злоупотребление доверием, тогда как утилитарист правил отверг бы все эти действия как неправильные, потому что они, как правило, негативно сказываются на общем счастье. И в прошлом разделе мы согласились с Миллем в его признании важности соблюдения правил, которые в конечном счете оправданы полезностью.

Но, прежде чем всерьез воспринимать утилитаризм правил, его нужно защитить от критики, утверждающей, что он не имеет практического значения, потому что экстенсионально эквивалентен утилитаризму действия, ведь последовательное применение его двухэтапной процедуры всегда совпадает с непосредственной оценкой действия. Суть этого аргумента можно изложить в форме *reductio ad absurdum.*

Предположим, что эти два метода не экстенсионально эквивалентны и рассмотрим случай, когда между ними есть

рассхождение. Некоторый поступок *A* полезней другого, но запрещен правилом *R*, поскольку относится к категории *S*, реализация поступков из которой в целом уменьшает общее счастье. Поскольку реализация действий из категории *S* в целом вредна, а реализация поступка *A* была бы полезна, то в поступке *A* в этих обстоятельствах должно быть что-то особенное, что объясняло бы такую разницу. Пусть это некоторое причинно-обусловленное отличие *D*. Но тогда все действия, относящиеся к категории *S* и обладающие отличием *D* — определим их в категорию *SD* — будут полезными, а прочие относящиеся к категории *S* — в целом вредными. И, значит, есть правило *R'*, запрещающее действия из категории *S*, но предписывающее действия из категории *SD*, и это правило полезней, чем правило *R*, потому что все еще запрещает вредное, но еще и предписывает запрещенное в *R* полезное. Так последовательно разработанный утилитаризм правил будет включать правило *R'*, а не правило *R*, и потому будет совпадать с утилитаризмом действий, который также предписывает поступок *A*.

Можно возразить: есть такие действия, которые в отдельности безвредны или даже полезны, но вместе могут быть вредны — например, когда слишком много людей одновременно переходят шаткий мост или посещают отдаленное живописное место. Но всегда можно найти критерий *D*, который позволит отделить полезные примеры от вредных (иначе как мы различаем?), например: «в то время, когда этим занимаются не более *n* человек». Таким образом, аргумент в пользу эквивалентности остается в силе: *A* не может

быть полезным вне критерия *D*, могущего схватить это и другие подобные действия как полезные.

Но это доказательство применимо только если рассматривать правила в утилитаризме правил как чисто абстрактные сущности, которые можно формулировать по своему усмотрению в рамках первого этапа двухэтапной процедуры. Оно несостоятельно, если рассматривать правила как социальные реалии, то есть как правила, которые более или менее осознанно принимаются, соблюдаются и поддерживаются, на которые ссылаются в критике предполагаемых нарушений, которые явно или неявно прививают из поколения в поколение, которые Юм бы назвал «общей схемой или системой действий, единой для всего человечества». Такие правила не обязаны быть простыми и жесткими, их может быть даже трудно сформулировать. Вполне возможно, что правило *R* как раз такое, а вот правило *R'* — нет.

Утилитаризм правил, будучи так понят, может избежать угрозы падения до утилитаризма действий. И все же я не стал бы его защищать. Утилитаризм правил сталкивается с многими трудностями и неопределенностями, указанными в Разделе 1. Мы не можем сколь-нибудь строго основать наши правила на полезности, нет такого общего мерила интересов и целей. Утилитаристы обычно рассуждают так, будто есть некая сущность — счастье — постоянная, измеримая и однородная, но при том сложная, но ее составляющие можно свести к единой шкале и объективно и беспристрастно сопоставить друг с другом. Они могут признавать, что все это возможно лишь в теории, и что на практике мы получим лишь очень приблизительные оценки и сравнения полезно-

сти. Но я сомневаюсь, что это возможно даже в теории. Утилитаристский расчет — миф, и не самый полезный. Между людьми всегда были и будут расхождения в ценностях, в том, что считать счастьем или эвдемонией. Соглашаясь с Аристотелем, что все стремятся к эвдемонии, можно обмануться и решить, что человеческие цели столь же едины, как и слово «эвдемония». Гораздо более искреннее согласие можно ожидать в отношении конкретных видов зла, в отношении того, из-за чего, по словам Уорнока, все может пойти совсем плохо. Мораль в узком смысле продуктивней рассматривать как средство борьбы с такими конкретными проявлениями зла, а не как систему по максимизации некой условной или объективной ценности вроде «счастья» или «полезности».

2.2.5. «Доказательство» принципа пользы

Общеизвестны трудности Милля с доказательством принципа пользы. Пожалуй, он допустил не все те логические ошибки, в которых его обвиняют, но даже при самом благосклонном толковании его слов возникает достаточно вопросов.

Милль колеблется между двумя основными тезисами. Первый: доказательства и рассуждения применимы к средствам, но не к целям. Например, можно рационально искать средства поддержания здоровья, но но нельзя рационально доказать, что поддержание здоровья является благом самим по себе, конечной целью, можно только полагать его таковой в рамках некоторых рассуждений. «Показать нечто благом можно только показав его средством к достижению блага безусловного, недоказанного» — здесь можно было бы ожи-

дать, что Милль далее провозгласит всеобщее счастье таким безусловным благом. Но нет, он выдвигает новый тезис: даже о таких целях, как удовольствие или польза, можно привести нечто «равнозначное доказательству»: «Можно предоставить соображения, способные побудить разум либо согласиться с доктриной, либо отвергнуть ее». Что же это за соображения?

> Нет причин общему счастью быть желательным, кроме желания каждым своего счастья. Но раз это факт, то есть доказательства не только все возможные, но и все что только можно требовать утверждению, что счастье — благо: счастье каждого — благо для него самого, и, значит, всеобщее счастье — благо для совокупности всех.

Как здесь понимать «желательно», «благо» и «благо для»? «Благо для», наверное, то же, что «желаемо для» или «приведет к удовлетворению» (на самом деле эти фразы не эквивалентны, но сейчас разница между ними не имеет значения), а «желательно» и «благо» — сокращенные формы одной из этих фраз, без ссылки на того, кому желательно (и для кого благо). То есть утверждение «счастье каждого — благо для него самого» — всего лишь переформулировка предположения, что каждый желает своего счастья. Но что тогда можно сказать о фразе «всеобщее счастье — благо для совокупности людей»? Это можно понять как «совокупность людей желает всеобщего счастья» или «совокупность людей будет удовлетворена всеобщим счастьем», но первое бессмысленно, потому что совокупность не субъект и не может желать, а второе почти так же нелепо, потому что

совокупность людей, строго говоря, не может переживать удовлетворение, а если понимать меру удовлетворения совокупности как меру удовлетворения ее элементов в целом, то получится почти тавтологический вывод: «когда люди в целом счастливы, они в целом удовлетворены». Никакого прогресса в отношении какого бы то ни было принципа пользы. Если же считать совокупности людей распределенными субъектами желания и удовлетворения, то получится, что каждый желает всеобщего счастья или что всеобщее счастье удовлетворяет каждого — оба вывода не следуют из посылок и попросту ложны. Итак, при «натуралистическом» понимании основных терминов доказательство либо пусто, либо некорректно.

Можно попробовать учесть подсказки, которые Милль дает в «Утилитаризме» и в последней главе своей «Системы Логики»: «желательно» и «благо (для)» значит «надлежащий объект стремления и/или одобрения». Но тогда получается необоснованный переход от «Каждый стремится к своему счастью» к «Для каждого его собственное счастье — надлежащий объект стремления и/или одобрения», и затем ошибка композиции в переходе к «Общее счастье — надлежащий объект стремления и/или одобрения для каждого».

Впрочем, эта вторая интерпретация оставляет место для более благосклонного понимания хода мыслей Милля: есть некий объект, к которому следует стремиться, который заслуживает одобрения, нечто само по себе желанное или благое, тогда стремление каждого к собственному счастью значит, что каждый считает свое счастье объективным благом, из чего и следует первый шаг в аргументе Милля, следу-

ет не дедуктивно, а просто потому, что не может быть, чтобы каждый ошибался, а второй шаг тогда — просто суммирование по всем субъектам и их объективным «счастьям» во всеобщее счастье, которое, значит, тоже будет объективным благом и надлежащим объектом стремления для каждого.

С любым доказательством принципа пользы и соображениями, определяющими интеллект так, как это стремится сделать Милль, есть проблема перехода от индивидуалистического гедонизма (психологического или этического) к универсализму. Вот как Сиджвик представляет это в форме спора между эгоистом и утилитаристом:

> Если эгоист… ограничивается утверждением своего счастья или удовольствия своей конечной целью, то, похоже, ничто не может сподвигнуть его к универсальному гедонизму… Но если он обосновывает или переформулирует свой принцип через объективную желательность или благость счастья или удовольствия, то уже можно указать, что его счастье не может быть объективно значимей счастья другого, и что потому ему следует принять всеобщее счастье подлинной целью Разума, абсолютно Благим и Желательным, иначе говоря — целью всякого разумного субъекта.

Здесь Сиджвик совершенно прав. Как только в аргументацию проникает понятие объективно благого, эгоизм превращается в утилитаризм. Но пока эгоист утверждает только объективную правильность/рациональность стремления каждого к собственному счастью, его нельзя сделать ути-

литаристом. Думаю, Милль в своих рассуждениях неявно опирался на то, что Сиджвик проговаривает явно, то есть на понятие объективно желательного.

С учетом этого неявного допущения аргумент Милля уже валиден, но все еще не убедителен для нас, потому что отрицание объективных ценностей значит и отрицание объективно желательного/благого. И даже без этого отрицания аргумент Милля еще должен показать не только желательность (для всех) всеобщего счастья, но и что нет ничего другого такого. Его аргумент основан на стремлении людей только к (своему) счастью, что, вообще-то, ложно. Как указывал Батлер, помимо себялюбия есть и другие страсти, без которых себялюбие было бы невозможно. Милль пытается обойти это, утверждая, что стремиться можно только к счастью или к средству для его достижения, чем лишает понятие счастья всякого конкретного содержания: счастье Милля — не состояние, узнаваемое по ощущениям удовольствия и благополучия, перевешивающим ощущения боли или страдания, а все, чего только можно пожелать. Но если счастье перестает быть нечтом определенным, то и его объективную ценность признать нельзя. Если «счастье каждого» — сокращение от «все, что каждый желает или к чему стремится», то не остается ничего, на объективную желательность чего указывало бы распространенное стремленее к нему.

Часто говорят, что утилитаризм лучше формулировать в терминах не счастья, а удовлетворения и не-фрустрации желаний: правильное тогда соответствовало бы максимальному удовлетворению желаний и минимальной их фрустрации, и «счастье» и «полезность» значили бы именно это, а

не баланс удовольствия и боли. Но сколь бы удачна ни была такая формулировка, ее нельзя совместить с тем, что, похоже, подразумевает Милль. Направленность всякого желания на свое удовлетворение не значит, что субъект желания считает удовлетворение как таковое объективно желательным или благим.

Причина перечисленных трудностей — не просто ошибки в аргументации Милля. Подобные аргументы в принципе не могут быть убедительными. Нет никаких соображений, могущих побудить разум согласиться с утилитаризмом. Всеобщее счастье, как я уже говорил, не имеет особого авторитета и не может быть фундаментальной отправной точкой моральных рассуждений.

2.2.6. Польза как удовлетворение желаний

Будет ли версия утилитаризма, предложенная в конце предыдущего раздела, более устойчива к нашей критике? Если полезностью считать количество удовлетворения желаний, то измерять и сопоставлять ее для разных людей станет несколько проще. Но неясности все еще остаются. Одинакова ли совокупная (распределенная между разными объектами) сила желаний у разных людей? Или желания одного могут быть суммарно сильнее, чем у другого, и так сильнее влиять на общую полезность? Как тогда измерить эту суммарную силу?

Что еще важнее, к этой версии утилитаризма в равной степени применимы все остальные наши возражения. Это и перечисленные в Разделе 1 неопределенности, и непрактичность утилитаризма действия (будь то в широком или

узком смысле), и несовместимость с наиболее благосклонной интерпретацией доказательства принципа пользы Миллем. Таким образом, нет веских оснований считать всеобщее удовлетворение желаний особо важной целью, даже в рамках утилитаризма правил.

Эта версия, кстати, наглядно демонстрирует характерное утилитаризму допущение взаимозаменяемости. Если значимо только количество удовлетворения желаний, то удовлетворение одного желания можно заменить удовлетворением другого, а удовлетворение желаний одного можно заменить удовлетворением желаний другого. Именно поэтому утилитаризм не просто допускает, но и предписывает иногда покупать счастье одних ценой незаслуженных (и ничем не компенсируемых) страданий других.

Как было показано в Разделе 1, на это возражение утилитарист может ответить двумя способами: либо дополнить принцип суммирования принципом распределения, либо утверждать, что на практике максимизация полезности приведет и к защите от эксплуатации и крайней несправедливости (такой, как жертва одних ради других).

Таким образом, утилитарист может попытаться разрешить эти затруднения. Но незачем было их создавать. Нет веских оснований считать общее счастье суммой взаимозаменяемых слагаемых, каждое из которых соответствует счастью отдельного человека.

Сам Милль, отстаивая свободу на основе принципа пользы, настаивал: «это должна быть польза в самом широком смысле, основанная на неизменных интересах человека как

существа, стремящегося к прогрессу». Я, как уже признавал, тоже своего рода утилитарист в очень широком смысле. Но, думаю, от терминов «польза» и «утилитарный» лучше вовсе отказаться, чем использовать их в смысле, достаточно широком для отказа от их характерной связи с количеством, измерением, расчетами и взаимозаменяемостью.

2.2.7. Гибкость морали

Если приведенные в предыдущих шести разделах аргументы сколь-нибудь сильны, то содержание моральной системы первого порядка оказываемтся более гибким, зависящим от выбора, чем представляется в рамках любой из форм утилитаризма. Впрочем, с учетом неопределенности понятий «удовольствие», «счастье» и «польза», оно может оказаться не более гибким, но незачем делать вид, что наш выбор ограничен тем, чем он на самом деле не ограничен. Мы вольны ковать и перековывать нашу моральную систему так, чтобы она лучше способствовала достижению того, что мы ценим.

Это отлично иллюстрируется воображаемой «машиной удовольствия» Смарта. Предположим, есть удобное и простое в использовании устройство для стимуляции центра удовольствия в головном мозге. К нему можно подключиться и получать удовольствие напрямую, а не, как сейчас, через секс, спорт, общение, книги, музыку, споры, прогулки и множество других посредственных занятий и развлечений. То есть можно максимизировать счастье как баланс между удовольствием и страданием. Но желаем ли мы этого? Мы свободны сказать нет, но только если мы не утилитаристы: им пришлось бы искать основание такому отъявленному

неприятию чистого удовольствия. Это, кстати, вариация на тему вопроса Милля, кем быть лучше: удовлетворенным глупцом или неудовлетворенным Сократом. Милль отвечает вводом качественного различия удовольствий: высшие удовольствия предпочтительнее низших. Но это лишь уловка в отчаянной попытке избежать ловушки, в которую мы никогда не попадем. Нет оснований делать вид, будто наша моральная система основана на максимизации счастья или удовольствия.

В похожие ловушки попадает и утилитаризм, основанный на удовлетворении желаний: можно вообразить физиологические, психологические или пропагандистские инструменты для формирования легко удовлетворяемых (и подавления трудно удовлетворяемых) желаний. Люди будут больше и полнее удовлетворять свои желания, если будут хотеть только то, что могут легко получить. Но странно приравнивать благополучие к такому искусственно максимизированному удовлетворению.

Значит ли все это, что отдельный человек волен по своему усмотрению изобретать моральную систему? Конечно, нет. Чтобы мораль выполняла функцию, описанную в Главе 2.1, ее нужно принять на уровне общества, группе взаимодействующих людей. Разумеется, группы бывают разного размера. Правила и принципы, регулирующие отношения внутри небольшой группы, обычно точней тех, что регулируют отношения между большим числом не столь тесно связанных друг с другом людей. Мораль или ее часть, регулирующая отношения в группе, должна быть принята членами этой группы, и они могут ее менять, но только

согласованно, и потому в большей группе мораль обычно не только менее подробная, но и менее гибкая. В любом случае часть морали должна быть социальной реальностью, чем-то известным и понятным значимому множеству людей, чтобы каждый мог полагаться на соблюдение этих норм другими. Правила и принципы, принятые только одним, ничего не стоят, и бессмысленно рассуждать, как хорошо (или плохо) было бы, поступай каждый так-то и так-то, если никто (или почти никто) так поступать не будет. Нужны правила, которые действительно соблюдаются членами того или иного социального круга и так формируют ожидания и требования. Инновации и реформы должны быть реалистичными.

Предписание «Придумайте свод правил и принципов, всеобщее принятие которых исполнит ваши желания как можно быстрее, и следуйте ему без оглядки на других» приведет к катастрофе. Предписание «Придумайте такой свод правил и постарайтесь добиться его всеобщего принятия» непрактично. Каждому следует помнить, что в различных сферах его взаимодействия с другими есть части моральной системы, которые уже предотвращают общепризнанное злом, и он может и пользоваться преимуществами этой системы, и оказывать давление на отдельные ее части, делая их благоприятней для удовлетворения своих желаний.

2.3. Консеквенциализм и деонтология

2.3.1. Представления о благе

Отказавшись от утилитаризма, можно пойти по одному из двух путей. Можно сохранить консеквенциалистскую структуру утилитаризма, заменив пользу/счастье как баланс меж-

ду удовольствием и болью или удовлетворением и фрустрацией желаний на какое-то другое представление о благе. Или можно отказаться от консеквенциалистской структуры и основать моральную систему не на цели, а на правилах, принципах действия, обязанностях, правах, добродетелях или их комбинации, сделав ее деонтологической (в очень широком смысле). Консеквенциализм отводит этим понятиям второстепенное место: например, утилитаристы считают добродетели хорошими в той мере, в какой они способствуют поведению, направленному на увеличение общего счастья. Деонтология же рассматривает их как обязательные и достойные одобрения сами по себе, имеющие внутреннюю ценность. То есть ценность действий может не полностью зависить от их последствий.

Я собираюсь двигаться в обоих этих направлениях и привнести в теорию как неутилитарный консеквенциализм, так и деонтологические элементы. Честно говоря, мне трудно их разграничить. Например, одним из компонентов блага в моем представлении является отсутствие крайне несправедливого распределения преимуществ, но справедливость распределения нельзя как полностью отделить от справедливости процедур и действий, которые к нему привели, так и полностью отождествить с ней, и справедливость распределения — неутилитарно-консеквенциальное благо, а справедливость процедур и действий естественным образом относится к сфере деонтологии.

К другим составляющим блага вполне можно отнести многие виды деятельности и переживаний, которые утилитарист назвал бы удовольствиями или частями счастья или

средствами к нему. Принципиальное отличие здесь — рассмотрение их как конкретных составляющих блага, а не как лишь средств достижения или проявления чего-то другого и якобы единого, будь то польза, счастье или удовольствие. Утрату или нехватку конкретного составляющего блага нельзя полностью компенсировать другими.

Выдвигая свою концепцию блага, я без колебаний включаю в нее все то, что волновало Милля не меньше, чем кого бы то ни было, но что ему было крайне сложно вписать в свою систему: мысли и обсуждение и их свобода, понимание себя, других и самых разных вещей, самостоятельный, предприимчивый и экспериментальный дух и образ жизни, художественное творчество и ремесленный труд во всех их проявлениях, понимание красоты и наслаждение ей, а также всеобщее соучастие в управлении как на уровне небольших организаций, так и при определении общей социальной политики и законов.

Наше представление о благе включает все это. Незачем растворять наши реальные ценности в мнимом всеобщем счастье или утверждать их объективность. Никто не может требовать принятия его представления о хорошей жизни всеми, и никто не обязан отказываться от своего такого представления в пользу некоего общего знаминателя всех (или большинства) существующих представлений. Ожидаемо, что у разных людей и групп будут разные ценности. Особые ценности каждого будут определять его мораль в широком смысле: его действия будут определяться не только тем, чего он хочет (или думает, что хочет), но и стремлением реализовать то, что он считает благом.

Следует признать, что подобные стремления вряд ли сильно скажутся на морали в узком смысле. Продвижение определенного набора ценностей может привести как к согласованию деятельности с теми, кто их разделяет, так и к конфликту с теми, у кого совсем другие идеалы. Вклад в мораль в узком смысле следует искать не здесь. Это, впрочем, не значит, что нам надо отказаться от различных систем позитивных ценностей, но накладывает определенные ограничения на способы их продвижения, а также на способы реализации других интересов.

2.3.2. Обоснование универсализации

К тому, что я здесь излагаю, можно прийти, поразмыслив над тремя этапами универсализации, выделенными в Главе 4. Можно также попытаться объяснить, почему универсализация играет такую важную роль в обыденных моральных рассуждениях и почему возникают упомянутые в Главе 4 трудности с логическими тезисами об универсализируемости.

В Главе 4 я утверждал, что только с третьим этапом универсализации можно приблизиться к утилитаризму (в котором частные идеалы и ценности растворятся в общем благе). Но только первый этап можно обосновать значением моральных терминов и логикой моральных суждений, и только второй можно обосновать если не тем же, что первый, то хотя бы традиционной моделью моральных рассуждений. Третьему этапу не доступна ни одна из этих опор, но только он противоречит разнообразию систем ценностей. Откуда такие различия? И откуда асимметрия, отмеченная в Главе

4, почему нам легче признать моральным аскетичное «Я не могу позволить себе такие вольности, но не могу и осуждать других за них», но не соответствующее эгоистичное «Я могу позволить себе такие вольности, но могу осуждать других за них».

Первый этап универсализации — устранение константных отсылок к личностям, нациям и т.п., и, значит, отказ предоставлять моральные привилегии отдельному субъекту или тому, к чему он принадлежит — представляется необходимым для выполнения моралью функции, указанной в Главе 2.1. Гоббс, формулируя свои законы природы как условия мирного сосуществования, вполне обоснованно потребовал (во втором из них), чтобы человек «довольствовался такой свободой по отношению к другим, какую он позволил бы другим по отношению к себе». Эгоистичным (а, значит, иногда склонным к соперничеству) индивидам и группам вполне естественно отвергать принципы, безосновательно отдающие предпочтение какому-то конкретному индивиду или группе. И этой цели не мешает, если кто-то довольствуется меньшей свободой по отношению к другим, чем та, которую он позволяет другим по отношению к себе. Если мораль нужна для противодействия негативным последствиям ограниченности сопереживания, то аскетизм ей не мешает, в отличие от эгоизма. И эта асимметрия, похоже, есть в обыденном моральном мышлении. Она противоречит логическому тезису универсализации первого этапа, но понятна в рамках соответствующего значимого практического тезиса.

Второй этап универсализации — отказ от принципов, избирательных к обладающим определенными свойствами или занимающим определенное положение — подкрепляется схожими соображениями, но в меньшей степени. Как было показано в Главе 4, он сводится к поиску и принятию принципов, которые человек готов соблюдать независимо от своего фактического положения. Такие принципы хорошо подходят для регулирования притязаний между эгоистичными конкурирующими индивидами. Но история моральной мысли и практики показывает, что моральная система может работать и без прохождения этого теста: почти все существующие общества были и остаются в той или иной степени не-эгалитарными, и неудивительно, что в них есть не-эгалитарные моральные нормы, явно способствовавшие их согласованности и стабильности. Мораль поддерживала социально обусловленные привилегии. И в Главе 2.1 мы увидели, как модели теории игр могут проиллюстрировать приемлемость неравных договоренностей в некоторых обстоятельствах: неравная договоренность может оказаться выгодней для обеих сторон, чем любая равная. Такие договоренности могут с выгодой поддерживаться невидимыми связями, которые обеспечивают моральные нормы и принципы. Так моральные нормы, не проходящие второй этап универсализации, могут поддерживаться и сохраняться: они выполняют социальную функцию. Но поддерживаются и сохраняются они только потому, что большинству членов общества, где они действуют, кажется, что они этот этап проходят. Они жизнеспособны только принятием большинством: различия в расе, социальном статусе, поле и так далее считаются морально релевантными основаниями для приви-

легий не только так привилегированными, но и остальными. Такие не-эгалитарные правила могут использоваться и для защиты существующего порядка от попыток изменения со стороны менее привилегированных, которые будут критиковать их, апеллируя к аргументам из второго этапа универсализации и вопрошая «А как бы вам понравилось, окажись вы на нашем месте?». Такая критика будет встречать сопротивление, и потому неудивительно, что второй этап имеет столь неоднозначный статус: он опирается на широко распространенные и традиционно влиятельные модели моральной аргументации, но не является логическим ограничением для значений моральных терминов и суждений.

Третий этап универсализации в меньшей степени помогает в решении задачи морали. Будь все идеалы и ценности равнозначны каждому, конфликты если бы и возникали, то разрешались бы гораздо легче. Но это практически невозможно, да и не обязательно для сдерживания зла (то есть для того, что мораль в узком смысле призвана делать). У каждого есть свои идеалы, и часто идеалы одного противоречат идеалам другого, но невозможно придерживаться и своих идеалов, и каких-то усредненных по популяции.

Но все еще убедительно, что для регуляции противоречивых притязаний (и тем самым предотвращения пагубных последствий ограниченности сопереживания) лучше использовать принципы, одобряемые со всех точек зрения (независимо не только от фактического положения дел, но и от идеалов и ценностей). Возможно, это слишком смело. Некоторые разногласия столь сильны, что их невозможно уладить: не получается договориться даже о процедурах до-

стижения согласия. Тот, кто всем сердцем предан какому-то идеалу, обычно не готов мириться даже с ограничениями способов достижения своей цели. Задача морали состоит в установлении и поддержании таких ограничений, но не в достижении согласия о целях и идеалах или их навязывании.

2.3.3. Необходимость вторичных принципов

Спор между деонтологией и консеквенциализмом часто сводится к вопросу: «Всегда ли следует делать то, что ведет к наулучшему результату, или есть то, что делать нельзя, какими бы ни были последствия?». Но с учетом моей аргументации такой вопрос некорректен, ведь нет объективных моральных предписаний. Точнее будет вопрос: «Все ли правила поведения, которых мы хотим придерживаться, и все ли ограничения, которые мы хотим, чтобы соблюдались, имеют форму «Действуйте так, чтобы по возможности добиться *x*», или некоторые имеют форму «(Не) делайте *y*»?».

Ответить на такой вопрос уже не кажется трудным. На таком уровне даже утилитаристы вроде Милля признают деонтологию. «Вторичные принципы», сформулированные в терминах действий, которые нужно или нельзя совершать, часто становятся нашими непосредственными ориентирами. И на то есть несколько причин.

Как правило, расчет последствий, выходящих за рамки самых непосредственных и явных — напрасная трата времени и сил. Даже когда речь о важном выборе, почти невозможно просчитать, что будет после того или иного действия. И даже если это было бы возможно, непонятно, что считать последствиями именно этого действия, особенно

когда оно пересекается с действиями множества других. В любом случае на практике слишком трудно просчитать все варианты, особенно когда не все известно (например, неизвестны будущие выборы других агентов). В большинстве случаев есть лишь несколько вероятных последствий, и знание о том, каково рассматриваемое действие — доброе или жестокое, честное или бесчестное, искреннее или лукавое — призвано заменить взвешивание нескончаемого и совершенно неясного ряда вероятных последствий. И если переформулировать принцип утилитаризма как «Делайте то, что с разуменой долей вероятности приведет к максимальному удовлетворению [желаний]», то на практике все равно придется полагаться на второстепенные принципы.

Попытка далеко и точно просчитать последствия — тоже действие, и может привести к нежелательным результатам. Когда нужно быстро принять решение, мы склонны придавать чрезмерное значение наиболее очевидным соображениям, в ущерб всем прочим, которые могут оказаться важными, но возникнуть только уже в более спокойной и непринуждающей обстановке (когда уже слишком поздно что-либо менять). На практике руководство принципами дает существенные преимущества, хотя мы справедливо скептически относимся к принципиальным людям, у которых на каждый случай есть новый принцип, ведь в их решениях чрезмерно много внимания уделяется поверхностному и очевидному.

То, что я считаю хорошей жизнью, подразумевает достижение определенных результатов через выбор, действия и усилия. Такие действия я совершаю в основном в человеческой, социальной среде, поэтому они предполагают некото-

рую стабильность и предсказуемость в поведении других людей. Я могу жить так, как хочу, в том числе потому, что очень многие другие люди выполняют свою работу, не посягают на мои права, реагируют определенным, привычным образом, когда, например, я пытаюсь купить у них товар или услугу. Есть множество отношений и взаимодействий, в которых я отношусь к другим как к средству достижения моей цели. Разумеется, они в это время тоже преследуют какие-то цели, но мне важна лишь предсказуемость их действий. К счастью, жизнь — не сплошное применение теории игр. Мои действия предполагают относительную предсказуемость действий других людей, и мои требования к ним нельзя назвать несправедливыми, если в других ситуациях я готов к их отношению ко мне как к средству достижения их целей, если в чем-то мое поведение достаточно надежно. Такая модель взаимодействия требует, чтобы большинство наших взаимодействий совершались либо по привычке, либо с осознанным вниманием к тому, каким будет любое предполагаемое альтернативное действие, то есть к характеристике, по которой другие могут легко (не просчитывая все варианты) определить, что наши действия укладываются в эту схему.

Эти тезисы столь очевидны, что консеквенциалисты вряд ли стали бы их отрицать (хотя в некоторых их трудах и можно встретить намеки на такое отрицание). Если и есть какие-то разногласия, то по другим вопросам.

2.3.4. Особые отношения и форма моральных принципов

Есть важное формальное различие между консеквенциалистскими и деонтологическими руководствами к действию, сформулированными в универсализированной форме и/или рассматриваемыми как объективные требования. Консеквенциалистский принцип говорит лишь чего следует (или не следует) добиваться, не указывая, кто должен (или не должен) этого добиваться, тогда как деонтологический принцип позволяет указывать на агента и его отношения между ним и его действием, а также на конкретные вещи и на конкретных людей, на которых эти действия влияют. В Главе 2.2 я отметил, что эгоизм не делается уязвимым от упоминания объективной правильности (потому что стремление к собственному счастью может быть объективно правильным для каждого) — только от консеквенциалистского упоминания объективно благого как цели. Эта форма эгоизма универсализируема (точнее, уже универсализирована). Но это лишь один из многих деонтологических принципов, использующих эту формальную особенность. Деонтология оставляет место и для эгоцентрического альтруизма, ожидаемо опирающегося на широко распространенные тенденции: при прочих равных у человека может быть право или обязанность заботиться о своих детях (или других родственниках) больше, чем о незнакомцах. Будь важны только последствия, дети были бы равнозначны незнакомцам. Деонтология оставляет место и для обязанностей агента, обусловленных предыдущими действиями — его или других: например, обязанность выполнить условия договора или обещания, выразить благодарность за оказанную помощь или возме-

стить причиненный ущерб. (Формально деонтология также оставляет место для права на возмездие за причиненный вред и для карательного наказания, но мы можем хотеть моральную систему без таких возможностей.) Конечно, в пользу выполнения обязанностей есть и консеквенциалистские аргументы, но они очень контекстуальны и в некоторых случаях опровергаются другими (консеквенциалистскими) доводами. Деонтология позволяет говорить о действиях, описанных в терминах отношений, как об обязательных или недопустимых. Консеквенциалист без труда укажет на положительные последствия существования таких «институтов», как благодарность, компенсация, обещания и разные виды эгоцентричного альтруизма и даже умеренного эгоизма, но вряд ли захочет признавать, что все эти положительные последствия возможны только если эти институты поддерживаются соблюдением не-консеквенциалистских принципов.

2.3.5. Цели и средства

Дискуссии между консеквенциалистами и деонтологами часто вращались вокруг изречения Макиавелли, что цель оправдывает средства. Чтобы принять максиму, что любая цель, хорошая сама по себе, допускает использование любых средств для ее достижения (каким бы плохим ни было их содержание само по себе), консеквенциалисту нужно объяснить, чем цели отличаются от средств и откуда у этого такое категоричное моральное значение. Впрочем, даже Макиавелли не придерживался этой максимы, а консеквенциализм значит скорее отсутствие морально значимой разницы между средствами и целями, то есть сбалансированность плохого в средствах с благим в цели без приоритизации первого или

второго, и, значит, *допускает* оправдание плохих по содержанию средств, благой целью. Консеквенциализм требует, чтобы все связанное с действиями — цель, средства, и побочные эффекты — принималось во внимание в равной степени, что может расходиться с деонтологическим подходом в двух моментах. Можно предположить, что не все перечисленные факторы имеют одинаковый вес, то есть принципы, регулирующие поведение, должны учитывать некоторые факторы в большей степени, чем другие. Можно также предположить, что некоторые аспекты действий определяют их моральную оценку однозначно, что есть характеристики, подпадая под которые, действие считается безоговорочно обязательным или недопустимым независимо от прочих своих характеристик, то есть что нам следует придерживаться принципов вроде «справедливость должна восторжествовать, даже если небо упадет на землю», «должно говорить правду», «должно соблюдать договоренности» и «нельзя умышленно убивать невинных людей» независимо от последствий. Оставим пока этот второй, абсолютистский, подход и обратим внимание на один из трех факторов — цель. Действия всегда направлены, и первая линия моральной защиты должна действовать на основании цели. Даже если дорога в ад вымощена благими намерениями, дорога в рай не вымощена намерениями дурными. Представьте двух людей: они закладывают бомбу на железнодорожной станции и точно знают, что так приблизят достижение значимой политической цели, а еще повредят своевременному ходу поездов и имуществу и здоровью пассажиров. В некотором смысле каждый из них стремится сразу ко всему из перечисленного, ведь каждый уверен, что его действия к этому приведут. Но что, если один из

них видит своей целью политические изменения, а другой — ущерб имуществу и здоровью пассажиров? Разве мы не будем по-разному к ним относиться? Один из главных запретов морали, цель которой описана в Главе 2.1 — запрет поощрять и удовлетворять склонность к причинению вреда без причины. Такая мораль должна еще и ограничивать вред от вторичных эффектов достижения целей, но это уже последующий вопрос.

2.3.6. Абсолютизм и принцип двойного эффекта

Сложнее понять, стоит ли разделять вторичные эффекты достижения цели на средство и побочные эффекты. Это разграничение обычно проводится в соответствии с принципом двойного эффекта, который используется и защищается католическими моральными философами и восходит по меньшей мере к Фоме Аквинскому. Например, человек, защищаясь от нападающего, может сделать то, что и спасет его жизнь, и убьет нападающего. Фома Аквинский утверждает, что намерение спасти свою жизнь здесь оправдывает действия, если при защите применялось не больше силы, чем необходимо (для спасения жизни). Но если защищающийся намеревался убить нападающего (пусть даже для спасения своей жизни), то его действия неправильны. Известный современный пример: считается, что врач может дать обезболивающее пациенту, который иначе умрет в муках, даже если это приблизит его смерть, но не может давать ему препарат, который убьет его, предотвратив дальнейшие страдания.

Конечно, средство и цель и побочный эффект и цель соотносятся по-разному. Это признавал, например, Бентам, говоря, что агент «прямо намеревается» достичь не только цели, но и всех выбранных средств, и лишь «косвенно намеревается» достичь известного ему побочного эффекта. Но релевантно ли это различие?

Католические моральные философы придавали большое значение этому принципу в основном потому, что он необходим для абсолютных моральных норм (запрещающих убийство, прелюбодеяние или вероотступничество при любых обстоятельствах). Если субъект будет в равной степени ответственен за все предвиденные последствия своего действия (или бездействия), то разные нормы (или даже разные приложения одной из них) будут иногда требовать несовместимых действий, то есть будут конфликтовать, и потому не будут абсолютными. Как пишет Энском, «если невинный погибнет, не соверши я дурной поступок, то, согласно этому взгляду, я убью его, не совершив дурной поступок, то есть мне не остается правильного выбора». Действительно, если врач может спасти жизнь нерожденного ребенка только ценой жизни матери, а жизнь матери — только ценой жизни ребенка, то без принципа двойного эффекта врач окажется убийцей в любом случае, тогда как с ним мы можем сказать, что врач может спасти одного из двух пациентов, при условии, что смерть другого будет побочным эффектом достижения цели, а не средством к ней. Даже под давлением я могу отказаться убивать невинного, даже если это приведет к смерти других, потому что смерть других будет тогда побочным эффектом.

Другими словами, у нас могла бы быть система абсолютных запретов целей и средств, но не побочных эффектов.

Есть еще один способ сохранить абсолютные запреты: различать активные действия и бездействие и формулировать абсолютные запреты только в отношении активных действий. Тогда при любых обстоятельствах можно будет просто ничего не делать.

Но хотим ли мы сохранить абсолютизм в любом из этих случаев?

Есть по крайней мере одно важное различие между средством и побочным эффектом. Предположим, цель благая, а средство и побочный эффект плохи (сами по себе, по содержанию), и в момент решения ясно только средство, но не побочный эффект — он может и не возникнуть. Такую неопределенность учтет даже консеквенциалист: он будет учитывать плохость побочного эффекта лишь в той мере, в которой он возможен. Но средство, в отличие от побочного эффекта, неизбежно, ведь если это средство, то только с его помощью можно достичь цели, и неоднозначность средства была бы и неоднозначностью в достижении цели. Иначе говоря, можно надеяться избежать возможного побочного эффекта, но не того, что мы прямо используем в стремлении к цели. Такие соображения позволят консеквенциалисту считаться с оценкой средства больше, нежели с оценкой побочного эффекта, когда эти оценки одинаковы. Если зачастую неясно, возникнет ли побочный эффект, то избегание плохих (по содержанию) средств легко может оказаться полезней избегания плохих побочных эффектов и сделать мораль эф-

фективней в решении стоящих перед ней задач. Моральное ограничение, чтобы быть действенным, должно быть связано с видимым агентом своим действием, с некоторой этого действия характеристикой. Понимание действия и средства неизбежно, чего нельзя сказать о побочных эффектах.

Схожие соображения применимы и когда побочные эффекты частично зависят от выбора других агентов. Можно было бы считать, что если плохой побочный эффект от действия агента *A* возникнет только при каком-то последующем действии агента *B*, то, даже если *A* его предвидит, ответственность за побочный эффект можно возложить на *B*, так что запрет этого побочного эффекта не будет значить запрет рассматриваемого действия агента *A*. Но это было бы слишком просто. Естественней считать, что если действие агента *B* — законный и даже морально оправданный ответ на действие агента *A* (или созданную им ситуацию), то ответственность за все то плохое, что связано с действием агента *B*, следует вменять агенту *A*; если же действие агента *B* в обстоятельствах, созданных действием агента *A*, необоснованно или неправомерно, то агент *A* не несет ответственность за все то плохое, что связано с действием агента *B*. Кроме того, если действие агента *A* побуждает агента *B* совершить что-то плохое, то ответственность за результат следует разделить между *A* и *B*. Иначе говоря, чем оправданней действия агента *B*, учитывая ситуацию, созданную действиями агента *A*, тем большую часть ответственности за негативные последствия должен нести агент *A*, и, значит, тем в большей степени запрет на содержание последствий следует рассматривать как запрет на действия агента *A*. Но, похоже, даже этот принцип

требует уточнений: если действия агента *B* — ни оправданные, ни простительные — можно было легко и однозначно предвидеть как ответную реакцию на действия агента *A*, то *A* должен нести тем большую ответственность за результат, чем предсказуемей была реакция агента *B*. Разумеется, это лишь поверхностный взгляд на соображения, которые юристы тщательно взвешивают в конкретных ситуациях, и здесь моральная философия выглядит неуклюжей пародией на юриспруденцию. Но наша цель состоит не в усовершенствовании и уточнении формулировки этого принципа, а в понимании, что за ним стоит. Он стремится снизить вероятность возникновения определенного вида зла в результате взаимодействия двух агентов (действия агента *A* и реакции на него агента *B*): если действия, подобные действию агента *B*, нельзя морально осудить, то осудить следует действия агента *A*, иначе достаточно осудить действия агента *B*, а если за действия, подобные действию агента *B*, нельзя наказать (хотя мораль этого бы не запретила), то наказывать следует за действия, подобные действию агента *A*.

Чтобы лучше понять этот аргумент, нужно вспомнить, в чем заключается проблема морали в узком смысле. Представьте себе «игру», в которой большинство «игроков» (возможно, все) эгоистичны (и потому ограниченность ресурсов приводит к конфликту интересов), и большинству «игроков» важно минимизировать определенные виды зла (которые, при прочих равных условиях, являются следствиями сложившейся ситуации). Какие принципы ограничения действий, поощряемые обществом, будут эффективней в противостоянии этим видам зла, если ограничения будут

соблюдаться не всеми «игроками» и не всегда. Приведенный аргумент показывает, что среди таких принципов должны быть абсолютные запреты на определенные намерения, но не абсолютные запреты на определенные побочные эффекты следования этим намерениям. Но что насчет аналогичного абсолютизма в отношении средств?

Не-абсолютиста можно шантажировать и заставить, например, убить невинных людей, чтобы предотвратить убийство шанташистом этих и еще других людей. Абсолютист неуязвим к такому шантажу, что, впрочем, будет слабым аргументом в пользу абсолютизма, если шантаж нераспространен, или если цель состоит в предотвращении естественного (причиняемого не агентом) вреда.

Абсолютизму в отношении средств можно также возразить, что различие между средством и побочным эффектом слишком формально и размыто (а в нашем обыденном представлении о поступках и вовсе искусственно), чтобы обосновывать столь многое. Кажется абсурдным утверждать, что для спасения множества жизней мне нельзя использовать чью-то жизнь как средство, но можно использовать то, что в качестве побочного эффекта заберет эту же самую жизнь. Акцент на таких тонких различиях выглядит не только странно, но и опасно. По словам Энском, отказ от принципа двойного эффекта привел к разложению некатолической моральной мысли, а злоупотребление им — к разложению католической моральной мысли. Такое разложение, полагаю, неизбежно, если побочному эффекту (хотя он известен не меньше прочих) придается меньший моральный вес лишь исходя из

того, что он назван побочным. Тем не менее, обесценивание побочного эффекта необходимо для защиты абсолютизма.

Возражение об искусственности применимо и к разделению активных действий и бездействия. Конечно, следует отличать зло, которое причинили непосредственно и то, что не смогли предотвратить, и любая работоспособная система морали должна разделять сферы ответственности и возлагать ее как за явные действия, так и за явное, в рамках сферы моей ответственности, бездействие. Но выделение сферы ответственности сильно отличается от выделения активных действий.

Итак, абсолютизм в отношении средств недостаточно обоснован, и, учитывая наш подход к морали, вместо него лучше оставить оговорку, что даже если плохой побочный эффект действия агента *A* — следствие реакции агента *B*, то *A* несет за него тем большую ответственность, чем машинальней была реакция *B*; пренебрежение этой оговоркой позволяло бы уклоняться от ответственности. Абсолютизм обаятелен и практически ценен суровой и простой системой ограничений, но порой впадает в искусственность и жесткость.

Но отказ от абсолютизма еще не значит принятие простого консеквенциализма, ведь аргументы в пользу действия на основе принципов (приведенные в Разделе 3 и Разделе 4) остаются в силе. Более того, даже в существующей (хотя и не всеми признаваемой) морали есть характеристики действий (например, «убийство», «несправедливое судебное решение», «предательство», но не «прелюбодеяние» или

«отступничество»), которые делают их практически недопустимыми, какими бы ни были другие их характеристики.

Есть три возможных подхода к моральным ограничениям, которым могло бы придерживаться большинство людей. Первый: консеквенциализм в отношении своих действий в соответствии со своим представлением о благе. Второй: абсолютизм в отношении целей и средств, но не побочных эффектов. И третий: абсолютизм в отношении целей, квазиабсолютизм в отношении средств и некоторый учет побочных эффектов. Какой из них лучше подходит для решения обозначенной нами задачи морали, учитывая, что не все будут ей следовать? Точно не первый. Да и второй, думаю, уступает третьему, потому что некоторые запреты нужно нарушать там, где их соблюдение приведет к катастрофе.

Верующий может согласиться, но указать, что это все предел лишь человеческих рассуждений, и что, значит, следует рассудить в пользу следования абсолютным нравственным заповедям Бога и полагаться на Него в предотвращении и исправлении возможных ужасающих последствий такого абсолютизма. Впрочем, было уже достаточно трагедий, которые Он не предотвратил. Такое следование абсолютизму обычно обосновывают откровением. Но что это должно быть за откровение? Было бы странно понимать, например, Библию целиком и буквально как авторитетный источник моральных норм, но выделение и толкование ее фрагментов может приводить как к абсолютистским, так и к не-абсолютистским выводам.

2.4. Элементы практической морали

2.4.1. Человеческое благо

Приступая к разработке практической системы морали в широком смысле естественно задаться вопросом, сформулированным еще Аристотелем: «Что есть хорошая жизнь для человека?». Вспоминая рассуждения из Главы 2, можно сказать, что «хорошая» здесь не имеет ясного определения. Хорошая жизнь — такая, которая удовлетворяет интересы и тех, кто ее ведет и (если хорошая деятельность — такая, которая удовлетворяет интересы и тех, кто ей занимается, и тех, на кого она влияет) наши: хорошей жизнью следует называть то, что мы могли бы приветствовать и одобрять. Но ответить на вопрос даже в такой формулировке непросто по двум причинам. Во-первых, представления о хорошей жизни могут быть совершенно разными у разных людей, причем даже в рамках одного общества и исторического периода. Различия будут отражать разницу в политических взглядах, религиозности, и просто том, что нравится и восхищает. А во-вторых, ответ нельзя дать в краткой и абстрактной форме. В художественной (особенно в исторической и автобиографической) литературе наглядно показано (как прямо, так и в сравнении с обратным), что хорошего может быть в человеческой жизни. Разумеется, автор редко будет прямо называть то, что описывает, хорошим или плохим. Достаточно показать реальные возможности, а не романтизированные выдумки, и назвать вещи своими именами, предоставив читателю самому делать оценки. Но работа философа другая. Я могу говорить только в общих чертах и надеюсь, что конкретика будет предоставлена другими источниками.

Можно с уверенностью сказать, что для любого человека хорошая жизнь в значительной степени значит деятельность, которую он считает хорошей либо самой по себе, либо потому, что она приносит пользу тем, о ком он заботится, либо потому, что важна для его жизни и жизни тех, кто с ним тесно связан. То есть его мотивы и действия в значительной степени соответствуют эгоизму и эгоцентричному альтруизму. В первую очередь каждый заботится о своем счастье, затем о счастье близких и так далее. Действительно, часто большую часть своего счастья мы можем найти в счастье тех, о ком заботимся, или в том, что делали с ними вместе.

Итак, понятие хорошей жизни если и подразумевает альтруизм, то только эгоцентричный. Согласно Юму, мы можем рассчитывать только на ограниченную способность к сопереживанию. В себялюбии и ограниченном сопереживании как таковых нет ничего плохого, с их негативными последствиями и призвана бороться мораль в узком смысле слова: хотя стремления к удовлетворению соответствующих интересов — неотъемлемая часть хорошей жизни, их нужно ограничивать. Конечно, есть множество форм сотрудничества вне рамок эгоцентричного альтруизма. Экономическая и политическая системы должны обеспечивать возможность сотрудничества, не зависящего от привязанностей и доброжелательности. Но признавая эгоизм и ограниченность сопереживания, приходится иметь дело с конкуренцией и конфликтностью. Разные социальные и политические идеалы предлагают разные способы институционализации и регулирования сотрудничества, конкуренции и конфликтов.

Все вышесказанное могло показаться очевидным, но это лишь потому, что все так и есть. Оно могло быть еще очевидней, не продвигай моральные философы христианской и гуманистической традиций ровно противоположное: что хорошая жизнь — основанная на всеобщей братской любви и бескорыстном стремлении к всеобщему счастью. В Главе 2.2 я уже объяснял, почему это невозможно, и сейчас хочу добавить, что это едва ли стоит рассматривать даже как идеал.

Подобные аргументы весьма убедительно приводил Фицджеймс Стивен, критикуя то, что видел доминирующей тенденцией в поздних работах Милля. Он отвергал, что «это естественное чувство по отношению к себе и своим друзьям, постепенно меняясь, [должно] перерасти в любовь ко всему человечеству», и противопоставлял такому «трансцендентальному» утилитаризму утилитаризм «обыденный», призывающий любить друзей и ненавидеть врагов, но с оговорками:

> Люби друга своего в той мере, в какой он тебе близок и затрагивает твои страсти и чувства. Ненавидя врага своего, помни, что в гневе будешь ненавидеть его сильнее, чем хотел бы, если бы обдумал все его отношения с тобой и твоими друзьями и все свои и их интересы.

Он противопоставляет «человека, кто действует в интересах себя и своих друзей» «человеку, кто испытывает бескорыстную любовь ко всему человечеству», которую называет «нечтом неотличимым от фанатичной приверженности какой-нибудь *излюбленной теории* о том, как привести неопре-

деленное число незнакомых людей… в состояние, которое *теоретик посчитает счастьем*» и которая, он уверен, «способна обосновать всеобщим счастьем самое разное насилие к каждому в отдельности».

Универсализму есть альтернативы помимо крайнего индивидуализма. Любая возможная и, тем более, желательная, человеческая жизнь социальна. Каждый находится в нескольких кругах — больших и малых, иногда пересекающихся, но не всегда концентрических — и так связан с другими самыми разными способами. В каждом таком круге возможно не только сотрудничество, но и соперничество и конфликты, и их масштаб соответствует размеру круга. Уместные виды сотрудничества, соперничества и конфликтов будут зависеть от того, в какой группе они возникают: в семье, в группе ученых или философов, между сотрудниками какого-либо отдела, между работниками и нанимателями или между коммерческими фирмами и государствами. Помимо синхронных общностей, люди состоят и в диахронных: каждый связан не только со своими биологическими предками, но и с традициями деятельности, передачи информации, мышления, убеждений и ценностей. Принятие и передача (возможно, с некоторыми изменениями) культурного наследия — часть хорошей жизни, и в них тоже возможны как сотрудничество, так и конфликты.

2.4.2. Эгоизм, права и собственность

Думаю, описанную общую форму будет иметь всякое адекватное представление о человеческом благе. Но есть множество совершенно разных возможных содержаний этой

формы. Разумеется, можно предположить, что представление о хорошей жизни будет содержать в том числе набор моральных принципов. Отчасти так, но можно сказать больше, вывести из общей формы кое-что еще, с чем многие согласятся: в поддержке совершенно разных идеалов могут помочь общие моральные принципы.

Говоря про эгоизм и эгоцентричный альтруизм, я имею в виду, конечно, мотивацию. Но нам нужен эгоизм и как моральный принцип: мы хотим, чтобы люди считали стремление к собственному счастью не только допустимым, но и правильным. Нужны и некоторые эгоцентрично-альтруистические моральные принципы, но какие именно? Должен ли выбор определяться конкретным идеалом? Не совсем, потому что, похоже, каждый должен придерживаться принципов, соответствующих отношениям, в которых состоит (и в которых хотел бы оставаться).

Кроме того, из общей формы хорошей жизни следует необходимость понятия прав — как индивидуальных, так и групповых. Формально прав может быть несколько видов, но в основном они разделены на те, которые дают свободу, и те, которые ее ограничивают. Сказать, что у кого-то есть право — значит сослаться на некоторую правовую или моральную систему (отрицая объективные ценности, мы отрицаем и объективные, самосущие права). Свобода агента *A* делать *x* значит, что рассматриваемая система, какой бы она ни была, не запрещает *A* делать *x*. Право требования агента *A* на *x* значит, что если *A* (или представляющий или поддерживающий его интересы) заявит, что у него есть право на *x*, эта система поддержит его в стремлении получить *x*, возло-

жив на одного, нескольких или неопределенное количество человек обязанность предпринять (в рамках их сфер ответственности) шаги, необходимые для получения *x* агентом *A*. Свобода и связанное с ней право требования могут идти рука об руку: право делать *x* можно связывать с правом требования не мешать делать *x*. Права могут объединяться в группы, пример такой группы — владение собственностью. Одна из функций системы прав — обеспечение свободы действий индивидов и групп. Хотя это не единственная ее функция, нет ничего, что выполняло бы ее лучше. Стремление к тому, что считаешь счастьем — важная и неотъемлемая часть жизни каждого, так что нужна защищенная сфера, в которой каждый может делать выбор, способствующий достижению его целей.

Подобные общие соображения подкрепляют необходимость прав, но не указывают, какие именно права нужны. Формулировка Джефферсона о праве на стремление к счастью слишком расплывчата: она не конкретизирует содержание права, а скорее подытоживает то, что я привел как общее основание необходимости прав. Я буду защищать два негативных тезиса: что конкретные права нельзя определить априори, на общих основаниях, и что никакие права не следует признавать абсолютными.

Даже в теории конкретные права можно определить только с опорой на конкретный идеал или концепцию счастья или уже признанную систему прав, на практике же права должны определяться в ходе политико-правового процесса, как правило, путем частичной модификации актуальной системы при возникновении конфликта.

Я проиллюстрирую этот отрицательный тезис критикой одной из попыток априорного вывода конкретных прав. Особенно важным правом считается право владения собственностью. Джон Локк утверждал (и Роберт Нозик недавно возродил этот взгляд в современной форме), что право владения собственностью — часть естественного права (существующего независимо от позитивного права или позитивной морали), с помощью которой человек может законно получать нечто в собственность, а также обменивать, дарить и наследовать это, и любой, кто находится в конце сколь угодно длинной цепочки таких операций, имеет право оставить это себе и любые попытки забрать у него это (например, перераспределив его в пользу менее обеспеченных людей) несправедливы.

Основный принцип Локка заключается в исключительном праве каждого на самого себя и свой труд, что распространяется, уверен он, и на то, с чем связан его труд и что Бог изначально дал всем людям в общее пользование. Но даже если согласиться с исходными посылками Локка, этот вывод будет следовать из них не так уж однозначно. Если я связал свой труд с яблоками, сорвав их с дерева, или с рудой, добыв ее из недр земли, или с землей, расчистив и огородив ее, то результат состоит не только из моего труда, но и из того, что было изначально: с яблоками на дереве, с рудой в земле, с диким лесом или зарослями кустарника там, где теперь поле. Только труд принадлежит человеку единолично. Материалы для труда, согласно самому же Локку, принадлежат всем людям, они общие. Локк ожидает это возражение, поэтому отмечает, что человек получает в собственность то, с чем

связан его труд «только там, где этого достаточно и где есть что-то не менее ценное для других». Если общая собственность не уменьшается, то правами других на то, что человек получил в собственность, можно принебречь: ценность того, что было изначально, можно приравнять к нулю, так что ее общая ценность будет равна ценности его труда.

Очевидно, что условие, чтобы другим тоже досталось достаточно и не худшего качества, не получилось бы выполнить ни сейчас, ни уже сотни лет назад. Ведь если, например, речь о получении в собственность земли, то нужна неограниченно расширяемая «граница», а если речь о ресурсах вроде металлов, камня или древесины, то нужны большие объемы таких неиспользуемых ресурсов. Теория Локка неприменима в мире, где почти все ресурсы ограничены и за них конкурируют. Локк также не мог утверждать, что приобретение, законное в один момент, сохраняет право собственности во все последующие моменты: если Бог когда-то даровал всю землю в пользование все людям, то никакая ее часть не может перестать быть общей без всеобщего согласия на это.

То же следует и при смещении из теологической плоскости Локка в плоскость, скажем, выбора принципов Ролза. Пожалуй, каждому в исходном положении, описанном Ролзом, стоило бы принять правило Локка о присвоении, но с оговоркой. И там, где эта оговорка не может быть соблюдена, где есть проблема распределения ограниченных ресурсов — там неразумно принимать сколь-нибудь простой принцип собственности на основе вложения труда.

Но, возможно, получится развить трудовую теорию собственности в другом направлении: человек полноправно владеет той частью стоимости вещи, которая создана его трудом. Такой принцип позволил бы обойти проблему распределения ограниченных ресурсов, отложив ее решение. Но в большинстве случаев его применение сопряжено с непреодолимыми трудностями: почти все товары, произведенные с помощью труда (в отличие от природных ресурсов, которые остаются в неизменном виде), прямо или косвенно воплощают в себе труд огромного числа людей, да и в труде одного часто используются технологии, навыки и знания, добытые трудом других. Кроме того, ценность уже произведенных товаров может меняться с изменением внешних условий: это изменение нельзя приписать изменению ценности труда производителя этих товаров (но, возможно, следует приписывать изменению ценности труда производителей других товаров). Поэтому меновая стоимость товаров может сильно отличаться от стоимости их производства — стоимости, владельцем которой, согласно принципу Локка, является производитель. Неочевидно так же, как быть с наследованием имущества: *A* может передать *B* свое имущество, но только пока жив, ведь после смерти он лишается всех прав, в том числе права владения имуществом, которое собирался передать в наследство *B*. Передача имущества по наследству должна быть обоснована сама по себе и с учетом других факторов, потому что абсолютного такого права не следует из трудовой теории собственности. Итак, рассмотренный принцип (сколь бы правдоподобным он ни казался) не получается прямо применять, и нет оснований полагать, что результаты производства, основанного на частном пред-

принимательстве, обмена, дарения и наследования будут хоть сколь-нибудь точно ему соответствовать. Владение собственностью — ни фактическое, ни в рамках какой-либо реальной системы — нельзя оправдать только лишь этим принципом. В лучшем случае его идею можно использовать как аргумент в споре о том, какими должны быть конкретные правила регулирования собственности и права на владение ей.

В любом случае право собственности представляет собой на самом деле не одно право, а совокупность прав. Оно ни просто, ни абсолютно: нужно определить, что «владелец» может, а что не может делать с разными видами собственности. Весьма наивно ожидать найти простой априорный способ определения сложного и изменчивого.

Разумеется, это значит не что право собственности невозможно, а что его не получится вывести из самоочевидных принципов. Оно должно вырабатываться, создаваться и изменяться с течением времени с учетом разных факторов и обстоятельств. В пользу частной собственности есть веские основания, связанные с легитимностью эгоизма и эгоцентричного альтруизма, а также с общим основанием необходимости прав для обеспечения пространства для свободного стремления к счастью. И это лишь один из многих примеров практических следствий из отвержения примитивных форм утилитаризма. Действительно, считай мы человеческим благом счастье, понятое как единый, неделимый ресурс, мы бы решили создать централизованную, одинаково благосклонную ко всем власть и механизм распределения счастья, собственность тогда была бы общей, все принадлежало всем

вместе, все вместе максимизировали бы счастье под руководством мудрой, благожелательной, централизованной власти. Отказ от единого счастья делает человеческим благом нечто другое: благом мы теперь считаем стремление к счастью, и даже не только и не столько стремление, сколько конкуренцию в нем, и право частной собственности отлично этому способствует. С точки зрения примитивного утилитаризма, где всеобщее счастье объективно определяемо и предположительно согласуемо как цель, индивидуальные и групповые права и частная собственность видятся лишь препятствиями, но так лишь потому, что утилитарист не признает неизбежную разъединенность реальных целей людей. Право частной собственности невозможно как естественное, но, по крайней мере, в понимании Гоббса, оно естественно необходимо в некотором, пусть и не естественном, виде.

Примерно то же можно сказать при переходе от частной собственности к вопросу о заселении территорий национальными группами. Например, норвежский народ имеет право и дальше заселять и контролировать территорию, известную как Норвегия. Но это право следует не из какого-то абсолютного закона природы, это применение принципов, на которые обычно ссылаются национальные группы и которые они, как правило, готовы признавать, допуская соответствующие притязания других национальных групп. Впрочем, в этой сфере все не так просто. Какие водные территории вокруг Норвегии принадлежат норвежскому народу и какие ограничения он может накладывать на его использование другими странами, до сих пор остается предметом международных споров. Включает ли право нации на свою терри-

торию право запрещать или ограничивать иммиграцию и/или отказывать в полноценном гражданстве иммигрантам и даже детям иммигрантов, родившимся на территории страны? Здесь же возникает вопрос, что именно считать нацией и что с ней происходит с течением времени. Кроме того, общеизвестно, что есть спорные территории — например, приграничные районы и регионы, оккупированные группами, стремящимися создать на их территории независимые государства. Так, есть территории, которые раньше назывались Палестиной. Здесь принципы, однозначно указывающие принадлежность Норвегии норвежскому народу, уже не работают: одни поддерживают притязания израильтян, другие — палестинских арабов. Кипр и Северная Ирландия — еще два очевидных примера конфликта *prima facie* прав национальных групп на владение территорией.

В подобных случаях апелляция обеих сторон к якобы абсолютным правам губительна: она снижает готовность к переговорам и компромиссам и, похоже, оправдывает любые зверства в отношении противника и любые потери и страдания со своей стороны. Но и столь же бесполезно вопрошать, какое решение максимизирует общую полезность в регионе или счастье всех заинтересованных сторон — едва ли конфликтующие будут стремиться к такой цели. Компромисс, основанный на соотношении военной мощи сторон, не выглядит стабильным решением. Сколь-нибудь перспективный подход в решении таких проблем должен признавать реальность и неразрешимость конфликта интересов, обе стороны должны признать противоречивость своих *prima facie* прав и найти решение, которое можно было бы рассматри-

вать как разумный компромисс между этими правами и, значит, обосновать исходя не только из политической точки зрения, но и из моральной, то есть из принципов, которые уже признаны и широко используются.

Милль красноречиво отстаивал, что «единственная цель, ради которой власть можно правомерно применить к члену цивилизованного общества против его воли — это предотвращение вреда другим» и что «единственная часть поведения человека, за которую его можно привлечь к ответственности перед обществом — та, что затрагивает других» и что его собственное благо, будь то физическое или нравственное, не достаточно для обоснования какого-либо посягательства на его свободу. Милль также ясно дал понять, что исключает как вмешательство через «моральное давление со стороны общественного мнения», так и «юридические санкции», но уточнял, что собственное благо человека может служить основанием, чтобы «увещевать его, приводить доводы, убеждать или умолять», и что грань всем этим и «моральным давлением» довольно тонка.

Этот принцип нелегко обосновать в рамках утилитаризма. И хотя Милль ограничил его применение цивилизованными сообществами и явно исключил из него подданных Акбара и Карла Великого и любые недостаточно культурно развитые современные народы, включив «все народы, о которых нам здесь следует говорить», многие представители этих сообществ (как во времена Милля, так и позднее) распоряжались своим благом не лучшим образом с точки зрения количества и качества удовольствий и избегания страданий. Если стремиться к счастью, патернализм часто не был оправ-

дан. Но принцип невмешательства было бы легче обосновать исходя из «полезности в самом широком смысле, основанной на постоянных интересах человека как развивающегося существа» или исходя из представления о человеческом благе, изложенного в Разделе 1.

Однако даже если этот принцип можно отстоять, он будет слишком шатким основанием для свободы. Едва ли хоть какое-то поведение человека касается только его самого, так что было бы абсурдно защищать на этом основании свободу мысли и слова (чего Милль, надо сказать, не делает). Даже мысли и высказывания — политические, моральные, религиозные или антирелигиозные — свободу которых особенно важно защищать, могут со временем оказывать значимое влияние на образ жизни огромного числа людей. Милль обосновывает их свободу тем, что их последствия будут скорее благотворны, чем вредны. Но если рассматривать пользу и вред утилитаристски, это вовсе не очевидно. Вмешательство, позволенное свободой слова и затрагивающее других людей, побуждая их менять взгляды на значимые части жизни, должно быть легче обосновать представлением о хорошей жизни, описанным в Разделе 1. Впрочем, даже такое обоснование будет не всегда верно: людей можно убедить в необходимости уничтожить не только свободы других, но и свои собственные, в том числе саму свободу слова. Можно лишь сказать, что ограничение свободы вряд ли будет отвечать даже долгосрочным интересам этой самой свободы.

Нужен не якобы самоочевидный принцип невмешательства, а принципы легитимного вмешательства, признаки

приемлемых — соответствующих общим условиям хорошей жизни — способов действия на других.

Свободы противоречат друг другу, почти любая политика заключается в защите какой-либо свободы. Всеобщая защита свободы тщетна, нужен механизм разрешения противоречий конкретных конкурирующих притязаний на свободу. Например, родители обычно заявляют о своем праве воспитывать детей так, как считают нужным, и прививать им свою религию, убеждения и моральные ценности. Но это может стать серьезным посягательством на свободу детей самостоятельно формировать свои убеждения и религиозность. Значит ли это, что, как говорил Руссо, и родителям, и учителям следует воздерживаться от любого дорационального внушения? Это привлекательный идеал. Но наивно требовать откладывать мораль и религию на потом, когда дети с ранних лет неизбежно сталкиваются с разного рода информацией, влияниями и мнениями. Впрочем, можно настаивать против односторонней индоктринации и против запрета рассматривать конкурирующие взгляды. Идеологическая обработка плоха препятствием всякому последующему рациональному пересмотру, так что ее можно понимать как посягательство на законную свободу детей.

2.4.3. Правдивость, заблуждение и соглашение

Если людям приемлемо входить в разные — большие и малые, разной степени сотрудничества, соперничества и конфликтов — группы, то честность не всегда уместна. Она естественно связана с сотрудничсетвом, но говорить правду врагу было бы наивно. Вопрос может быть вторжением,

отвергнут и вызвать возмущение. Ложь может быть уместна там, где затратно отвергать и возмущаться.

Честность значимо отличается от надежности. Договоренность соблюдается только возникнув, а возникает добровольно и, как правило, обдуманно, тогда как вопрос может быть внезапным. Молчание можно понимать как ответ, и потому оно может быть не лучшим ответом, тогда как ложь гораздо гибче.

Впрочем, ложь во всякой конкретной группе паразитирует на в ней. Враги поверят только если перед этим говорить им правду. Почти вся ложь рано или поздно будет раскрыта, поэтому доверие к конкретному человеку в конкретной группе — расходный материал. Благоразумный не станет растрачивать этот ограниченный запас, будет использовать его экономно и с максимальной выгодой.

Но с соглашениями иначе, потому что они заключаются добровольно и составляют основной инструмент урегулирования и разрешения конфликтов. Неизбежность разного рода соперничества, сотрудничества и конфликтов между отдельными людьми и группами, делает важными возможность и способность заключать соглашения. Следует различать соглашения разной степени обязательности: некоторые могут подразумевать оговорки, на некоторые можно всегда положиться.

2.4.4. Правители и соглашения

Из приведенных рассуждений следует на первый взгляд парадоксальное утверждение, что самые надежные соглашения заключаются между самыми заклятыми врагами. Но да-

же при внимательном рассмотрении оно часто подвергалось сомнению. Макиавелли считал, что «правитель, особенно новый правитель, не может держаться всего добродетельного, для сохранения государства ему часто надо действовать вопреки вере, милосердию, гуманности и религии» и что «благоразумный правитель не станет держать слово дольше, чем есть причины, побудившие его дать». Юм также отмечал, что «широко известно (хотя политики не будут это признавать), что есть отдельная система морали для правителей, она гораздо свободней морали простых людей». Соглашения между правителями служат той же цели, что и соглашения между обычными людьми, и имеют ту же юридическую силу, но не столь обязательны, потому что «могут быть законно нарушены по менее значимому поводу». Юм поясняет: «взаимодействие между государствами не столь выгодно и необходимо, как фундаментальное, между отдельными людьми». Несомнено, во времена Юма это было правдой, но сегодня это, очевидно, уже не так, и те же аргументы ведут к противоположному выводу. Сегодня человечество не может существовать без ограничений на агрессию между государствами. Но мы по-прежнему можем согласиться с Юмом в том, что «когда речь о нарушении соглашений, нам следует быть снисходительней к правителю или министру, чем к обычному человеку». Обман может быть уместен в конкурентной борьбе, но надежные договоренности необходимы для сдерживания конфликтов в приемлемых рамках.

Соглашением можно не только прекратить конфликт, но и продлить. Правители страны *A* могут пообещать правителям страны *B*, что *A* вступит в войну с *C*, если *C* нападет на

B. Сдерживать такое обещание в конкретном случае или нет, решить может быть непросто. Непросто решить и стоит ли его давать. Лучше перейти от конкретного случая к выбору распространенной модели поведения. Ясно, что не давать обещание лучше, чем дать и не выполнить. Сомнительное же обещание каждая из сторон конфликта будет интерпретировать в свою пользу: правители *C* будут считать, что, если напасть на *B*, *A* не сдержит обещание и не вступит в войну, а правители *B* — что сдержит и вступит, и потому правители *B* пойдут на больший риск в отношениях с *C*, а правители *C* не будут себя сдерживать. В истории легко найти примеры, подтверждающие вывод: ненадежные обещания ведут к войне надежней, чем надежные или их отсутствие.

2.4.5. Добродетель

Эвдемония, благополучие, говорит нам Аристотель — это деятельность, соответствующая добродетели. Добродетелью называются полученные и развитые с опытом склонности делать (правильный) выбор, и правильное никогда не крайность, но всегда между ними: можно сделать слишком мало, показать слишком много, зайти слишком далеко или рано остановиться. Правильный, добродетельный выбор — это выбор, который сделал бы обладающий практической мудростью. Практической мудростью обладает тот, кто умеет (правильно) выбирать средства достижения эвдемонии.

Для практического руководства к хорошей жизни такой подход, конечно, слишком замкнут. Аристотель также подробно описывает многие добродетели — и нравственные, и интеллектуальные — но неопределенность сохраняется. Он

снабжает нас названиями пар противоположных пороков, но не средством к проведению «добродетельной» разделительной линии между ними. Как говорит Сиджвик, Аристотель «лишь указывает, где искать добродетель». Его труд следует понимать как лишь формальный набросок структуры хорошей жизни, в который еще предстоит вписать содержание. В поиске конкретного содержания можно обратиться к трем источниками. Первый — модели поведения, в определенном месте и времени вызывающие восхищение. Второй — собственное представление о благе. Третий же и объективней, и не столь очевиден. Утверждая, что разум сам по себе не может быть мотивом действию и бессилен поддерживать и опровергать страсти и предпочтения, Юм был прав в смысле логической независимости страстей и фактов и обоснованных умозаключений. Но следует признать, что на практике некоторые эмоции и настроения сочетаются с восприятием вещей такими, какие они есть, а некоторые не сочетаются. Нельзя одновременно слушать и сердце, и разум. И совершенная отстраненность и бесстрастность не дают вещей такими, какие они есть, некоторая вовлеченность и заинтересованности сочетается лучше. Не все чувства выдерживают честную оценку и трезвое осознание их причин. Спиноза говорит: «страсть перестает быть страстью там, где ее ясно видно». Поэтому можно разграничить добродетель и пороки так: добродетель — склонность, которая согласуется с пониманием и восприятием вещей такими, какие они есть, порок — склонность воспринимать их искаженно, искажением он себя поддерживает, но не может устоять перед честной оценкой. Так, мужество — склонность делать выбор в условиях опасности, не культивирующая преувеличение или

преуменьшение этой опасности и совместимая с самосознанием. Можно сравнить это с определением мужества Локка: «Быть невозмутимым в опасности [которую осознаешь], хладнокровно планировать и неуклонно действовать». Аналогично можно определить и прочие добродетели. Несмотря на обилие софизмов в деталях аргументации, которой Платон в диалоге «Протагор» обосновывает единство добродетелей, сведя их все к знанию или мудрости, он верно понимает добродетели как склонности, согласные со знанием. Впрочем, такой подход не позволяет однозначно определить, к какому выбору приведет та или иная добродетель: он дает слишком широкий диапазон вариантов, оставляя место для обращения к собственному представлению о благе и/или тому, чем принято восхищаться.

Формальный набросок Аристотеля интересен и без содержания: хорошая жизнь состоит из действий, демонстрирующих и реализующих развитые способности к выбору. Уже так мы избежали двух ошибок. Действия выражают склонности, так что хорошая жизнь — не просто совокупность отдельных выборов и удовольствий. И это склонности к выбору, а не просто инстинкты или привычки.

Хотя склонности развиваются, они довольно устойчивы, их нельзя включать и выключать по желанию. Они могут быть избирательны, но даже так ограниченно точны, и склонность ведет к разному выбору только через чувство разницы (одной лишь оценки недостаточно). Может быть сложная склонность, например, быть честным с друзьями и обманывать врагов. Еще сложнее обмануть врага, который только что был другом. С другой стороны, умение сохранять

невозмутимое выражение лица — тоже склонность, которую можно развить. Можно с некоторыми людьми и/или в некоторых обстоятельствах не пытаться быть правдивым, и говорить и правду, и ложь, не выдавая своих истинных намерений.

Роль добродетелей в достижении хорошей жизни во многом обусловлена их устойчивостью и ограниченной избирательностью. Добродетели выгодны своему обладателю (если согласуются с его представлением о благе), но не каждый добродетельный выбор выгоден сам по себе.

Например, смелость — в традиционном понимании, а не в том, что дает приведенный выше третий подход — своего рода сила. С ней легче добиваться целей, потому что безрассудный губит себя и/или свое дело, а робкий оставляет дело на полпути. Большинство стоящих начинаний подразумевают риск, и смелый получает удовольствие от всего процесса, включая риск, тогда как робкий должен отторгать его. И порок, и добродетель в этой сфере трудно скрыть, и смелый будет более привлекательным партнером для окружающих, чем безрассудный или робкий: смелость в целом выгодна обладателю, выгодней, чем склонность к чрезмерному расчету. Так что, выбирая, какие склонности развивать, рациональный человек выберет в том числе и смелость. Конечно, есть ситуации, в которых опрометчивость вознаграждается, или в которых выживает только трус. Но такое сложно предугадать, и почти невозможно включать и выключать эти склонности в зависимости от обстоятельств. Чтобы проявить трусость там, где храбрость окажется губительной, следует быть трусом во многих других случаях (где храбрость была

бы куда выгодней), так что в перспективе мы выбираем устойчивые склонности, и ясно, что рациональный эгоист бы выбрал храбрость, так как она составляет немалую часть благоразумия.

2.4.6. Мотив к морали

Вопрос «Почему следует быть моральным?» легко обойти: моральное «следует» делает «следует быть моральным» тавтологией (вопрос тогда не допускает ответа), другие же его значения будут содержать в себе ответ (вопрос тогда ответит сам на себя). Это поверхностный и неплодотворный ход. Есть ли, как считал Сиджвик, неразрешимое противоречие между моральным разумом и эгоистичным — между всяким моральным советом человеку и советом для его же блага?

Сказанное в этой главе и в Главе 2.1 значительно ослабляет это противоречие. Я утверждал, что эгоизм не аморален, что он значимая часть всякой жизнеспособной моральной системы, и что в интересах почти каждого, чтобы какая-то система морали продолжала существовать. Остается вопрос «Почему бы не наживаться на такой системе, поощрять других быть моральными и этой их моральностью пользоваться, самому придерживаясь морали ровно настолько, насколько она способствует достижению моих личных целей?». Указание, что на таком вскоре поймают, не является адекватным ответом. Ведь по крайней мере иногда это можно делать незаметно и избегать всяких наказаний, так почему бы и нет? На этот вопрос не получится дать исчерпывающий ответ желаемого вида. При выборе действий моральные и прагматические соображения не всегда совпадают. И суть

морали, особенно морали в узком смысле, в том и заключается, что для благополучия людей в целом необходима склонность поступать неэгоистично. Мораль призвана сдерживать последствия чисто прагматических соображений.

Сократ в диалоге Платона «Государство» отвечая на этот вопрос, говорит, что справедливый человек счастлив, потому что его душа в гармоничном состоянии, как мы бы сказали, его личность целостна, тогда как личность несправедливого раздроблена, а крайне несправедливый и вовсе психопат: его душа — хаос внутренних противоречий. Но, может, умеренная несправедливость не причинит вреда? Платон ошибочно полагает, что есть единый мотив, вокруг которого может быть выстроена целостная личность, но верно подчеркивает важность учета психологического дискомфорта от пренебрежения моралью в редких случаях при в целом следовании ей. В любом случае гармоничная душа, целостная личность — недостижимый идеал, в постфрейдовскую эпоху мы знаем, что такая «гармония» достигается сокрытием внутренних конфликтов от посторонних и своих глаз.

Неужели нам придется отказаться от попыток доказать, что всегда — не только часто — с точки зрения благоразумия рационально поступать так, как мы считаем моральным? С этим проще смириться, если заметить, что рациональность благоразумия в смысле равной заботы об интересах и благополучии всех будущих моментов одного и того же человека, себя — не так очевидна, как принято считать. Личность не абсолютна, в Главе 3 я даже называл своего рода институтом представление о ней как о неизменной, это представление поддерживается сиюминутным стремлением к собственно-

му благополучию в будущем. Почти все мы испытываем моральные чувства и склонны мыслить в характерной для морали манере, и это помогает нам определять наши истинные интересы и благополучие. Почему мы такие, какие есть, — это в первую очередь психологический вопрос, на который, возможно, как предполагали Хатчесон, Юм и Адам Смит, можно ответить, обратившись к понятию сопереживания. Но фундментально это вопрос социологический и биологический, и на него, как я уже говорил, можно ответить с помощью эволюционной теории. Имеющему сильные моральные склонности почти наверняка будет благоразумно то, что он считает моральным, уже хотя бы затем, чтобы ужиться со своей совестью. Это, впрочем, не то, что для всех было бы благоразумным: тому, у кого они слабы или вовсе отсутствуют (если так возможно), может быть благоразумным поступить аморально.

О выборе действий больше нечего сказать. Но, как напоминают нам Платон и Аристотель, за ним стоит выбор склонностей, характера, образа жизни. Благоразумность или эгоистичная рациональность действия отчасти зависит от того, кто действует и кем он хочет быть. Добродетели почти не поддаются мгновенному управлению и их точность ограничена. Выбор всегда между одной достаточно устойчивой склонностью и столь же устойчивыми другими, ей противоречащими. Несомненно, с точки зрения собственных интересов выгодно быть добродетельным, по крайней мере в том смысле добродетелей, в котором о них говорилось в Разделе 6.

2.4.7. Расширения морали

Мораль в том виде, в каком я ее описал, касается благополучия активных, разумных людей, не чуждых соперничества. Ограничения, составляющие мораль в узком смысле, были введены (особенно в рамках гоббсианской концепции моделей теории игр, описанных в Главе 2.1) как необходимые меры сдерживания соперничества на благо всех участников. Такой подход предполагает обязательства только к участникам процесса, оставляя без прав остальных — кто не нуждается в квазидоговорных отношениях, не способен предоставить другим преимущества или нанести им вред. К тем, кто, как мы считаем, достоен рассмотрения в рамках морали, но, согласно этому подходу, полностью или частично исключен из рассмотрения, относятся маленькие дети, нерожденные дети, представители будущих поколений, старики, больные, немощные, душевнобольные, умственно отсталые и животные.

Но мой подход не полностью контрактаристский. Мораль зиждется на общем благополучии людей, на процветании человеческой жизни, и среди ее инструментов не только консеквенциалистские принципы действия, но и правила, обязанности, права и склонности. И такая мораль очевидно должна быть направлена и на заботу о благополучии детей и обеспечивать определенное уважение к потребностям будущих поколений. Те, кто сейчас стар, когда-то были молоды, а многие из тех, кто болен, немощен или безумен, когда-то были здоровы (и некоторые из них снова будут). Даже нечто вроде контрактаризма учитывало бы интересы тех, кто лишь иногда оказывается беспомощен: я с большей готовностью

окажу вам помощь сейчас, если буду уверен, что мои права и притязания на взаимное уважение будут признаны после, даже когда я утрачу возможность их остаивать.

Но как насчет тех, кто из-за умственных и физических недостатков никогда не был и не будет самостоятельным и активным участником сотрудничества, соперничества и конфликтов, есть ли моральные обязательства перед ними? Какие? Мы могли бы плохо обращаться с ними, ведь они никак не смогут защитить себя, ничего не предложат взамен. То есть даже игнорируя их благополучие, моральная система останется жизнеспособной.

Притязания таких классов выходят за рамки базовой нравственности, их охватывают лишь ее расширения, причем не те, благодаря которым мораль выходит за рамки небольших групп и применяется между членами соседних племен, иностранцами, людьми разных рас и религий: чем больше контактов и взаимодействия, чем больше возможностей для взаимной помощи и вреда, тем больше нужды применять хотя бы некоторые моральные принципы, но нет ничего практичного в распространении моральных принципов на тех, кто никак не поможет и никак не навредит.

Такие расширения возможны благодаря значимой роли склонностей в морали. Гуманность — важнейшая составляющая морали, пожалуй, один из элементов aidōs, который боги, согласно мифу Протагора, даровали людям. Такая склонность проявляется в отвращении к жестокости и сочувствии к больным и страдающим. Будучи добродетельным, невозможно быть бессердечным и равнодушным, невозмож-

но проявлять жестокость к животным и людям, даже беспомощным.

Между животными и беспомощными людьми есть важные различия. Животные, даже биологически далекие от нас, могут вызывать у нас сопереживание, но не то же, что беспомощные люди. Большинство этих животных не ущербны и способны к полноценной жизни, которая все еще имеет много общего с нашей в смысле блага, так что, радуясь хорошей жизни человека, мы будем естественно радоваться и хорошей жизни такого животного. Это влияет на то, как мы относимся к животным. Дикие животные переживают много боли, в том числе соперничая друг с другом, но наше вмешательство в их жизнь принесет больше вреда, чем пользы. Люди причиняют страдания диким животным, охотясь на них ради пропитания или забавы, и еще больше они вредят, загрязняя окружающую среду. Что же касается одомашненных животных, то промышленное животноводство в наибольшей степени обедняет их жизнь, но есть и много других форм жестокого обращения, включая бессмысленные «научные» тесты и эксперименты.

2.4.8. Право на жизнь

О праве на жизнь можно говорить только как о праве требования, соответствущем обязанности не убивать и не делать того, что может привести к смерти. Сколь бы фундаментальным это право не было, оно не может быть абсолютным. В современном мире уже нельзя полностью вынести войны и революции за рамки морального осуждения. Смертную казнь, пожалуй, можно осуждать. Запланированное убийство чело-

века установленным способом и в установленное время — это вопиющее, ничем не компенсируемое попрание гуманных чувств, неотъемлемой части морали. К тому же, применение смертной казни может привести к росту преступного насилия. Длительные сроки тюремного заключения, впрочем, не менее бесчеловечны. Есть полезная деятельность, сопряженная с риском: добыча полезных ископаемых, строительство мостов, крикет, вождение автомобиля. Конечно, мы стремимся эти риски снизить, но допускаем их ради соответствующих преимуществ. На дорогах будет погибать меньше людей, если ограничение скорости снизить, скажем, до 30 км/ч, и раз мы не потерпели бы преднамеренного убийства сопоставимого количества людей ради преимуществ вождения на высоких скоростях, кажется парадоксальным, что мы допускаем статистическую неизбежность такого количества смертей. Парадоксальность здесь устраняется, если вспомнить, что важно не число смертей как таковое, а процветание человеческой жизни, поддерживаемое соответствующими склонностями: тогда преднамеренное убийство недопустимо, а определенный риск смерти допустим, по крайней мере до тех пор, пока рискуют только своей жизнью. Если одни люди могут рисковать жизнью других, не согласных на такой риск, и если стороны этого конфликта нельзя изолировать, то морально приемлемым решением будет некий компромисс.

Право на жизнь подразумевает право на прекращение своей жизни, но столь же не-абсолютное: у других могут быть свои доводы против самоубийства. И все же довольно легко подобрать обстоятельства, в которых самоубийство или помощь в нем морально допустимы. Тот же принцип при-

меним и к эвтаназии, когда человек уверен в своем желании умереть и на то есть понятные, непреходящие и практически неустранимые причины. Сложнее вопрос, допустимо ли действовать в соответствии с чьим-то *предполагаемым* желанием умереть. Думаю, основания для такого предположения должны быть крайне вескими. Но если человека можно поддерживать только в условно живом состоянии и только с помощью сложных систем жизнеобеспечения и регулярных операций, и такая жизнь не представляет для него никакой ценности, будет правильно дать ему умереть.

Может показаться, что это все поспешные суждения по весьма спорным вопросам. Я согласен, что эти вопросы следует обсуждать больше и тщательней, но не через лозунги об убийстве и неприкосновенности жизни и не через попытки просчитать влияние тех или иных действий на общее благополучие, а опираясь на задействованные ценности, права и склонности, а также на наше понимание похожих, но менее спорных ситуаций. Это вопросы для общественного обсуждения, не следует оставлять их на усмотрение врачей. Мы не хотим, чтобы медицинские (и прочие) эксперты ограждали нас от необходимости делать моральный выбор.

Еще один спорный вопрос — аборты. Есть три популярных основания аборта: предотвращение значимой угрозы жизни или здоровью матери, высокая (вплоть до неизбежности) вероятность значимого врожденного дефекта, и если мать не хочет рожать ребенка — вообще, еще одного, или конкретно этого, если, например, он был зачат в результате изнасилования, — и считается, что она имеет право не позволять использовать свое тело для того, чего она не хочет.

(Третий довод иногда маскируют под первый, ссылаясь на сомнительные доводы о психическом здоровье матери, но лучше рассмотреть их отдельно.) Основной аргумент против абортов (на нем строятся все остальные) заключается в том, что нерожденный ребенок — уже человек и обладает соответствующими правами, так что аборт является убийством. По сути, это аргумент от непрерывности: раз мы считаем новорожденного личностью и запрещаем его убийство как преступление, было бы непоследовательно позволять смерть нерожденного ребенка по крайней мере на поздних сроках беременности, а не позволяя на поздних, было бы непоследовательно позволять на чуть менее поздних, и так далее вплоть до момента зачатия.

Разумеется, идти дальше зачатия будет не столь убедительно: хотя яйцеклетки и сперматозоиды, взятые попарно, потенциально человеческие существа, их слишком много (особенно сперматозоидов), чтобы признать за ними право на жизнь. Но почему точкой отсчета следует считать зачатие или оплодотворение? Действительно, это момент, отделяющий существование яйцеклетки и сперматозоида, от существования зиготы, которая уже гораздо непрерывней развивается в ребенка, готового к рождению (которое, конечно, еще один значимый момент). Но это весьма неубедительное основание для требуемого морального разграничения. Разумней предположить, что право и притязания на жизнь постепенно усиливаются, но сразу после зачатия их сила еще очень мала. Тогда третье основание для аборта может иметь вполне достаточную силу на ранних сроках беременности (потому что право матери распоряжаться своим телом пере-

вешивает право ребенка на жизнь), но недостаточную — на поздних. Первое же основание (угроза жизни матери) будет применимо на любом сроке вплоть до родов.

Второе основание (вероятность значимого необратимого дефекта) тоже остается актуальным на протяжении всего срока беременности, исходя из предположения, что выживание ребенка противоречит не только интересам родителей (или тех, кто будет за ним ухаживать) и других членов семьи, но и интересам самого ребенка. Это возвращает нас к вопросу об эвтаназии: если ребенок рожден со столь значимым дефектом, следует ли ему умереть? Положительный ответ подкрепляется тем, что новорожденный считается личностью условно: он еще не осознает себя как отдельное и целостное во времени существо, нельзя даже сказать, что он предъявляет невысказанное требование поддерживать его существование. Нельзя здесь апеллировать и к сказанному в Разделе 8 о гуманном отношении, потому что в данном случае рефлексивная гуманность требует скорее смерти. Отрицательный же ответ подкрепляется привычными, прочно укоренившимися в обыденном мышлении классификациями: это было бы преднамеренное убийство независимого человеческого существа, совершенное не по его просьбе. Рождение здесь является ключевым моментом, общепринятым основанием для разграничения: аборт рассматривается как нечто морально отличное от убийства уже рожденного, отдельного существа. Я согласен с принципом, что нельзя допускать выживание рожденного с очень серьезным непоправимым дефектом. Но признание этого принципа должно быть обусловлено широким пониманием того, чем этот слу-

чай отличается от других случаев убийства. Поскольку за устранение неполноценных людей часто ратуют из чисто утилитарных соображений (что может привести к другим, нежелательным последствиям), важно не видеть в этом принципе поддержку примитивного утилитаризма, где права личности приносятся в жертву ради всеобщего блага.

В этой части я лишь в общих чертах обрисовал моральную систему первого порядка. Подробное рассмотрение потребует не только более развернутый разбор конкретных вопросов, но и более четкое определение хорошей жизни, и, значит, более явное обращение к тому, что субъективно предпочитают и ценят. Меня интересовали не столько конкретные выводы, сколько метод, лежащий в основе моего подхода — в широком смысле утилитаризма правил, поскольку любое конкретное его развитие будет опираться на ту или иную концепцию человеческой хорошей жизни, но то будет утилитаризм без присущих ему фикций, утилитаризм не только правил, но также прав, обязанностей и склонностей, или, скорее, эгоизм правил, прав, обязанностей и склонностей, ведь, учитывая внимание к склонностям и аргументы, приведенные в Разделе 6 и Разделе 7, эти два подхода во многом совпадают.

3. Границы этики

3.1. Детерминизм, ответственность и выбор

3.1.1. Добровольные и преднамеренные действия

Моральные принципы и этические теории существуют взаимозависимо с убеждениями и допущениями из других областей, в числе которых психология, метафизика и религия. Согласно Канту, моральные суждения и вовсе невозможны без Бога, свободы воли и бессмертия души. Несомненно, религиозность в некоторой степени влияет на мораль. Мораль имеет дело не только с добром и злом, правильным и неправильным, добродетелями и пороками, обязанностями и правами, но и с выбором, добровольными действиями, намерениями, ответственностью, сожалением и угрызениями совести. Едва ли выйдет вообразить систему морали вне понятий действия, выбора и похвалы/осуждения. Но эти понятия не столь однозначны, а если детерминизм верен, то бесмысленно говорить о выборе и ответственности.

Здесь следует различать три проблемы: есть ли для действий ясные границы преднамеренное/непреднамеренное и добровольное/недобровольное; как вменять моральную (и юридическую) ответственность, вину и заслуги; и когда уместны поощрения и наказания (в частности, юридические санкции). Лучше начать с прояснения и систематизации различий в обыденном и юридическом мышлении, а уже потом переходить к метафизическим вопросам о детерминизме и свободе воли.

Аристотель отмечает, что похвала и осуждение применимы к добровольным действиям, и что действия становятся

недобровольными из-за принуждения или неосведомленности. Но это скорее о преднамеренности действий. Намеренность действия может зависеть от его характеристики: женщина, чей муж уехал в путешествие, намеренно стреляет в предполагаемого грабителя, но на самом деле это ее муж, который неожиданно вернулся, и, наверное, она ненамеренно стреляет в своего мужа. В этом смысле ненамеренность действия значит ошибку в его характеристике агентом.

Этот принцип не ограничивается, как предполагал Аристотель, незнанием конкретных фактов и обстоятельств: если я выращиваю коноплю у себя в саду, зная, что это конопля, но не зная, что это противозаконно, я не нарушаю закон намеренно, и если Эйхман считал, что все, что он делал, было его патриотическим долгом, то он не совершал ничего противозаконного намеренно, но то, что он делал намеренно, было противозаконным. Неважно, чем вызванно незнание: пьяный, не понимая, что делает, действует непреднамеренно. Следует ли привлекать к ответственности или наказывать за это — уже другой вопрос, не следует искажать наше представление о преднамеренных действиях в стремлении привести его в соответствие с нашими взглядами на ответственность и наказание.

Однозначно нельзя назвать намеренным то, что сделано под физическим принуждением: если кто-то намного сильнее меня толкает мою руку или если я остаюсь на месте, потому что связан. Сложнее с принуждением угрозами и опасностью. Можно ли считать намеренным действие человека, которое он совсем не хотел делать, но сделал под угрозой пыток или убийства своих детей или родителей?

Или сброс груза с корабля для спасения судна от затопления во время шторма? Во всех подобных случаях обычно есть два варианта: плохой и гораздо хуже, сами они не выбраны, а навязываются, и один из них человек выбирает. Поэтому действие намеренное, но важно учитывать ограниченность выбора: делается не *X*, а *X*-вместо-*Y*.

Из этого есть моральные и юридические следствия: даже если *X* (само по себе) неправильно, плохо, незаконно или бесчестно, *X*-вместо-*Y* может таковым не быть. Выбрасывать груз за борт в нормальных обстоятельствах глупо и нарушает условия договора и профессиональную этику, но во время шторма это может оказаться мудро и достойно похвалы. *X*-вместо-*Y* может оказаться поступком, за которым не придется нести ответственность, которым можно даже гордиться. И даже если *Y*-вместо-*X* лучше *X*-вместо-*Y*, *X*-вместо-*Y* все еще может быть лучше *X*. Принуждение или «необходимость» не снимает с агента ответственности, но меняет характеристику его действия, и может быть оправданием или смягчающим обстоятельством. Оценивая подобные доводы, следует учитывать относительную «плохость» *X* и *Y*.

Можно возразить: если в таких ситуациях мы уточняем характеристику действия, то почему бы не делать это всегда? Ведь мы всегда выбираем из конечного числа вариантов, всегда есть усложняющие факторы, сопутствующие обстоятельства и альтернативы: можно было сделать не просто *X*, а *X*-вместо-*Y*, *X*-ради-этой-взятки, *X*-в-ответ-на-ту-провокацию, *X*-в-целях-самообороны или *X*-полагая-что-(то-то и то-то). Но эти факторы не всегда будут иметь отношение к делу: негативное моральное суждение об *X* не изменится от

упоминания безобидных альтернатив или несколько провоцирующих обстоятельств.

Итак, однозначно непреднамеренным действие становится только от прямого физического принуждения или ограничения, это даже уже и не действие по своей сути. Все остальное — давление, опасность, искушение и тому подобное — может лишь усложнить характеристику действия, но оставит его намеренным. Позже я расскажу о видах психических нарушений, в свете которых можно говорить о «непреодолимых импульсах» как о разновидности принуждения.

На намеренность действия может повлиять также недостаток навыков или недостаточный контроль. Впервые сев за руль, можно вести машину неровно: намеренно вести, но ненамеренно неровно. Если я знаю, что еду неровно, и понимаю, что в начале обучения вождению это неизбежно, то, по терминологии Бентама, неровность, подобно вторичному эффекту, преднамеренна косвенно, но не прямо.

Эталон преднамеренного действия — действие, которое агент и непосредственно намеревался в рамках данной характеристики, и сделал, оно тогда объект и результат одного желания, то есть удовлетворяет желание, которое его мотивирует, но намерение включает не только желание, но и уверенность, что намереваемое приведет к его удовлетворению, потому что намереваться сделать можно только (как верится) возможное.

Но это эталон. Можно стремиться к нечту, что само по себе не желанно, но видится средством к желанному. Намерению не обязательно формироваться заранее, оно может

просто сопровождать деятельность. Дело может ограничиться и лишь намерением: соответствующее сочетание желания и убеждения будет прервано причинно-следственным процессом на пути к действию. Можно попытаться сделать одно, но сделать другое, ненамеренное. Можно намереваться сделать нечто в будущем и исходя из этого сделать что-то сейчас. Подробное описание всех этих случаев займет много времени, но я уверен, что все они представляют собой сложные структуры желаний, убеждений, движений, действий и результатов в различных причинно-следственных связях.

Косвенную намеренность действия легко понять, если начать с заведомо идеализированной картины намеренного действия. Агент учитывает все известные ему аспекты, делая их частью осознанного действия, выбирая его как единое целое. Оно намеренно совершается в соответствии с полной характеристикой ситуации: любая характеристика, под которую, по мнению агента, подпадает его действие, отражает аспект, который он либо прямо стремился реализовать, либо принял ради сопутствующих целей или во избежание нежелательных альтернатив. Это действие тогда: прямо намеренно, если соответствует характеристике, отражающей аспект, к которому агент стремился либо как к цели, либо как к средству; и косвенно намеренно, если соответствует характеристике, отражающей аспект, к которому агент не стремился даже как к средству, но который, тем не менее, принял. Но это идеализированная картина. Не вполне обдуманные действия — импульсивные, под влиянием страсти, гнева, страха и т.д. — не соответствуют ей в полной мере, и в таком случае агент знает последствия, к которым его действия приведут,

но не включает их явно в какое-либо действие, выбранное как целое. Он может делать сознательно то, что не намеревается даже косвенно.

Добровольность не столь тесно связана с характеристиками. Действие, вне зависимости от описания, добровольно, если было непосредственно направлено на достижение какой-то цели. Добровольное действие как бы проистекает из воли субъекта и реализует ее, оно результат намерения и пытается его воплотить. Действие, не вполне соответствующие этому описанию, добровольно в более узком смысле. Действие, проистекающее из желания и непосредственно — вне намерения или убеждения, необходимого для формирования намерения — выражающее его, все еще добровольно. То же верно для привычного действия и для бездействия, вызванного неспособностью совершить действие, не связанной прямо с каким-либо желанием или намерением, но обусловленной волей субъекта в негативном смысле: он бы поступил иначе, если бы захотел.

3.1.2. Прямое правило ответственности

Намеренность и добровольность действия — вопрос фактов и психологии, а привлечение к ответственности — вопрос морали и права. Можно попробовать связать эти вопросы и сформулировать так называемое прямое правило ответственности: субъект несет ответственность за все свои намеренные действия и только за них.

Это согласуется с правовой традицией, где *mens rea* (буквально «виновный умысел») — необходимое условие уголовной ответственности. Но и закон, и общепринятые

моральные нормы несколько отклоняются от этого правила: мы считаем людей ответственными за некоторые непреднамеренные действия и склонны освобождать от ответственности определенные категории людей даже за умышленные действия. Но прежде обсуждения этих расхождений следует выяснить, есть ли какие-то общие основания для принятия такого правила.

Объективист в этике может просто апеллировать к интуитивной справедливости прямого правила и несправедливости возложения ответственности за непреднамеренные последствия действий. Но это можно объяснить и подробнее. Непреднамеренное из-за вызванности физическим принуждением — на самом деле не действие субъекта. Поэтому же не следует считать действиями меня как сознательного субъекта, движения, вызванные недостаточной квалификацией или плохим контролем. Но, как выше уже пояснялось, они все еще совершаются намеренно, пусть и косвенно. В целом, если я не осознаю, что делаю или к чему прихожу, то соответствующие действия не следует считать действиями меня как сознательного субъекта — они мне навязаны, привнесены в мою деятельность неведомыми мне обстоятельствами. Впрочем, этот аргумент лишь развивает идею о принадлежности действия сознательному субъекту, и не объясняет, почему только на нее нужно опираться в награждении и наказании.

Бентам и многие его последователи объясняют это так: цель и оправдание наказания — сдерживание, и раз сдерживать людей можно только от намеренных действий, то и наказывать нужно только за них. То же касается порицания (порицание рассматривается как неформальное наказание),

похвалы, морального одобрения и вознаграждения, а ответственность понимается как подверженность им.

Этот аргумент несостоятелен. Конечно, сдерживать можно только намеренные действия, и, значит, наказание сдерживает настолько, насколько рациональный субъект видит его связанным с каким-то возможным намеренным действием. Но такое его видение может складываться не только из предусмотренности наказания за умышленные действия: нельзя сдержать от ненамеренного убийства, но вполне можно эффективней сдерживать от намеренных убийств, если наказывать и за ненамеренные. Дело в том, что разграничение намеренное/ненамеренное сопряжено с трудностями, которые при правоприменении могут приводить к неопределенности, ошибкам и избеганию наказания.

Аргумент Бентама в контексте правовых санкций несостоятелен, но соответствующий моральный аргумент гораздо основательней. В Главе 2.1 и других главах я говорил о морали в узком смысле как об особой системе ограничений поведения: она меняет представление субъекта о возможных действиях, наделяя их моральной характеристикой, которая влечет за собой предписывающие последствия и характеризует самого субъекта при совершении им определенных действий. Мораль оказывает прямое давление на намерения: моральная неправильность схожа с наказанием, но связана с поступком через моральное чувство, *aidōs*, гораздо прочнее, потому что здесь невозможны ошибки и неопределенности.

Из интуиции в пользу прямого правила моральной ответственности возникает чувство, что его следует распростра-

нить и на правовые санкции: мы считаем правовую санкцию справедливой только если она предусмотрена за аморальное действие. (Разумеется, оно не обязано быть аморальным изначально: закон может оправданно квалифицировать как преступления исходно не-аморальные действия, но, признавая правовую систему, мы будем считать наказуемое в ее рамках аморальным по крайней мере в первом приближении.) Конечно, иногда закону целесообразно отступать от прямого правила, но в таких случаях он противоречит справедливости, ведь наказывает за то, за что нельзя упрекнуть.

Это предварительный довод за прямое правило ответственности. Но как быть с отступлениями от него? Действительно, в законодательстве прослеживается тенденция к сближению с прямым правилом: в Англии с момента принятия Закона об уголовном правосудии 1967г больше не предполагается намерение или предвидение последствий своих действий, ключевым становится вопрос совпадения желания и нанесенного вреда. Закон об убийствах 1957г упразднил доктрину конструктивного злого умысла (*the doctrine of constructdive malice*), согласно которой убийство в ходе (другого) уголовного преступления считалось намеренным. Но есть и противоположная тенденция — расширение списка преступлений, за которые привлекают к ответственности даже при отсутствии намерений или халатности.

Следует ли идти вразрез с прямым правилом и возлагать ответственность за халатность? Если субъект предвидит, что его действия могут привести к определенным плохим последствиям, но все равно их совершает, то его действия можно считать косвенным умыслом. Но если он лишь смут-

но осознает, что его неосторожность может нанести вред, то конкретные плохие последствия не являются результатом косвенного умысла — но таким результатом является сама халатность, и за нее он все же должен нести ответственность. Спорный вопрос здесь — можно ли возлагать ответственность не только за непреднамеренную халатность, но и за ее непредвиденные последствия. Мы часто виним себя за то, что совершаем неосмотрительно, но рациональней и последовательней (с общей системой моральных норм) винить себя только за саму неосмотрительность. Однако, «причинение смерти в результате опасного вождения» серьезней, чем «вождение без должной осторожности и внимания», а грубая халатность может квалифицироваться как убийство по неосторожности, но только если повлечет смерть — а иначе даже не квалифицирована как преступление. Это, безусловно, несправедливо, ведь тогда от очень серьезного наказания отделяет лишь случайность.

Аристотель и многие другие философы считали, что опьянением нельзя оправдывать поступки — даже явно непреднамеренные, когда человек буквально не осознает, что делает — потому что он осознанно вызвал у себя это опьянение. Но было бы разумней последовать здесь прямому правилу и сказать, что человек должен нести ответственность за опьянение, которое у себя вызвал, но не за последующие ненамеренные действия.

Сделав продажу грязного или разбавленного молока преступлением, за которое предусмотрена строгая ответственность, можно стимулировать тщательность и бороться с халатностью, то есть законодательство будет направлено

против того, что здесь можно расценить как халатность (даже если в других сферах подобное не считалось бы халатностью). Если продавец принял все разумные меры предосторожности, но в его бутылки каким-то образом попала грязь, то его нельзя осудить морально, и к юридической ответственности он будет привлечен разве что в рамках сдерживания халатности и стимулирования введения и соблюдения мер предосторожности.

Все это примеры привлечения к ответственности за непреднамеренные действия. Мы также считаем, что некоторые категории людей несут меньшую ответственность за преднамеренные (в том смысле, в каком это описано в Разделе 1) действия. Действия детей, за исключением совсем маленьких, вполне преднамерены, но мы считаем, что они несут меньшую юридическую и моральную ответственность: мы ожидаем, что люди лишь постепенно учатся реагировать на давление морали в узком смысле. По мере взросления человек все больше интернализирует мораль, и она становится все более надежным сдерживающим фактором. Это верно и для юридической ответственности, но она обычно ограничена, потому что если родители и школа в достаточной мере контролируют детей, то применение юридических санкций скорее сделает несовершеннолетних правонарушителей закоренелыми преступниками, чем исправит их.

Психопату чужды сопереживание и моральные рассуждения, так что он находится вне досигаемости морали в узком смысле слова, пребывает в состоянии, из которого ребенок постепенно вырастает в полноценного морального субъекта. Бессмысленно морально оценивать его действия,

запретность и неправильность ему известны разве что на интеллектуальном уровне. Это устраняет наиболее очевидное основание для применения к нему юридических санкций, но есть соображения, связанные с политикой и наилучшим способом решения подобных проблем, которые влияют на итоговое решение.

Мы склонны вменять несколько меньшую ответственность за добровольные намеренные действия в рамках умственных отклонений и нарушений: например, когда человек действует импульсивно, в гневе, ужасе, под действием наркотиков (но не настолько, чтобы совсем не понимать, что делает), будучи охвачен массовой истерией толпы, пьян или слабоумен, или будучи клептоманом, алкоголиком или наркоманом, или выполняя указания, данные под гипнозом. Это можно объяснить с помощью одной из трех моделей.

Во-первых, при импульсивных действиях, в состоянии аффекта и т.п. субъект не принимает во внимание многие известные ему аспекты (а слабоумие и вовсе лишает целого ряда соображений), и потому в рамках этих аспектов его действия не вполне намерены.

Во-вторых, даже если действие было намеренно, оно могло намереваться в условиях временного помутнения рассудка, когда условно постоянный характер и личность субъекта были перекрыты аффектом: «Да, я сознательно сделал это, но в тот момент был не в себе». Такое действие не вполне характеризует субъекта как такового, скорее оно выражает его аффект.

Второе объяснение предполагает, что идентичность личности [во времени] (как и идентичность других объектов) основана на разного рода условных непрерывностях, преемственности, и потому даже полностью осознанные действия постепенно утрачивают свою значимость, и психические нарушения лишь ускоряют этот процесс.

Третье же объяснение предлагает усомниться в темпоральной целостности субъекта. Если, подобно Фрейду или Платону, сравнить разум отдельного человека с «разумом» общества, то можно рассматривать его действие как следствие стремления, возникшего в субъекте, но, возможно, не в центральной части его личности, то есть не в его эго или самости. Намеренное действие человека может быть намеренным действием совокупности осознаваемых мотивов, действующей как единое целое и символически присваивающей себе мысли и действия, возникающие в любой ее части. Это проясняет разницу между непреодолимыми побуждениями, и теми, которые субъект и не пытался преодолевать: непреодолимые возникают вне центральной личности, то есть воспринимаются ею как чуждые, но достаточно сильны, чтобы все же реализоваться.

Конкретное действие может соответствовать более чем одной из этих моделей. Например, употребление наркотика может быть частично преднамеренно во всех трех этих смыслах. Насколько конкретные действия или их группы соответствуют этим моделям, можно выяснить только опытным путем, но ясно, что их соответствие значит некоторую неуместность вменения преднамеренного действия и соответствующей моральной характеристики агенту. Юри-

дическая ответственность, даже не будучи прямо связана с моральной, тоже может быть затронута. Эти три модели формулируют вопросы, на которые следует отвечать психологам применительно к конкретным случаям или их типам.

Полагаю, прямое правило ответственности в целом применимо. Большинство очевидных исключений можно объяснить одной из трех приведенных моделей, а само правило следует понимать в свете нашего представления о природе и сути морали в узком смысле. (Аналогично можно объяснить разве что ответственность за косвенные последствия, в частности те, которые возникают из-за выборов других агентов: в Главе 2.3 утверждалось, что ответственность за них должна быть ограничена.) Следовательно, есть основания довольно строго придерживаться прямого правила и в отношении юридической ответственности, отклонения от него можно оправдать пользой несправедливых наказаний и бесполезностью справедливых.

3.1.3. Каузальный детерминизм и действия людей

Мы не знаем, верен ли каузальный детерминизм, применим ли он к большинству наших действий или применима ли к ним некоторая не вполне (но достаточно) строгая его версия. Но в чем состоит тезис детерминиста понять не так сложно, как утверждают некоторые философы. В других своих работах я утверждал, что каузальную связь «в объектах» можно проанализировать через сложные закономерности и определенные виды непрерывности процесса и (чтобы учесть направленность каузальной связи, асимметрию причины и следствия) понимания, что эффект устанавливается только

благодаря своей причине. Детерминизм значит, что у каждого события есть предшествующая ему достаточная причина, то есть предшествующий во времени набор событий и условий, который в соответствии с определенной закономерностью достаточен для возникновения именно такого события и приводит нему через качественно непрерывный процесс.

Детерминизм могли бы опровергнуть две предшествующие ситуации, идентичные во всех значимых аспектах, но ведущие к разным результатам. Но он все больше подтверждается по мере того, как мы находим убедительные каузальные объяснения все большего числа явлений. То есть это эмпирический тезис, и он будет постепенно подтверждаться или, что более вероятно, опровергаться по мере развития науки. Такой взгляд на статус детерминизма будет понятней, если рассмотреть некоторые априорные аргументы или общие схемы аргументации, выдвигаемые обеими сторонами.

Часто детерминизм подается как необходимая предпосылка науки, что неверно: некоторые научные теории, например, квантовая механика, прекрасно обходятся без него. Детерминизм часто оказывается рабочей гипотезой в рамках определенного круга явлений. Если бы наука предполагала детерминизм, его тезис был бы слабее, потому что наука никак не могла бы его проверить и подтвердить.

Детерминизм в отношении добровольных действий подкрепляется необходимостью мотивов, которые тогда можно считать каузальным объяснением, что согласуется с понятием добровольности, как оно дано в Разделе 1. Но такое объяснение говорит лишь о необходимой причине, не обя-

зательно о достаточной. И даже если каждому действию соответствует желание, которое его дочтаточная причина, вопрос сдвигается на желания: у них всегда есть достаточные причины, или они возникают случайно, или как-то еще? Детерминист здесь может обратиться к психологическим или психоаналитическим теориям, но там есть лишь небольшое количество свидетельств в пользу очень грубых характеристик, оставляющих нас очень далеко от детерминизма. Теории социального или исторического детерминизма также очень спекулятивны, в лучшем случае они могут быть верны статистически, показывая тенденции развития или общие модели поведения в больших группах, не требуя детерминированного поведения отдельных их членов. В современном виде психологические и социальные теории крайне далеки от демонстрации детерминизма.

Еще один аргумент в пользу детерминизма действий: все физические состояния и события причинно обусловлены, включая состояния мозга, а каждое такое состояние однозначно соответствует некоторому психическому состоянию, которое однозначно соответствует некоторому действию. Третья посылка здесь эквивалентна использованной в предыдущем аргументе: она правдоподобна, но ни в коем случае не доказана. Первая предпосылка несколько подрывается недетерминированностью доминирующей физической теории — квантовой механики — и требует дополнительных доказательств, что значимые неопределенности сглаживаются в любых структурах, составляющих состояния мозга, что недетерминированные эффекты не развиваются в процессы, достаточно масштабные для влияния на психическое

состояние. Вторая же посылка еще не доказана, хотя правдоподобна. Таким образом, аргумент валиден, но все еще далеко не убедителен.

Против детерминизма часто апеллируют к чувству или непосредственному переживанию свободы: выбирая одно, а не другое, вы тут же осознаем, что могли бы поступить иначе. Но что это за «могли бы», это опыт или только предположение? Иногда детерминисты говорят, что это значит «я бы сделал это, если бы выбрал это», но точнее будет считать «мог бы» отрицанием препятствий и ограничений — не обязательно своих желаний или импульсов, чаще чего-то внешнего его воле — из-за которых субъект совершил другое действие. Впрочем, углубляться в смысл слов здесь не слишком плодотворно. Важнее, что если «мог бы» контра-каузально, то выражает предположение, а не опыт или наблюдение, а если оно отрицает внешние препятствия, то может быть достаточно точным, ведь можно довольно точно знать, что мешает тому или иному действию. Но что это за чувство контра-каузальной свободы? Конечно, мы наблюдаем отдельные каузальные связи в том числе в контексте действий, и определяем, когда действие вытекает из желания и направляется им, а когда оно лишь автоматическое, непроизвольное — но не это индетерминисты называют чувством свободы. Желания могут возникать как бы из ниоткуда, но неизвестность причины еще не значит беспричинность. Чувство свободы — это осознание эффективности наших мыслей и решений, оно соответствует добровольности, а не контракаузальной свободе.

Поэтому индетерминисты вроде Канта и К.А.Кэмпбелла, опираясь на чувство свободы, должны основывать его не на желаниях, а на рациональной воле ноуменальной самости, заявленный моральный и рациональный характер которой невозможен в рамках причинно-следственных связей. Тогда речь уже не столько о непосредственном опыте, сколько о якобы необходимой предпосылке морального мышления. Но эта предпосылка присуща разве что одной конкретной интерпретации морального мышления, которая уже критиковалась в предыдущих главах. Отсутствие гарантий применимости конкретной моральной теории не может быть аргументом против детерминизма. Факты должны определяться эмпирически, и мышление должно соответствовать фактам, а не наоборот.

Против детерминизма Дж.Р.Лукасом был разработан остроумный аргумент, основанный на теореме Геделя о неполности определенного вида математической системы. Я не буду излагать его здесь и надолго на нем останавливаться, но он не показывает, что человеческие умы не являются детерминированными структурами, только что некоторые из них — не закрытые детерминированные структуры, что некоторое воздействие извне может изменить способ их работы, но ведь в этом никто и не сомневался.

Против принятия детерминизма также говорят, что это приведет к подрыву рационального суждения: невозможно понимать свое убеждение как каузально детерминированное. Но убеждение лишается авторитета не из-за причинной обусловленности вообще, а из-за неправильной причинной обусловленности. Нет ничего сложного в рассмотрении

(некоторых) наших убеждений как возникающих детерминированно, но в соответствии с реальностью. И (как утверждал Норман Малкольм) даже будь это невозможно, детерминизм нельзя было бы принять рационально, что все еще не значило бы его ложность.

Поскольку актуальная фундаментальная физическая теория противоречит детерминизму, от нее можно перейти к индетерминизму действий, полагая, что психические состояния коррелируют с физиологической основой. Эпикур мог лишь постулировать, что атомы иногда отклоняются от своего пути, делая человека свободным, но теперь у нас есть веские научные доказательства индетерминизма, в том числе — если случайные субатомные события могут запустить достаточно масштабные нейронные процессы — индетерминизма действий. Но это была бы лишь случайность, а не контра-каузальная свобода.

3.1.4. Жесткий и мягкий детерминизмы

Нет решающих доводов ни за принятие детерминизма, ни против, но давайте рассмотрим, подорвало бы такое принятие наши представления о морали, выборе и ответственности, хорошем и плохом, справедливости и долге. Два основных ответа: инкомпатибилизм — детерминизм несовместим с фундаментальными моральными понятиями, и компатибилизм — можно принять детерминизм, почти ничего не изменив в моральном мышлении. Жесткий детерминизм значит детерминизм и инкомпатибилизм, мягкий значит детерминизм и компатибилизм. Отвергают детерми-

низм обычно инкомпатибилисты, это сочетание называется волюнтаризмом или доктриной свободы воли.

Весомый аргумент в пользу компатибилизма был неявно приведен в Разделе 1 и Разделе 2: проведенные там различия между преднамеренными и непреднамеренными действиями, обоснование прямого правила ответственности и оправдание отклонений от него — ничто из этого не опиралось на контра-каузальную свободу. Соответствующие моральные принципы сохраняют свой смысл, даже если детерминизм верен.

Есть еще несколько аргументов с обеих сторон. Компатибилисты обвиняют оппонентов в смешении детерминизма с фатализмом и каузальной связи — с принуждением, и отсюда ошибочном выводе, что детерминизм значит предопределенность действий человека строго извне. Конечно, это было бы ошибкой. Детерминизм также не обязывает описывать действия механистически: детерминисты могут признать, что рассмотрение альтернатив, взвешивание преимуществ и недостатков и моральная оценка — все это включено в каузальный процесс. В ответ инкомпатибилисты обвиняют мягких детерминистов в непоследовательности и слабости их позиции, в которой причинами действий близоруко назначаются желания, а не что-то другое из каузальной цепи. Но компатибилизм не требует такой близорукости, и большинство мягких детерминистов ей не страдают. Мягкие детерминисты указывают жестким, что говоря о детерминированности действий характером человека, они предполагают постоянство характера, хотя тот может постепенно меняться, на что жесткие детерминисты вполне обоснованно

указывают на обусловленность всякого последующего характера элементами из предыдущего.

Такие обвинения и контр-обвинения проясняют вопрос: детерминизм, о моральных последствиях которого идет речь, не теряет в полноте, допуская все те сложные понятия, которые используются в практическом мышлении, рассматривающем действия как детерминированные желаниями, размышлениями и выбором. Но настоящее разногласие сохраняется.

Инкомпатибилиста беспокоит, что даже отсутствие препятствий и ограничений, которое компатибилист обычно называет свободой, заранее предопределено и в принципе предсказуемо. Впрочем, только в принципе — не один здравомыслящий детерминист не ожидает, что предсказать выбор и действия человека станет возможным. Упоминание предсказуемости в описании детерминизма путает: мы тогда склонны представлять, будто предсказания делаются и учитываются во в них же описанных каузальных взаимодействиях, и возникают парадоксы самореализации и саморазрушения. Тем не менее, в принципе в детерминизме выбор предсказуем. Для предсказаний идеально подошла бы точная копия агента и его окружения: раз детерминизм исходит из однозначного соответствия причины следствию, то что бы ни сделала копия, агент сделает то же. Думаю, это противоречит интуитивному предствлению о выборе: мы, пусть необоснованно, но полагаем, что решение нельзя принять заранее даже так. Впрочем, не понимаю, какое это имело бы значение. Стоит также отметить, что сегодня доктрина свободы воли часто ассоциируется с религией, но многие

теологи, начиная с Августина, были компатибилистами, и старались совместить божественное предвидение с моральной значимостью выбора.

«Если детерминизм верен, то у меня есть только одна возможность, один путь — я не могу поступить иначе». Но ничто извне не ограничивает меня извне единственным выбором, этот выбор будет сделан мной, изнутри, как это может повредить моей свободе? «На самом деле я не контролирую свои действия — их определяют мой характер и желания, и я ничего не могу поделать, я такой, какой есть» — что это? Утверждение неизменности характера или бессвязное требование способности «я» отделяться от себя же и изменять себя? Наверное, предлагается различать между эмпирическими чертами (характером, желаниями и так далее) и реальным «я» (между эмпирическим и ноуменальным «я»): в детерминизме действует и подвергается воздействию только эмпирическое «я», ноуменальное же освобождено из каузальной цепи и только праздно ее наблюдает.

Волюнтаристы полагают метафизическое «я» существенным, потому что есть то, что оно должно делать. Детерминизм бы значил его бездействие, так что детерминисты и не постулируют его. Они отождествляют личность с набором эмпирических характеристик: «Я — это просто мой характер, мои желания и тому подобное». Разумеется, это значит и отрицание идентичности личности во времени.

Изредка жесткие детерминисты пытаются говорить об отсутствии контроля через расширения идей Фрейда: наше поведение детерминированно бессознательным, а созна-

тельное «я» лишь наблюдатель (коим было бы ноуменальное «я», определяйся действия сознательным «я»). Но такое расширение безосновательно, неясно даже, верно ли его направление.

Метафизичность «я» освобождает от некоторых трудностей, но привносит другие. Действует ли такое «я» исходя из причин? Если да, то как оно избегает зависимости от них? Как его решения и действия ему принадлежат, не будучи каузально связаны с его преходящими чертами? Эта доктрина, похоже, требует парадоксальных — несвязывающих — причинно-следственных связей.

Но доктрина метафизического «я» естественным образом согласуется с кантианским представлением о моральном долге — объективно и категорично предписывающим и требующим ничем, кроме уважения к самой категорической императивной форме, не мотивированного, подчинения. Эмпирическому «я» такой долг не доступен, и оно неспособно на него реагировать. Но в предыдущих главах я аргументировал против такой моральной теории. Метафизическое «я» и якобы демонстрируемая им контра-каузальная свобода воли — предпосылки только для нее, прочие моральные теории не страдают от таких сложностей.

У инкомпатибилистов есть еще один аргумент. Суждения об ответственности и карательные эмоции включают то, что требует беспричинной причины. Что мы по-разному реагируем на травмы, полученные от человека и от предмета, можно объяснить сложностью человеческого поведения и наличием у нас (вследствие морального давления) моральный

ных понятий о человеческом поведении. Но еще мы иначе реагируем на те травмы, для которых ранее нашли достаточные причины вне действий (даже добровольных и намеренных) причиняющего вред — причины, сделавшие его таким, какой он есть. Карательное чувство тогда смещается с вредителя на предшествующие причины, на сформировавшее его. У нас есть представление о конечной ответственности, она распространяется обратно в каузальной цепи и в жестком детерминизме уходит в бесконечность.

Это можно объяснять ошибкой в развитии идеи вменения моральной ответственности только за умышленные действия. Но правдоподобней и наглядней видеть в этом следствие притязаний на объективную предписывающую функцию — обыденный элемент морального мышления, на котором строится кантианская этика. Это ошибочное, но широко распространенное притязание, и нет смысла отрицать склонность использовать вышедшее из него понятие конечной ответственности.

Инкомпатибилисты правы в рамках обыденного представления о выборе, действиях и моральных последствиях — в них есть противоречащее жесткому детерминизму: понятие конечной ответственности, допущение абсолютной свободы некоторых решений от предшествующего, закономерного и предвидения (даже божественного). Все эти элементы тесно связаны с притязанием на объективную предписательность. Детерминизм совместим с пересмотренной теорией морали, ее можно разработать, отказавшись от притязания на объективность и всего, что оно влечет. Например, в

детерминизме все еще можно отличать намеренное от ненамеренного и придавать ему моральное значение.

Альтернативой строгому детерминизму может быть частичный, смягченный некоторой случайностью, в духе физики Эпикура. Но он тоже несовместим с конечной ответственностью: в нем она не задыхается в бесконечной каузальной цепи, но испаряется случайностью. Ей нужно детерминированное, но активное «я». Свободный выбор в частичном детерминизме тоже невозможен, потому что случайность прерывает активность «я» не хуже закономерности.

3.2. Религия, право и политика

3.2.1. Теологическая граница этики

«Если Бог мертв, то все дозволено». Начав со свода божественных заповедей как морали, естественно так заключить. Аргументы в предыдущих главах, особенно в 5 и 8, показывают, что светская мораль возможна — не как система объективных ценностей или предписаний, но как нечто создаваемое и поддерживаемое, и решающее очевидную и понятную задачу. Но может ли религия хотя бы дополнить такую мораль, сделать ее безопасней и точней?

Одна из проблем — дуализм практического разума: рационально действовать морально, но рационально и преследовать личные цели, эти рациональности совпадают часто, но все же не всегда, иногда их указания противоположны. Даже Батлер, самый оптимистичный из моральных философов, ограничился лишь «Долг и интерес совпадают совершенно в большей части этого мира, и всегда в будущем…», то есть

их примирением в будущем. И многие согласились с ним. Пейли определил добродетель как «делание добра человечеству в послушании воле Божьей и ради вечного счастья», соединив так в добродетели, по его словам, благо человечества, волю Бога и вечное счастье как ее предмет, правило и мотив соответственно. Вера во всемогущего и благожелательного Бога, дающего людям и моральные требования, и заботу, подразумевает, что расхождений между моральным и ведущим к наибольшему счастью никогда и не было.

Пусть дуализм практического разума можно разрешить только так, что тогда следует? Кант отрицал возможность умозрительного доказательства Бога, но полагал его, как соединяющего добродетель и счастье, необходимой предпосылкой морального мышления. Но это вывернутый наизнанку аргумент, потому что разумное и рациональное подчинено фактам, а не наоборот. Следует решать, что делать, исходя из того, что мы знаем, а не решать, что знать, исходя из того, что мы стремимся делать. (Конечно, из знания о том, что рационально делать, можно вывести знание о действительном, о том, что есть, но здесь источником знания рационального предлагается считать Бога, то есть откровение, и было бы ошибкой полагаться на откровение в том, что преподносится как аргумент в пользу существования Бога.) Утверждение о существовании Бога, если оно фактическое, не может опираться только или по большей части на *желание* примирить суждения, к которым склонен наш практический разум.

Дуализм практического разума оказывается не столь уж острой проблемой, если варианты не объективно предписы-

вающие. Только объективные, категоричные предписания несовместимы в направлении действий. Но таких предписаний нет. И мораль, и эгоизм по-своему рациональны, это показывалось и обсуждалось в предыдущих главах. Рациональность морали (в узком смысле) заключается в ее необходимости для успешной совместной жизни, рациональность эгоизма заключается в том, что вероятней выжить и преуспеть, если заботиться о благополучии будущего себя, и эволюция и социальные традиции выработали у нас довольно сильные тенденции в обоих этих направлениях. Эти две рациональности противоречат рациональности гипотетического императива: рационально делать все то, что удовлетворит текущие желания. Все три рациональности в какой-то мере взаимодействуют, и как только мы их поймем, мы сможем смириться с их частичными расхождениями, увидеть, как они возникают, как связаны с реальностью, этим миром, нам не нужно постулировать другой.

Еще одна проблема заключается в том, что, исходя из нашего взгляда на мораль, мы можем отстаивать только принципы, близкие к абсолютным. Но теист может верить, что абсолютные принципы предписаны Богом, и что мы можем и должны следовать им, положившись на Бога в предотвращении или исправлении катастрофических последствий «морального», согласно принципам, выбора. Впрочем, сами принципы могут быть получены только через откровение, поэтому теисту придется либо обосновывать, что конкретные, однозначно интерпретируемые принципы получены через откровение (что кажется невозможным), либо исходить из общих предположений (что будет значить исполь-

зование эмпирических данных, и полученные принципы будут не более абсолютными, чем те, которые выводятся в рамках светской морали). И пока независимо не доказана польза безусловного абсолютизма, теист не может считать его преимуществом своей позиции.

Возможные соотношения морали и религии наглядно представлены в диалоге Платона «Евтифрон». Благо повелеваемо Богом потому, что оно является благом, или оно является благом, потому что повелеваемо Богом? Присущи ли человеческим поступкам и склонностям моральные качества безотносительно повелений Бога, или же все рассуждения о моральных различиях сводятся к попыткам угадать волю Бога и угодить ему?

Второй вариант сделал бы благость Бога тривиальным самодовольством, а следование моральным нормам — благоразумным подчинением воле капризного тирана. Поэтому многие религиозные мыслители склонились к первому варианту. Но первый вариант значит, что моральные различия не зависят от Бога, что этика автономна и ее можно изучать и обсуждать без оглядки на него, что у этики нет теологической границы.

Но к столь радикальным вариантам приводит предположение, что моральные качества представляют собой нечто цельное, что они либо полностью независимы от воли Бога, либо полностью обусловлены ею. Возможно, есть образ жизни, который позволит в полной мере развить природные способности людей, так что они найдут наиболее полное и глубокое удовлетворение. Соответствующие этому образу

жизни, правила и склонности тогда уместны в описательном смысле, то есть для его реализации, их можно считать столь же непреложными, как правила арифметики или законы химии, как таковые они логически не зависят от каких-либо предписаний или воли Бога, хотя могут быть частью его творения (он сотворил людей способными следовать этим правилам и обладать этими склонностями). Но Бог может дополнительно требовать вести такой образ жизни, соблюдать такие правила, что добавляет объективно предписывающий элемент, элемент подлинной таинственности. Возможно, люди не могут прийти к такому совершенному образу жизни опытным путем, но он известен Богу, и он, желая людям блага, каким-то образом указывает им, как лучше жить.

Перед лицом этой теории дилемма теряет свою остроту. Описательная составляющая моральных различий не зависит от Бога, но в своей заботе о людях он одобряет тот конкретный образ жизни, который больше всего им подходит, и предписывает жить именно так. Бог тогда не деспотичный тиран, он требует лишь следования за благом, и в этом, описательном, смысле он доброжелателен, всеблаг. При этом объективно предписывать может только Бог, всякое наше предписание или оценка — например, оценка Бога как благого — будет субъективна, выражать наше одобрение. Объективно нормативный элемент морали, применимый к человеческим поступкам, не имеет сколь-нибудь ясного применения к самому Богу.

Таким образом, различие между описательным и предписывающим позволяет разрешить дилемму, так что теистам следовало бы быть терпимее к нему. Если теистическая

позиция не только последовательна, но и верна, она существенно повлияет на моральную философию, определит человеческое благо гораздо точней, чем мы это делали в Главе 2.4, нам больше не придется (пере)создавать мораль, вместо этого мы с помощью достоверных откровений будем выяснять, что Бог нам уготовил и что он требует от нас.

Здесь этот вопрос не получится рассмотреть в полной мере. Могу лишь высказать свое убеждение в отсутствии убедительных аргументов в пользу Бога. Проблема зла остается непреодоленным препятствием для всякого ортодоксального теизма. Развитие науки показывает теистическую позицию, описанную выше, излишней и неправдоподобной. Нет ни одного достоверного откровения, придающего ей моральную значимость. Она последовательна, но не более чем теоретическая возможность, и в конечном счете нам придется вернуться к чисто светской морали.

3.2.2. Мораль и право

Видение статуса этики, которое я отстаивал в первой части этой книги, можно наглдяно сравнить с правом. Большинство людей согласны, что законы создаются (законодателями, судьями или неформально) в соответствии с традициями и обычаями. Подобно морали, право создается нами, и одна из его функций тесно связана с функцией морали в узком смысле (описанной в Главе 2.1).

Это значит, что есть только позитивные законы, ведь закон существует ровно настолько, насколько он «установлен» каким-либо обществом или институтом, хотя и не обязательно законодательным органом или «сувереном». Но есть про-

тивоположный взгляд, согласно которому за позитивным правом стоит естественное право: есть правовые принципы, которые действовали, действуют и будут действовать всегда и везде, они не создаются, а просто есть, их можно выявить разумом, и они ограничивают позитивное право. Законом страны тогда может быть только соответствующий принципам естественного права, другой же можно признать недействительным, что бы ни говорил законодательный орган или кто-либо еще.

Естественное право является аналогом объективизма в этике, оно даже и было бы частью объективно предписывающей этики, той частью, которая непосредственно связана с вопросами из сферы права, с правоприменением и с созданием позитивного права, и включает ограничения на то, что можно признавать и приводить в исполнение в качестве закона. Естественное право иногда считалось независимо объективно предписывающим, а иногда его предписывающая составляющая связывалась с повелениями Бога.

Отказ от естественного права как философской теории логически следует из аргументации, изложенной в этой книге. Может ли естественное право быть полезной фикцией — другой вопрос, и на него нельзя дать общего ответа. Там, где оно будет принято, судьи будут относиться к законодательным актам скептичней, больше прислушиваться к своей «совести» или «разуму». Последствия будут зависеть от текущего состояния этих судебных органов и от характера контролируемых ими законодательных органов. Естественное право может как ограждать от эксцессов государственной политики, так и препятствовать необходимым реформам,

это канал, по которому часть содержания некоторой морали переносится в закон, средство влияния уже установленных элементов морали на принятие законов. Но все эти функции можно реализовать использованием в законодательстве терминов вроде «разумный», «вредный» и «порочный», и устранением их нечеткость на практике морально обоснованными способами.

Должен ли закон обеспечивать следование морали? Если понимать этот вопрос буквально, то ответ очень прост. Многое из предписываемого законом, во все времена и во всех государствах, было также требованием морали: не убивать людей, не причинять им вред, уважать их права, быть честным, соблюдать договоренности и вносить свой вклад в развитие общества. Для мирного сосуществования нужно сдерживать некоторые склонности и импульсы, и моральные принципы здесь выступают первой линией обороны, формулирование и провозглашение законов — второй, а правоприменение — третьей. Иногда нужны все три, и вторая и третья не будут работать, если не согласуются с первой. Но обычно этот вопрос поднимается в контексте сексуального поведения, непристойности и порнографии. Это уже касается морали в широком, а не в узком смысле, и вопрос остается спорным, потому что в одном и том же обществе часто сосуществуют разные моральные системы, и часто также люди на словах придерживаются не той же морали, что на деле. Следует ли законодательно закреплять мораль одной части общества, в попытке распространить ее на остальные его части? Следует ли законодательно поддерживать ту мораль, которая широко декларируется, но на деле не соблюдается?

Первое из двух этих предложений не очень удачно. Сказанное в Главе 4 о третьей стадии универсализации, в Главе 2.3 о ее обосновании и в Главе 2.4 об общей форме хорошей жизни, позволяет предположить, что в обществе, где сосуществуют сильно расходящиеся моральные (в широком смысле) нормы, задачу права следует ограничить той, которую оно разделяет с моралью в узком смысле. Достичь терпимости проще, когда идеалы, определяющие моральные нормы в широком смысле не полагаются объективными.

Второе предложение на первый взгляд кажется удачней: лицемерие в поддержке определенной морали можно обнаружить, законодательно обеспечив ее соблюдение. Но на практике это приведет к открытому сопротивлению навязанной морали, а скорее просто усилит и распространит лицемерие вплоть до заражения им правоохранительных органов. Опыт показывает, что насаждение морали, пользующейся почти повсеместной, но неискренней, поддержкой, обычно приводит к такому разложению.

3.2.3. Мораль и политика

Если называть политикой общую теорию о функционировании и процветании сообществ, то этика является ее частью. А политические цели и решения, в свою очередь, находятся в сфере этики. Поэтому мораль и политику нельзя совершенно разделить. Было бы бессмысленно оставлять моральное мышление в рамках частной жизни, а для политики устанавливать какие-то независимые принципы.

Спорные моральные вопросы первого порядка, вопросы, в которых меньше всего ясности и по которым трудней всего

занимать однозначную позицию — часто вопросы политические, например, об изменении экономических и социальных структур, о конфликтах интересов между организованными группами, государствами или расами, о средствах к достижению целей, о защите законных интересов и прав. С подобными проблемами в несколько иных формах имеют дело частные лица, участники политических движений, работники влиятельных организаций и, разумеется, политики, действующие от имени наций или национальных институтов. Изложенное в этой книге само по себе не может ответить на эти вопросы, потому что в обосновании всякого политического решения неизбежно будет субъективное, выбор или предпочтение, так что здесь предложен только набор идей, в рамках которых следовало бы вести рассуждения по этим вопросам.

Некоторые общие мнения, однако, кажутся мне крайне убедительными и в то же время не слишком общепризнанными, так что их следовало бы упомянуть. Выбор политических целей относится к морали в широком смысле, в нем исходят из представлений о хорошей жизни для человека, всегда будут разные такие представления, и потому общество должно оставлять открытыми пути реализации различных предпочтений. Оно также должно приспосабливаться к возникающим внутри конфликтам, регулировать их, а не замалчивать, потому что конкуренция и конфликты неизбежны. Политические и экономические проблемы действительно сложны, и нет сколь-нибудь ясных изменений — ни аккуратных, ни радикальных — которые бы все исправили. Единый корень зла — это всегда ошибка,

и чем более грубая, тем более привлекательная. Наивно полагать, что уничтожение, скажем, капитализма или колониализма, решит все наши проблемы. Конечно, есть крайние формы несправедливости и эксплуатации, и от них общество следует сдерживать, потому что иначе они приведут к гражданским, международным и межрасовым войнам. Но стоит помнить, что эффективное устранение одного вида эксплуатации почти наверняка будет происходить засчет развития другого.

Конфликты интересов реальны и неискоренимы, бесполезно пытаться покончить с ними. Их нужно сдерживать и перенаправлять, это в интересах если не каждого отдельного человека, то любой группы людей. Впрочем, даже повсеместное осознание этого факта само по себе еще не дает средств к достижению результата. Мы находимся в чем-то вроде дилеммы заключенных, в ее варианте, предложенном Гоббсом. Необходимы (как мы видели в Главе 2.1) средства, позволяющие в условиях конфликта эгоистичных интересов достигать целей, наиболее выгодных каждому. Совершенно точно есть возможности и необходимость в приложениях и расширениях чего-то вроде морали в узком смысле. Нужно разрабатывать и укреплять более конкретные методы согласования и принуждения, одно только постепенное их распространение будет делать их надежней.

Для сдерживания и урегулирования конфликтов важно, чтобы участвующие в нем ясно понимали происходящее. Чрезмерно упрощенное понимание, даже будучи частично верным, на практике легко приводит к эскалации конфликтов, потому что из-за простоты слишком гибко, чтобы сдер-

живать эгоистичные импульсы. (К сожалению, простота значит и риторическую эффективность, категоричные лозунги быстрей находят отклик, чем обстоятельные, аккуратные рассуждения.) В частности, серьезные переговоры проходят легче, если стороны понимают не только требования друг друга, но и их причины.

Общеизвестно, что конфликтующие стороны видят одних и тех же людей и одни и те же движения совершенно по-разному. Тех, кого одна сторона считает террористами, другая может видеть бесстрашными борцами за свободу. И таких пар много. Предатели или патриоты? Защитники порядка или фашистские головорезы? Неподкупные идеалисты или безжалостные фанатики? Решительные и дальновидные реалисты или кровожадные властолюбцы? Заступники свободы или империалистические эксплуататоры? Если стороны рассматривают конфликт только в такого рода противоположных терминах, переговоры едва ли будут плодотворны, если вообще состоятся. Первым шагом было бы признание точек зрения, с которых обе характеристики осмысленны. Второй шаг трудней: следует увидеть некоторую силу в противоположной точке зрения, придать некоторый вес ценностям оппонента, то есть провести то, что в Главе 4 мы назвали третьим этапом универсализации.

Конфликты бывают реактивные и самоподдерживающиеся. Источник реактивного конфликта независим от него, такие конфликты сравнительно легко улаживаются. Самоподдерживающиеся конфликты существуют засчет страха и недоверия конфликтующих сторон друг к другу. На практике таких конфликтов встречается мало, но есть много сме-

шанных случаев, когда самоподдерживающийся компонент накладывается на реактивный и постепенно наращивает напряжение. Очень трудно выработать механизм, который обратил бы такое движение вспять, со временем растворив самоподдерживающийся компонент конфликта. Еще одна трудность заключается в неравной выгоде от возможного компромисса: обе стороны могут отказываться идти на такое «поражение», даже если непримиримость губительна для них обеих.

Даже из такого краткого обзора ясно, почему политические (особенно международные) конфликты так трудно разрешимы. Но отчасти они подобны конфликтам между индивидами и малыми группами, и мораль в узком смысле нужна как раз для того, чтобы справляться с ними. Политические конфликты требуют не только применения, но и расширения этих давно зарекомендовавших себя средств, в поиске наиболее эффективных из которых нам поможет понимание механизма актуальной морали.

Впрочем, аналогия может быть обманчивой, ведь объективизация моральных ценностей является одним из таких инструментов, значит ли это, что ее было бы не только нежелательно, но и опасно разоблачать? Это спорный вопрос. Но ясно, что уже нельзя всецело полагаться на прошлые достижения эволюции и социальные традиции, и нет времени, чтобы дождаться их развития естественным путем. Есть как практические, так и научные мотивы для понимания того, что уже есть и для дальнейшего развития. Ведь в конце концов мы оказываемся в положении преступников и воров Локка: не имея в распоряжении ни объективных принципов,

ни даже законов природы (на которые сам Локк еще пытался полагаться), мы *должны* создать мораль, найти способ договориться и удержаться вместе через конфликты.

4. Примечания и ссылки

4.1. Субъективность ценностей

Впервые я изложил свои взгляды на предмет этой главы в *A Refutation of Morals*, написанной в 1941г и опубликованной в 1946г в *Australasian Journal of Psychology and Philosophy* 24. Дискуссии того времени, которые помогли определить основные контуры моей позиции, отражены, например, в *Ethics and Language* (New Haven, 1941) Чарльза Л. Стивенсона и *Language, Truth, and Logic* А.Дж.Айера (London, 1936). Незаслуженно забытая работа, предвосхитившая мой акцент на объективации — *Ethical Relativity* (London, 1932) Э.Вестермарка. Но лучшей иллюстрацией и подтверждением аргументов, изложенных в этой главе (как и многого другого в этой книге), являются работы таких ранних авторов, как Гоббс, Локк, Сэмюэл Кларк, Хатчесон, Батлер, Бэлги, Юм, Ричард Прайс, значительная часть этих работ собрана в книге *British Moralists 1650-1800* (Oxford, 1969) под редакцией Д.Д.Рафаэля. Бэлги, например, очень четко описывает то, что я называю «претензией на объективность».

Полный обзор недавних споров между критиками и защитниками натурализма представлен в статье Р.Л.Франклина «Recent Work on Ethical Naturalism» в *Studies in Ethics, American Philosophical Quarterly Monograph No. 7* (1973). Сосредоточение на вопросах смысла критикует П.Сингер в «The Triviality of the Debate over „Is-ought“ and the Definition of „Moral“» в *American Philosophical Quarterly* 10 (1973).

Цитаты Р.М.Хэйра из его «Nothing Matters» в *Applications of Moral Philosophy* (London, 1972). Эта статья была написана

в 1957г. Нынешняя точка зрения Хэйра изложена в «Some Confusions about Subjectivity» в *Freedom and Morality*, под редакцией Дж.Брике. Ссылки на Сиджвика на протяжении всей этой книги относятся к *Methods of Ethics* (London, 1874), а ссылки на Канта — к *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, в переводе (например) Х.Дж.Патона в *The Moral Law* (London, 1948). Цитата Рассела взята из его «Reply to Criticisms» в *The Philosophy of Bertrand Russel* под редакцией П.А.Шилпа (Evanston, 1944). Мнение Дж.Э.М.Энском цитируется по статье «Modern Moral Philosophy» в *Philosophy 33* (1958), переизданной в сборнике *The Definition of Morality* под редакцией Дж.Уоллеса и А.Д.М.Уокера (London, 1970). Аргументация, представленная в разделе 11, во многом основана на личных беседах с Дж.М.Финнисом.

4.2. Что такое «хорошо»

Точка зрения Дж.Э.Мура цитируется из Главы 1 *Principia Ethica* (Cambridge, 1903), взгляды П.Т.Гича и Р.М.Хэйра приводятся по «Good and Evil» и «Geach: Good and Evil» в *Analysis* 17 (1956) и 18 (1957), которые были переизданы в *Theories of Ethics* под редакцией Филиппы Фут (Oxford, 1967). Взгляды Хэйра были изложены ранее в *The Language of Morals* (Oxford, 1952). На мое изложение также повлияло высказывание Ф.Э.Спаршотта в Главе 6 *An Enquiry into Goodness* (Chicago, 1958).

4.3. Обязательства и основания

Знаменитые высказывания Юма взяты из конца Раздела 1 Части I Книги III *A Treatise of Human Nature*. Статья Дж.Р.Серла «How to Derive „Ought“ from „Is“» бы опубликована в

Philosophical Review 73 (1964) и переиздана вместе с ответом Хэйра в сборнике *Theories of Ethics* под редакцией Филиппы Фут. Серл более подробно рассматривает этот аргумент в Главе 8 *Speech Acts* (Cambridge, 1969). Аргументы, по сути схожие с его доводами, были выдвинуты Э.Ф.Карриттом, а задолго до него — Томасом Ридом и, возможно, даже Гоббсом. А.Н.Прайор критикует их в Главе 5 *Logic and the Basis of Ethics* (Oxford, 1949). Прайор перефразирует и развивает аргумент Юма о невозможности создать обязательство одним лишь решением его создать.

4.4. Универсализация

Универсализируемость играет ключевую роль в моральной философии Р.М.Хэйра. Он подробно рассматривает этот вопрос в книге *Freedom and Reason* (Oxford, 1963) и во многих других своих трудах. Хэйра можно назвать главным сторонником идеи, что есть лишь формальные, но не материальные ограничения на то, что может быть моральным. Универсализируемость играет важную роль в *Groundwork of the Metaphysic of Morals* Канта, а также является основной темой *Generalization in Ethics* М.Сингера (New York, 1961). Взгляды Джона Ролза наиболее полно изложены в его *A Theory of Justice* (Oxford, 1972). Различные виды универсализации рассматриваются в Главах 13-16 *Empiricism and Ethics* (Cambridge, 1967) Д.Х.Монро. Цитата Бернадра Шоу взята из «Maxims for Revolutionists» из *Man and Superman.*

4.5. Объект Морали

Название этой главы взято из *The Object of Morality* (London, 1971) Дж.Дж.Уорнока. Взгляды Гоббса изложены, в частности,

по Главам 13-17 *Leviathan*, а взгляды Юма — по Части II Книги III *A Treatise of Human Nature*. Классическим трудом по теории игр считается *The Strategy of Conflict* (Cambridge, Mass., 1960) Т.Шеллинга. Дилемма заключенного рассматривается в Главе 5 *Games and Decisions* (New York, 1957) Х.Райффы. Цитата Энском взята из статьи, упомянутой в Главе 1.

4.6. Утилитаризм

Дэвид Лайонс подробно рассматривает утилитаризм действия и утилитаризм правил в *Forms and Limits of Utilitarianism* (Oxford, 1965). Утилитаризм действия активно продвигает Дж.Дж.К.Смарт в своем вкладе в *Utilitarianism: For and Against* (Cambridge, 1973), его соавтор Бернард Уильямс приводит противоположные аргументы.

Д.Д.Рафаэль в «The Standards of Morals» в *Proceedings of the Aristotelian Society* 75 (1974-5) вслед за Эдвардом Уллендорфом указывает, что, хотя фраза «Возлюби ближнего своего, как самого себя» взята из греческого текста Септуагинты (Левит 19:18) и Нового Завета, на иврите, с которого она была переведена, она означает скорее «Относись к ближнему своему с любовью, ибо он подобен тебе». Ссылки на Дж.С.Милля относятся к *Utilitarianism* и Главе 12 Книги VI *System of Logic*, а на Дж.Остина — к Лекции 2 *The Province of Jurisprudence Determined* под редакцией Х.Л.Ф.Харта (London, 1954), которую я считаю классической формулировкой утилитаризма правил. Возражения Уорнока против утилитаризма действий изложены в *The Object of Morality* и перекликаются с возражениями Д.Х.Ходжсона в *Consequences of Utilitarisanism* (Oxford, 1967). П.Сингер критикует их в «Is Act-utilitarianism Self-

defeating?» в *Philosophical Review* 81 (1972), я критикую их в «The Disutility of Act Utilitarianism» в *Philosophical Quarterly* 23 (1973). Отрывок под авторством Сиджвика, процитированный выше, взят из Главы 2 Книги IV *Methods of Ethics*. Замечание о способности утилитаризма поглотить своих конкурентов в лице здравого смысла и моральных интуиций суммирует, но несколько упрощает аргументацию Сиджвика. Его позиция, изложенная в Главах 4-5 Книги IV близка к той, которую я использую в конце этой главы. Рассуждения Джозефа Батлера о себялюбии и отдельных страстях изложены в Предисловии и Проповедях 1-3 в *Fifteen Sermons*, выдержки из которых приведены в *British Moralists 1650-1800*.

4.7. Консекценциализм и деонтология

Вопросы, затронутые в этой главе, обсуждаются Дж.Э.М.Энском в статье, упомянутой в Главе 1, а также в «War and Murder» в *Nuclear Weapons: A Catholic Response* под редакцией У.Стайна (New York, 1961) (она также была издана в Великобритании под названием *Nuclear Weapons and Christian Conscience* и переиздана в *War and Morality* под редакцией Р.А.Вассерстрома (Belmont, California, 1970)), а также в «Whatever the Consequences» в *Analysis* (1965-6) и Р.М.Хэйром в «Principles» в *Proceedings of the Aristotelian Society* 73 (1972-3). Приложения принципа двойного эффекта рассматриваются в Главах 6-8 *The Sanctity of Life and the Criminal Law* (London, 1958) Глэнвилла Уильямса. Фома Аквинский излагает этот принцип в *Summa Theologica* II-II Вопрос 64 Пункт 7. Различие между прямым и косвенным умыслом, которое проводит Бентам, изложено в его *Principles of Morals and Legislation* Глава 8 Раздел 6. Доктрина Макиавелли о том, что цель оправдыва-

ет средства, изложена в Главах 15 и 18 *The Prince* и *Discourses on Livy* Книга 1 Глава 9. Я обязан Джорджу Коуквеллу ироничным замечанием о принципиальном человеке, у которого на каждый случай есть новый принцип.

4.8. Элементы практической морали

Взгляды Дж.Ф.Стивена цитируются по его *Liberty, Equality, Fraternity* (London, 1873; переиздание Cambridge, 1967). Об анализе прав см., например, Главу 9 *Jurisprudence* (London, 1964) Р.У.М.Диаса. Взгляды Локка изложены в его *Second Treatise of Civil Government*, а взгляды Р.Нозика — в *Anarchy, State, and Utopia* (Oxford, 1974). То, как труд неограниченного числа рабочих влияет на стоимость производимых в современной экономике товаров — это, конечно же, ключевая тема *Capital: A Critique of Political Economy* Карла Маркса. Цитаты Милля в Разделе 3 взяты из *On Liberty*, цитаты Макиавелли — из Главы 18 *The Prince*, цитаты Юма — из *A Treatise of Human Nature*, Книга III, Часть II, Раздел 11. Аристотель рассуждает о нравственной добродетели в *Nicomachean Ethics*, Книги II-V. Спиноза рассуждает о том, как разум может подчинить себе эмоции и тем самым сделать человека свободным, в Части V своей *Ethics*.

4.9. Детерминизм, ответственность и выбор

Классическое рассмотрение вопроса о добровольных действиях и ответственности представлено в *Nicomachean Ethics*, Книга III Аристотеля. Среди современных дискуссий на эту тему можно выделить *Punishment and Responsibility* (Oxford, 1968) Х.Л.Ф.Харта и *Responsibility* (London, 1970) Дж.Гловера. Свобода воли, детерминизм и их следствия — тема, которая

на протяжении всей истории философии обсуждалась чаще, чем любая другая. Классическое обоснование компатибилизма представлено в Разделе 8 *Enquiry Concerning Human Understanding* Юма. Позиция в пользу свободы воли изложена в Разделе 3 *Groundwork of the Metaphysic of Morals* Канта, в Лекции IX *On Selfhood and Godhood* (London, 1957) К.А.Кэмпбелла и в *The Freedom of the Will* (Oxford, 1970) Дж.Р.Лукаса. Сборники статей, в которых представлены все точки зрения по этому вопросу: *Determinism and Freedom in the Age of Modern Science* под редакцией С.Хука (New York, 1958) и *Essays on Freedom of Action* под редакцией Теда Хондериха (London, 1973). О «невозможности абсолютной идентичности личности во времени» см. Главу 3 этой книги и Главу 6 моей *Problems from Locke* (Oxford, 1976).

4.10. Религия, право и политика

Названия Части III и Раздела 1 в ней взяты из *The Theological Frontier of Ethics* (London, 1961). Цитаты Батлера и Пейли взяты из *British Moralists 1650-1800*, как и высказывания Кадворта и Сэмюэля Кларка, в которых рассматривается первая часть дилеммы Евтифрона. На ортодоксальное решение, которое я обрисовываю в общих чертах, большое влияние оказала «The Euthyphro Dilemma» в *Aristotelian Society Supplementary Volume* 46 (1972).

4.11. Дополнительное примечание

В *Hume's Moral Theory* (1980) я рассмотрел аргументы некоторых британских моральных философов XVII и XVIII веков и показал, что они подтверждают взгляды, изложенные в этой книге, о чем говорится в примечании к Главе 1. В *The Miracle*

of Theism (готовится к публикации) я подробно обосновываю свои выводы.